



Service Public
Fédéral
FINANCES
Federale
Overheidsdienst
FINANCIEN



20.12.2013

BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERINGHOUDENDE DE UITVOERING VAN DE VLAAMSE CODEX FISCALITEIT

ARRÊTÉ DU GOUVERNEMENT FLAMAND PORTANT EXÉCUTION DU CODE FLAMAND DE LA FISCALITÉ

LAATSTE WIJZIGING: BESLUIT VAN 10.07.2026 (B.S., 26.08.2026)

DERNIÈRE MODIFICATION : ARRÊTÉ DU 10.07.2026 (M.B., 26.08.2026)

WWW.FISCONETPLUS.BE



Beleidsexpertise en -Ondersteuning

Expertise et support stratégiques

20.12.2013

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van de Vlaamse Codex Fiscaliteit

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du Code flamand de la Fiscalité

laatste wijziging : besluit van 10.07.2026 (B.S. 26.08.2026)

dernière modification : arrêté du 10.07.2026 (M.B. 26.08.2026)

TITEL 1 - Inleidende bepalingen	13
TITRE 1er - Dispositions introductives.....	13
HOOFDSTUK 1 - Algemene bepalingen en definities	13
CHAPITRE 1er - Dispositions générales et définitions	13
TITEL 2 - Belastingheffing	14
TITRE 2 - Perception des impôts	14
HOOFDSTUK 1 - Onroerende voorheffing	14
CHAPITRE 1er - Précompte immobilier	14
Afdeling 1 - Belastbaar voorwerp	14
Section 1re - Objet imposable	14
Afdeling 2 - Belastingplichtigen.....	14
Section 2 - Contribuables	14
Afdeling 3 - Belastbare grondslag	14
Section 3 - Base imposable.....	14
Afdeling 4 - Tarieven	14
Section 4 - Tarifs	14
Afdeling 5 - Verminderingen	14
Section 5 - Réductions.....	14
Afdeling 6 - Vrijstellingen.....	15
Section 6 - Exonérations.....	15
Afdeling 7 - Wijze van heffing.....	17
Section 7 - Modalités de perception	17
HOOFDSTUK 2 - Verkeersbelasting.....	17
CHAPITRE 2 - Taxe de circulation	17
Afdeling 1 - Belastbaar voorwerp	17
Section 1re - Objet imposable	17
Afdeling 2 - Belastingplichtigen.....	17
Section 2 - Contribuables	17
Afdeling 3 - Belastbare grondslag	17
Section 3 - Base imposable.....	17
Afdeling 4 - Tarieven	18
Section 4 - Tarifs	18
Afdeling 5 - Verminderingen	18
Section 5 - Réductions.....	18
Afdeling 6 - Vrijstellingen.....	18
Section 6 - Exonérations.....	18
Afdeling 7 - Wijze van heffing.....	23
Section 7 - Modalités de perception	23
HOOFDSTUK 3 - Belasting op de inverkeerstelling	23
CHAPITRE 3 - Taxe de mise en circulation	23

Afdeling 1 - Belastbaar voorwerp	23
Section 1re - Objet imposable	23
Afdeling 2 - Belastingplichtigen.....	23
Section 2 - Contribuables	23
Afdeling 3 - Belastbare grondslag.....	23
Section 3 - Base imposable.....	23
Afdeling 4 - Tarieven	24
Section 4 - Tarifs	24
Afdeling 5 - Verminderingen	24
Section 5 - Réductions.....	24
Afdeling 6 - Vrijstellingen.....	24
Section 6 - Exonérations.....	24
Afdeling 7 - Wijze van heffing.....	24
Section 7 - Modalités de perception	24
HOOFDSTUK 4 - Eurovignet.....	24
CHAPITRE 4 - Eurovignette.....	24
Afdeling 1 - Belastbaar voorwerp	24
Section 1re - Objet imposable	24
Afdeling 2 - Belastingplichtigen.....	24
Section 2 - Contribuables	24
Afdeling 3 - Belastbare grondslag.....	25
Section 3 - Base imposable.....	25
Afdeling 4 - Tarieven	25
Section 4 - Tarifs	25
Afdeling 5 - Verminderingen	25
Section 5 - Réductions.....	25
Afdeling 6 - Vrijstellingen.....	25
Section 6 - Exonérations.....	25
Afdeling 7 - Wijze van heffing.....	28
Section 7 - Modalités de perception	28
HOOFDSTUK 5 - Verkrottingsheffing woningen en gebouwen.....	28
CHAPITRE 5 - Taxe contre le délabrement d'habitations et de bâtiments	28
Afdeling 1 - Belastbaar voorwerp	28
Section 1re - Objet imposable	28
Afdeling 2 - Belastingplichtigen.....	28
Section 2 - Contribuables	28
Afdeling 3 - Belastbare grondslag.....	28
Section 3 - Base imposable.....	28
Afdeling 4 - Tarieven	29
Section 4 - Tarifs	29

Afdeling 5 - Verminderingen	29
Section 5 - Réductions.....	29
Afdeling 6 - Vrijstellingen.....	29
Section 6 - Exonérations.....	29
Afdeling 7 - Wijze van heffing.....	30
Section 7 - Modalités de perception	30
HOOFDSTUK 6 - Leegstandheffing bedrijfsruimten	30
CHAPITRE 6 - Taxe sur les sites d'activité économique désaffectés	30
Afdeling 1 - Belastbaar voorwerp	30
Section 1re - Objet imposable	30
Afdeling 2 - Belastingplichtigen.....	30
Section 2 - Contribuables	30
Afdeling 3 - Belastbare grondslag	30
Section 3 - Base imposable.....	30
Afdeling 4 - Tarieven	30
Section 4 - Tarifs	30
Afdeling 5 - Verminderingen	30
Section 5 - Réductions.....	30
Afdeling 6 - Vrijstellingen.....	30
Section 6 - Exonérations.....	30
Afdeling 7 - Wijze van heffing.....	31
Section 7 - Modalités de perception	31
HOOFDSTUK 7 - Erfbelasting	36
CHAPITRE 7 Impôt de succession	36
Afdeling 1 - Belastbaar voorwerp	36
Section 1re - Objet imposable	36
Afdeling 2 - Belastingplichtigen.....	36
Section 2 - Contribuables	36
Afdeling 3 - Belastbare grondslag	36
Section 3 - Base imposable.....	36
Afdeling 4 - Tarieven	36
Section 4 - Tarifs	36
Afdeling 5 - Verminderingen	36
Section 5 - Réductions.....	36
Afdeling 6 - Vrijstellingen.....	37
Section 6 - Exonérations.....	37
Afdeling 7 - Wijze van heffing.....	37
Section 7 - Modalité de perception.....	37
HOOFDSTUK 8 - Schenkbelasting.....	37
CHAPITRE 8 - Impôt de donation.....	37

Afdeling 1 - Belastbaar voorwerp	37
Section 1er - Objet imposable	37
Afdeling 2 - Belastingplichtigen.....	37
Section 2 - Contribuables	37
Afdeling 3 - Belastbare grondslag.....	38
Section 3 - Base imposable.....	38
Afdeling 4 - Tarieven	38
Section 4 - Tarifs	38
Afdeling 5 - Verminderings	38
Section 5 - Réductions.....	38
Afdeling 6 - Vrijstellingen.....	38
Section 6 - Exonérations.....	38
Afdeling 7 - Wijze van heffing.....	38
Section 7 - Modalité de perception.....	38
HOOFDSTUK 9 - Verkooprecht.....	38
CHAPITRE 9 - Droit de vente	38
Afdeling 1 - Belastbaar voorwerp	38
Section 1re - Objet imposable	38
Afdeling 2 - Belastingplichtigen.....	38
Section 2 - Contribuables	38
Afdeling 3 - Belastbare grondslag.....	39
Section 3 - Base imposable.....	39
Afdeling 4 - Tarieven	39
Section 4 - Tarifs	39
Afdeling 5 - Verminderings	39
Section 5 - Réductions.....	39
Afdeling 6 - Vrijstellingen.....	40
Section 6 - Exonérations.....	40
Afdeling 7 - Wijze van heffing.....	40
Section 7 - Modalité de perception.....	40
HOOFDSTUK 10 - Verdeelrecht.....	40
CHAPITRE 10 - Droit de partage	40
Afdeling 1 - Belastbaar voorwerp	40
Section 1re - Objet imposable	40
Afdeling 2 - Belastingplichtigen.....	41
Section 2 - Contribuables	41
Afdeling 3 - Belastbare grondslag.....	41
Section 3 - Base imposable.....	41
Afdeling 4 - Tarieven	41
Section 4 - Tarifs	41

Afdeling 5 - Verminderingsen	41
Section 5 - Réductions.....	41
Afdeling 6 - Vrijstellingen.....	41
Section 6 - Exonérations.....	41
Afdeling 7 - Wijze van heffing.....	41
Section 7 - Modalité de perception.....	41
HOOFDSTUK 11 - Recht op hypotheekvestiging	41
CHAPITRE 11 - Droit à la constitution d'hypothèque	41
Afdeling 1 - Belastbaar voorwerp	41
Section 1re - Objet imposable	41
Afdeling 2 - Belastingplichtigen.....	42
Section 2 - Contribuables	42
Afdeling 3 - Belastbare grondslag	42
Section 3 - Base imposable.....	42
Afdeling 4 - Tarieven	42
Section 4 - Tarifs	42
Afdeling 5 - Verminderingsen	42
Section 5 - Réductions.....	42
Afdeling 6 - Vrijstellingen.....	42
Section 6 - Exonérations.....	42
Afdeling 7 - Wijze van heffing.....	42
Section 7 - Modalité de perception.....	42
HOOFDSTUK 12 - Belasting op de spelen en weddenschappen.....	42
Chapitre 12. Taxe sur les jeux et les paris	42
Afdeling 1 - Belastbaar voorwerp	42
Section 1ère. Objet imposable	42
Afdeling 2 - Belastingplichtigen.....	43
Section 2. Contribuables.....	43
Afdeling 3 - Belastbare grondslag	43
Section 3. Base imposable	43
Afdeling 4 - Tarieven	43
Section 4. Tarifs.....	43
Afdeling 5 - Verminderingsen	43
Section 5. Réductions	43
Afdeling 6 - Vrijstellingen.....	43
Section 6. Exonérations	43
Afdeling 7 - Wijze van heffing.....	43
Section 7. Modalités de perception.....	43
HOOFDSTUK 13 - Belasting op de automatische ontspanningstoestellen	43
Chapitre 13. Taxe sur les appareils automatiques de divertissement	43

Afdeling 1 - Belastbaar voorwerp	43
Section 1ère. Objet imposable	43
Afdeling 2 - Belastingplichtigen.....	44
Section 2. Contribuables.....	44
Afdeling 3 - Belastbare grondslag.....	44
Section 3. Base imposable.....	44
Afdeling 4 - Tarieven	44
Section 4. Tarifs.....	44
Afdeling 5 - Verminderings	44
Section 5. Réductions	44
Afdeling 6 - Vrijstellingen.....	44
Section 6. Exonérations	44
Afdeling 7 - Wijze van heffing.....	44
Section 7. Modalités de perception.....	44
TITEL 3 - Inning en invordering.....	44
TITRE 3 - Perception et recouvrement.....	44
HOOFDSTUK 1 - Inleidende bepalingen, opcentiemen, opdecim en administratieve onkostenvergoedingen	44
CHAPITRE 1er - Dispositions préliminaires, centimes additionnels, décime additionnel et indemnités administratives.....	44
HOOFDSTUK 2 - Inkohiering.....	52
CHAPITRE 2 - Enrôlement.....	52
Afdeling 1 - Algemeen	52
Section 1re - Généralités	52
Afdeling 2 - Uitvoerbaarverklaring	53
Section 2 - Exequatur	53
Afdeling 3 - Overledenen en onverdeeldheden	53
Section 3 - Personnes décédées et indivisions.....	53
Afdeling 4 - Aanslag voor overnemende of verkrijgende vennootschap	53
Section 4 - Impôt pour la société reprenante ou attributaire.....	53
Afdeling 5 - Berekening en afrondingswijze.....	54
Section 5 - Calcul et mode d'arrondissement.....	54
HOOFDSTUK 3 - Aanslagprocedure.....	54
CHAPITRE 3 - Procédure d'imposition	54
Afdeling 1 - Algemeen	54
Section 1re - Généralités	54
Afdeling 2 - Aanslagjaar en belastbaar tijdperk	58
Section 2 - Année d'imposition et période imposable	58
Afdeling 3 - Aanslagtermijn.....	59
Section 3 - Délai d'imposition	59
Afdeling 4 - Aanslagbiljet	59
Section 4 - Feuille d'imposition.....	59

Afdeling 5 - Verzending	59
Section 5 - Envoi	59
HOOFDSTUK 4 - Betalingen	60
CHAPITRE 4 - Paiements	60
Afdeling 1 - Algemeen	60
Section 1re - Généralités	60
Afdeling 2 - Betaaltermijn	60
Section 2 - Délai de paiement	60
Afdeling 3 - Wijze van betaling	60
Section 3 - Mode de paiement	60
Afdeling 4 - Vermeldingen op het betaalformulier	70
Section 4 - Mentions sur le formulaire de paiement	70
Afdeling 5 - Bewijs van betaling	70
Section 5 - Preuve de paiement	70
Afdeling 6 - Datum van uitwerking van	70
betaling	70
Section 6 - Date d'effet du paiement	70
Afdeling 7 - Wijze van aanrekening van betaling, aanwending en aanzuivering	71
Section 7 - Mode d'imputation de paiement, d'utilisation et d'apurement	71
Afdeling 8 - Betalingsfaciliteiten	72
Section 8 - Facilités de paiement	72
HOOFDSTUK 5 - Bezwaar	72
CHAPITRE 5 - Réclamation	72
Afdeling 1 - Ontvangstmelding	72
Section 1re - Notification de réception	72
Afdeling 2 - Bezwaartermijn	72
Section 2 - Délai de réclamation	72
Afdeling 3 - Natuurlijke personen en rechtspersonen die bezwaar kunnen indienen en de wijze waarop ze bezwaar kunnen indienen	72
Section 3 - Personnes physiques et les personnes morales pouvant introduire une réclamation et mode d'introduction de la réclamation	72
Afdeling 4 - Onderzoeksbevoegdheden	73
Section 4 - Compétences d'enquête	73
Afdeling 5 - Behandeltijd	73
Section 5 - Temps de traitement	73
Afdeling 6 - Beslissingswijze voor bezwaar	73
Section 6 - Mode de décision en cas de réclamation	73
Afdeling 7 - Collectieve beslissing	73
Section 7 - Décision collective	73
Afdeling 8 - Hoorzitting	73
Section 8 - Audition	73

Afdeling 9 - Kennisgeving	73
Section 9 - Notification	73
HOOFDSTUK 6 - Ambtshalve ontheffing	73
CHAPITRE 6 - Exonération d'office	73
HOOFDSTUK 7 - Nietigverklaring	73
CHAPITRE 7 - Annulation	73
HOOFDSTUK 8 - Gerechtelijk beroep	74
CHAPITRE 8 - Recours judiciaire	74
HOOFDSTUK 9 - Interesten	74
CHAPITRE 9 - Intérêts	74
Afdeling 1 - Nalatigheidinteresten	74
Section 1re - Intérêts de retard	74
Afdeling 2 - Moratoriuminteresten	74
Section 2 - Intérêts moratoires	74
HOOFDSTUK 10 - Invordering	74
CHAPITRE 10 - Recouvrement	74
Afdeling 1 - Herinnering	74
Section 1re - Rappel	74
Afdeling 2 - Laatste herinnering	74
Section 2 - Dernier rappel	74
Afdeling 3 - Vervolging	74
Section 3 - Poursuite	74
Onderafdeling 1 - Algemeen	74
Sous-section 1re - Généralités	74
Onderafdeling 2 - Rechtstreekse vervolging	75
Sous-section 2 - Poursuite directe	75
Onderafdeling 3 - Onrechtstreekse vervolging	77
Sous-section 3 - Poursuite indirecte	77
Onderafdeling 4 - Vervolgingskosten	79
Sous-section 4 - Frais de poursuite	79
Onderafdeling 5 - Met vervolging belaste personen	80
Sous-section 5 - Personnes chargées de la poursuite	80
Afdeling 4 - Bijzondere gevallen	80
Section 4 - Cas particuliers	80
Onderafdeling 1 - Invordering bij echtgenoten of ex-echtgenoten en bij wettelijk samenwonenden of ex-wettelijk samenwonenden	80
Sous-section 1re - Recouvrement auprès d'époux ou ex-époux et auprès des cohabitants légaux ou les ex-cohabitants légaux	80
Onderafdeling 2 - Invordering bij vennootschappen	80

Sous-section 2 - Recouvrement auprès de sociétés	80
Onderafdeling 4 - Invordering bij andere personen die gehouden zijn tot betaling van de schuld	81
Sous-section 4 - Recouvrement auprès d'autres personnes tenues de payer les dettes	81
Onderafdeling 5 - Invordering van het eurovignet bij andere belastingsschuldigen dan de eigenaar.....	81
Sous-section 5 - Recouvrement de l'Eurovignette auprès de débiteurs d'impôts autres que le propriétaire	81
Onderafdeling 6 - Invordering van betwiste belastingen.....	81
Sous-section 6 - Recouvrement d'impôts contestés	81
Afdeling 5 - Zekerheden.....	81
Section 5 - Sûretés	81
Onderafdeling 1 - Waarborg.....	81
Sous-section 1re - Garantie	81
Onderafdeling 2 - Voorrecht	84
Sous-section 2 - Privilège.....	84
Onderafdeling 3 - Wettelijke hypotheek.....	84
Sous-section 3 - Hypothèque légale	84
HOOFDSTUK 11 - Wederzijdse internationale bijstand	84
CHAPITRE 11 - Assistance internationale mutuelle	84
HOOFDSTUK 12 - Verplichtingen van derden	84
CHAPITRE 12 - Obligations de tiers	84
Afdeling 1 - Notificatieverplichtingen van derden.....	84
Section 1re - Obligations de notification de tiers	84
Afdeling 2 - Verplichtingen van kredietinstellingen of -inrichtingen	84
Section 2 - Obligations des établissements ou structures de crédit	84
Afdeling 3 - Andere verplichtingen in het kader van de registratiebelasting	86
Section 3 - Autres obligations dans le cadre de l'impôt d'enregistrement	86
Afdeling 4. Verplichtingen van derden in het kader van de belasting op de automatische ontspanningstoestellen	87
Section 4. Obligations de tiers dans le cadre de la taxe sur les appareils automatiques de divertissement.....	87
HOOFDSTUK 13 - Onderzoek en controle	89
CHAPITRE 13 - Enquête et contrôle	89
Afdeling 1 - Administratieve controle.....	89
Section 1re - Contrôle administratif	89
Onderafdeling 1 - Algemeen.....	89
Sous-section 1re - Généralités.....	89
Onderafdeling 2 - Plichten van de belastingplichtige.....	89
Sous-section 2 - Obligations du contribuable.....	89
Onderafdeling 3 - Plichten van derden.....	90
Sous-section 3 - Obligations de tiers	90
Onderafdeling 4 - Plichten van openbare instellingen	90

Sous-section 4 - Obligations des organismes publics.....	90
Afdeling 2 - Controle ter plaatse	90
Section 2 - Contrôle sur place.....	90
HOOFDSTUK 14 - Verjaring	92
CHAPITRE 14 - Prescription.....	92
Afdeling 1 - Termijn.....	92
Section 1re - Délai.....	92
Afdeling 2 - Stuiting.....	92
Section 2 - Interruption.....	92
Afdeling 3 - Schorsing.....	92
Section 3 - Suspension.....	92
HOOFDSTUK 15 - Strafrechtelijke	93
vervolgging.....	93
CHAPITRE 15 - Poursuite pénale.....	93
Afdeling 1 - Algemene bepalingen.....	93
Section 1re - Dispositions générales.....	93
Afdeling 2 - Opsporing van inbreuken	93
Section 2 - Détection d'infractions	93
Afdeling 3 - Strafrechtelijke sancties	93
Section 3 - Sanctions pénales	93
HOOFDSTUK 16 - Verval van het recht op vertegenwoordiging	93
CHAPITRE 16 - Echéance du droit de représentation	93
HOOFDSTUK 17 - Bewijsmiddelen van de administratie	93
CHAPITRE 17 - Moyens justificatifs de l'administration.....	93
HOOFDSTUK 18 - Belastingverhogingen en administratieve geldboetes	94
CHAPITRE 18 - Augmentations d'impôts et amendes administratives	94
HOOFDSTUK 19 - Beroepsgeheim.....	95
CHAPITRE 19 - Secret professionnel.....	95
HOOFDSTUK 20 - Voorafgaande attesten.....	95
CHAPITRE 20 - Attestations antérieures.....	95
TITEL 4 - Wijzigingsbepalingen.....	98
TITRE 4 - Dispositions modificatives.....	98
HOOFDSTUK 1 - Wijziging van het Koninklijk besluit van 8 juli 1970 houdende de algemene verordening betreffende de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen	98
CHAPITRE 1er - Modification de l'arrêté royal du 8 juillet 1970 portant règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus.....	98
HOOFDSTUK 2 - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 1996 betreffende de heffing ter bestrijding van verkrotting van gebouwen en/of woningen	101
CHAPITRE 2 - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 1996 portant la redevance visant à lutter contre le délabrement de bâtiments et/ou d'habitations.....	101
HOOFDSTUK 3 - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juli 1997 tot uitvoering van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing	

van bedrijfsruimten.....	102
CHAPITRE 3 - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juillet 1997 portant exécution du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique	102
HOOFDSTUK 4 - Kruisverwijzingen.....	103
CHAPITRE 4 - Références mutuelles	103
TITEL 5 - Opheffingsbepalingen en overgangsmaatregelen.....	103
TITRE 5 - Dispositions abrogatoires et mesures transitoires	103
TITEL 6 - Citeertitel.....	108
TITRE 6 - Titre de citation	108
TITEL 7 - Inwerkingtredings- en uitvoeringsbepalingen.....	109
TITRE 7 - Dispositions d'entrée en vigueur et d'exécution	109

TITEL 1 - Inleidende bepalingen

HOOFDSTUK 1 - Algemene bepalingen en definities

Art. 1.1.0.0.1.

De begrippen, gehanteerd in titel 2, hoofdstuk 5, worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de bepalingen van boek 3 van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021.

De begrippen, gehanteerd in titel 2, hoofdstuk 6, worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juli 1997 tot uitvoering van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten.

In titel 3, hoofdstuk 4, afdeling 3, van dit besluit wordt verstaan onder : de bijzondere commissie : de bijzondere commissie, vermeld in artikel 3.4.3.0.2, § 1, eerste lid, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013.

In titel 3, hoofdstuk 20, van dit besluit wordt verstaan onder :

1° het Agentschap : het Agentschap voor Natuur en Bos, vermeld in artikel 27, § 1, 2° van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie;

2° uitgebreid beheerplan van bossen : het beheerplan dat de gegevens bevat, vermeld in bijlage I bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juni 2003 betreffende de beheerplannen van bossen

---- historiek ----

TITRE 1er - Dispositions introductives

CHAPITRE 1er - Dispositions générales et définitions

Art. 1.1.0.0.1.

Les notions figurant sous le titre 2, chapitre 5, sont interprétées conformément aux dispositions de le Livre 3 de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021.

Les notions figurant sous le titre 2, chapitre 6, sont interprétées conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juillet 1997 portant exécution du décret du 19 avril 1995 portant mesures de protection et de prévention d'inoccupation et de négligence des lieux d'exploitation.

Au titre 3, chapitre 4, section 3, du présent arrêté, on entend par : la commission spéciale : la commission spéciale mentionnée à l'article 3.4.3.0.2, § 1er, alinéa 1er, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013.

Au titre 3, chapitre 20, du présent arrêté, on entend par :

1° l'Agence : l'« Agentschap voor Natuur en Bos » (Agence flamande pour la nature et les forêts), mentionnée à l'article 27, § 1er, 2° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;

2° plan de gestion des bois étendu : le plan de gestion qui comprend les données figurant dans l'annexe I jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2003 relatif aux plans de gestion des bois.

---- historique ----

- vervangen door art. 27 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 dec. 2014 (B.S., 22.01.2015). Tekst treedt in werking vanaf 1 januari 2015. (art.41)

- gewijzigd door art. 7 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 15.09.2017. De tekst is in werking getreden op 02.11.2017

- gewijzigd door art. 7.6 van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021 van 11.09.2020 (B.S. 08.12.2020). Inwerkingtreding op 01.01.2021

- remplacé par l'art. 27 de l'Arrêté du Gouvernement flamand du 19 déc. 2014 (M.B., 22.01.2015). Texte applicable à partir du 1er janv. 2015 (art. 41).

- modifié par l'art. 7 de l'Arrêté du Gouvernement flamand du 15.09.2017. Texte est entré en vigueur le 02.11.2017

- modifié par l'art. 7.6 de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021 du 11.09.2020 (M.B. 08.12.2020). Entrée en vigueur le 01.01.2021

TITEL 2 - Belastingheffing

HOOFDSTUK 1 - Onroerende voorheffing

Afdeling 1 - Belastbaar voorwerp

Art. 2.1.1.0.1.

Voorbehouden voor toekomstig gebruik.

Afdeling 2 - Belastingplichtigen

Art. 2.1.2.0.1.

Voorbehouden voor toekomstig gebruik.

Afdeling 3 - Belastbare grondslag

Art. 2.1.3.0.1.

Voorbehouden voor toekomstig gebruik.

Afdeling 4 - Tarieven

Art. 2.1.4.0.1.

Voorbehouden voor toekomstig gebruik.

Afdeling 5 - Verminderingen

Art. 2.1.5.0.1.

Voorbehouden voor toekomstig gebruik.

TITRE 2 - Perception des impôts

CHAPITRE 1er - Précompte immobilier

Section 1re - Objet imposable

Art. 2.1.1.0.1.

Réservé pour un usage futur

Section 2 - Contribuables

Art. 2.1.2.0.1.

Réservé pour un usage futur

Section 3 - Base imposable

Art. 2.1.3.0.1.

Réservé pour un usage futur

Section 4 - Tarifs

Art. 2.1.4.0.1.

Réservé pour un usage futur

Section 5 - Réductions

Art. 2.1.5.0.1.

Réservé pour un usage futur

Afdeling 6 - Vrijstellingen

Art. 2.1.6.0.1.

De aanvraag tot het verkrijgen van de vrijstelling van de onroerende voorheffing, vermeld in artikel 2.1.6.0.2, eerste lid, 1°, 2° en 3°, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wordt schriftelijk ingediend bij de bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie.

Op de aanvraag tot terugbetaling worden de volgende gegevens vermeld:

1° naam van de belastingplichtige;

2° adres van de belastingplichtige;

3° de ligging van het onroerend goed.

De aanvraag, vermeld in het eerste en tweede lid, wordt door de belastingschuldige ondertekend.

---- historiek ----

- gewijzigd door art. 2 van het besluit van 30.11.2018 (B.S. 19.12.2018). Tekst treedt in werking vanaf aanslagjaar 2019

Art. 2.1.6.0.2.

De aanvrager moet de volgende documenten bij zijn aanvraag voegen om de vrijstelling van de onroerende voorheffing, vermeld in artikel 2.1.6.0.2, eerste lid, 1° en 2°, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, te verkrijgen:

1° een afschrift van de (...) omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen;

Section 6 - Exonérations

Art. 2.1.6.0.1.

La demande d'exonération du précompte immobilier, cité dans l'article 2.1.6.0.2, alinéa premier, 1°, 2° et 3°, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, est introduite par écrit auprès de l'entité compétente de l'Administration flamande.

La demande de remboursement mentionne les données suivantes :

1° le nom du contribuable;

2° l'adresse du contribuable;

3° la localisation du bien immobilier.

La demande, citée dans les alinéas premier et deux, est signée par le redevable.

---- historique ----

modifié par l'art. 2 de l'arrêté du 30.11.2018 (M.B. 19.12.2018). Texte entre en vigueur à partir de l'année d'imposition 2019

Art. 2.1.6.0.2.

Le demandeur doit joindre les documents suivants à sa demande en vue d'obtenir l'exonération du précompte immobilier, citée dans l'article 2.1.6.0.2, alinéa premier, 1° et 2°, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 :

1° une copie (...) du permis d'environnement pour des actes urbanistiques;

2° een afschrift van de verbouwingsplannen, opgemaakt door de architect;

2° une copie des plans de transformation établis par l'architecte;

3° een afschrift van het proces-verbaal van voorlopige oplevering van de verbouwingswerkzaamheden, opgemaakt tussen de bouwheer en de aannemer of architect.

3° une copie du procès-verbal de la réception provisoire des travaux de transformation, dressée entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur ou l'architecte.

4° een afschrift van de stedenbouwkundige verordening of het ruimtelijk uitvoeringsplan dat het kernwinkelgebied of het winkelarm gebied afbakt waarin het onroerend goed ligt.

4° une copie du règlement d'urbanisme ou du plan d'exécution spatial qui délimite le noyau commercial principal ou la zone pauvre en commerces où le bien immobilier est situé.

---- historiek ----

---- historique ----

- 1° werd vervangen door art. 754 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 (B.S., 23.02.2016). De tekst treedt in werking op 23 februari 2017 (art. 797)

point 1° est modifié par art. 754 du Arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 (M.B., 23.02.2016). Texte entre en vigueur le 23 février 2017 (art. 797)

- gewijzigd door art. 3 van het besluit van 30.11.2018 (B.S. 19.12.2018). Tekst in werking getreden vanaf aanslagjaar 2019

modifié par l'art. 3 de l'arrêté du 30.11.2018 (M.B. 19.12.2018). Texte entre en vigueur à partir de l'année d'imposition 2019

Art. 2.1.6.0.3.

Art. 2.1.6.0.3.

De aanvrager voegt de volgende documenten bij zijn aanvraag om de vrijstelling van de onroerende voorheffing, vermeld in artikel 2.1.6.0.2, eerste lid, 3°, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, te verkrijgen:

Le demandeur joint les documents suivants à sa demande en vue d'obtenir l'exonération du précompte immobilier visée à l'article 2.1.6.0.2, alinéa 1er, 3°, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 :

1° een afschrift van de omgevingsvergunning of meldingsakte voor de sloopwerkzaamheden en de vervangbouw;

1° une copie du permis d'environnement ou de l'acte de déclaration pour les travaux de démolition ou de construction de remplacement ;

2° een afschrift van het proces-verbaal van voorlopige oplevering van de vervangbouw dat is opgemaakt tussen de bouwheer en de aannemer of architect;

2° une copie du procès-verbal de la réception provisoire des travaux de construction de remplacement, rédigé entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur ou l'architecte ;

3° een attest waaruit blijkt dat het onroerend goed waarvoor de vrijstelling van de onroerende voorheffing wordt aangevraagd, vanaf ten vroegste 1 januari 2018 is geschrapt uit een inventaris, vermeld in artikel 2.1.6.0.2, eerste

3° une attestation dont il ressort que le bien immobilier pour lequel l'exonération du précompte immobilier est demandée, a été rayé au plus tôt à partir du 1er janvier 2018 de l'inventaire visé à l'article 2.1.6.0.2, alinéa 1er,

lid, 3°, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013.

---- *historiek* ----

1° werd vervangen door art. 755 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 (B.S., 23.02.2016). De tekst treedt in werking op 23 februari 2017 (art. 797)

vervangen door art. 4 van het besluit van 30.11.2018 (B.S. 19.12.2018). Tekst in werking getreden vanaf aanslagjaar 2019

Art. 2.1.6.0.4.

(...)

---- *historiek* ----

opgeheven door art. 5 van het besluit van 30.11.2018 (B.S. 19.12.2018). Tekst treedt op werking vanaf aanslagjaar 2019

Afdeling 7 - Wijze van heffing

Art. 2.1.7.0.1.

Voorbehouden voor toekomstig gebruik.

HOOFDSTUK 2 - Verkeersbelasting

Afdeling 1 - Belastbaar voorwerp

Art. 2.2.1.0.1.

Voorbehouden voor toekomstig gebruik.

Afdeling 2 - Belastingplichtigen

Art. 2.2.2.0.1

Voorbehouden voor toekomstig gebruik.

Afdeling 3 - Belastbare grondslag

Art. 2.2.3.0.1.

Voorbehouden voor toekomstig gebruik.

3°, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013.

---- *historique* ----

point 1°, est modifié par art. 755 du Arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 (M.B., 23.02.2016). Texte entre en vigueur le 23 février 2017 (art. 797)

remplacé par l'art. 4 de l'arrêté du 30.11.2018 (M.B. 19.12.2018). Texte entre en vigueur à partir de l'année d'imposition 2019

Art. 2.1.6.0.4.

(...)

---- *historique* ----

abrogé par l'art. 5 de l'arrêté du 30.11.2018 (M.B. 19.12.2018). Texte entre en vigueur à partir de l'année d'imposition 2019

Section 7 - Modalités de perception

Art. 2.1.7.0.1.

Réservé pour un usage futur

CHAPITRE 2 - Taxe de circulation

Section 1re - Objet imposable

Art. 2.2.1.0.1.

Réservé pour un usage futur

Section 2 - Contribuables

Art. 2.2.2.0.1

Réservé pour un usage futur

Section 3 - Base imposable

Art. 2.2.3.0.1.

Réservé pour un usage futur

Afdeling 4 - Tarieven

Art. 2.2.4.0.1.

Voorbehouden voor toekomstig gebruik.

Afdeling 5 - Verminderingen

Art. 2.2.5.0.1.

Voorbehouden voor toekomstig gebruik.

Afdeling 6 - Vrijstellingen

Art. 2.2.6.0.1.

Conform artikel 2.2.6.0.1, § 3, derde lid, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 kunnen de vrijstellingen, vermeld in artikel 2.2.6.0.1, § 1, eerste lid, 13°, en artikel 2.2.6.0.1, § 2, 2°, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, voor de voertuigen die niet beschikken over een elektronische registratievoorziening als vermeld in artikel 3.3.1.0.13 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 en die maximaal dertig dagen op de openbare weg worden gebruikt, worden bewezen door het bijhouden van een rittenblad.

Voor het rittenblad, vermeld in het eerste lid, gelden de volgende vormvoorschriften en verplichtingen:

1° het rittenblad is een papieren document dat op uitdrukkelijk verzoek door de bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie aan de belastingplichtige wordt afgeleverd. Het rittenblad wordt door de bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie voorzien van een droogstempel en een geldigheidsperiode. Bij gebrek daaraan is het rittenblad niet geldig en kan het niet dienen als bewijs van de vrijstelling;

2° het rittenblad bevat een tabel van dertig afzonderlijke vakken, genummerd van één tot en met dertig. Voor de aanvang van elke ritdag vermeldt de belastingplichtige in onuitwisbare

Section 4 - Tarifs

Art. 2.2.4.0.1.

Réservé pour un usage futur

Section 5 - Réductions

Art. 2.2.5.0.1.

Réservé pour un usage futur

Section 6 - Exonérations

Art. 2.2.6.0.1.

Conformément à l'article 2.2.6.0.1, § 3, alinéa trois, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, les exonérations, citées dans l'article 2.2.6.0.1, § 1er, alinéa premier, 13°, et dans l'article 2.2.6.0.1, § 2, 2°, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, pour les véhicules ne disposant pas d'un dispositif d'enregistrement électronique tel que visé à l'article 3.3.1.0.13 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 et qui sont utilisés sur la voie publique pendant trente jours au maximum, peuvent être prouvée à l'aide d'une feuille de route actualisée.

Les prescriptions formelles et obligations suivantes s'appliquent à la feuille de route, visée à l'alinéa premier :

1° la feuille de route est un document imprimé qui est délivré sur demande explicite par l'entité compétente de l'administration flamande au contribuable. La feuille de route est pourvue d'un sceau sec par l'entité compétente de l'administration flamande et d'une période de validité. A défaut, la feuille de route n'est pas valable et ne peut pas servir de preuve de l'exonération;

2° la feuille de route comprend un tableau de trente cases séparées, numérotées de un à trente. Avant le début de chaque jour de route, le contribuable mentionne, à l'encre indélébile, la

inkt de datum van gebruik, voluit geschreven, in het eerste openstaande vak. Het wijzigen, overschrijven, aanvullen of schrappen van de ingeschreven datum en iedere handeling waardoor een vak voor verschillende dagen kan worden gebruikt, maken dat vak ongeldig;

3° overeenkomstig artikel 2.2.6.0.1, § 3, derde lid, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 moet het rittenblad zich steeds in het voertuig bevinden. Bij controle moet de gebruiker het volledig ingevulde rittenblad steeds kunnen voorleggen;

4° de belastingplichtige die niet langer voldoet aan de voorwaarden van de vrijstelling, vermeld in artikel 2.2.6.0.1, § 1, eerste lid, 13°, en § 2, 2°, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, en zoals bepaald in dit besluit, moet zijn vrijstelling uitdrukkelijk stopzetten bij de bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie;

5° het rittenblad kan niet worden vervangen en er kan evenmin een duplicaat worden afgeleverd. Bij verlies, vernietiging of diefstal is de belastingplichtige de belasting verschuldigd vanaf het begin van het belastbaar tijdperk.

Voor het rittenblad, vermeld in het eerste lid, gelden de volgende bepalingen voor de aanvang en de geldigheidsduur:

1° overeenkomstig artikel 2.2.6.0.1, § 3, vierde lid, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 is de geldigheidsduur van een rittenblad beperkt tot maximaal twaalf opeenvolgende maanden, te rekenen vanaf de aanvangsdatum van het rittenblad. Als het belastbaar tijdperk minder dan twaalf maanden bedraagt, wordt de geldigheidsduur van het rittenblad overeenkomstig ingekort. Er kan maar één rittenblad verkregen worden voor hetzelfde voertuig door dezelfde belastingplichtige binnen een periode van twaalf maanden die volgt op de aanvangsdatum van het

date d'utilisation, en toutes lettres, dans la première case libre. La modification, correction, complétion ou suppression de la date inscrite et tout acte permettant l'utilisation d'une case pour des jours différents, rendent cette case nulle;

3° conformément à l'article 2.2.6.0.1, § 3, alinéa trois, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, la feuille de route doit se trouver en permanence dans le véhicule. En cas de contrôle, l'utilisateur doit en tout temps pouvoir présenter la feuille de route entièrement complétée;

4° le contribuable qui ne répond plus aux conditions de l'exonération, visées à l'article 2.4.6.0.1, § 1er, 2°, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, et telles que définies au présent arrêté, doit explicitement arrêter son exonération auprès de l'entité compétente de l'administration flamande;

5° la feuille de route ne peut pas être remplacée et un duplicata ne peut pas non plus être délivré. En cas de perte, de destruction ou de vol, le contribuable doit payer la taxe de circulation à partir du début de la période imposable.

Les dispositions suivantes s'appliquent à la feuille de route, citée dans l'alinéa premier, en ce qui concerne le début et la durée de validité :

1° conformément à l'article 2.2.6.0.1, § 3, alinéa quatre, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, la durée de validité d'une feuille de route est limitée à douze mois consécutifs au maximum, à compter de la date de début de la feuille de route. Lorsque la période imposable comprend moins de douze mois, la durée de validité de la feuille de route est réduite conséquemment. Une seule feuille de route ne peut qu'être obtenue pour le même véhicule par le même redevable dans une période de douze mois suivant la date de début de la feuille de route. Cette condition s'applique

rittenblad. Deze voorwaarde geldt ook als het voertuig onder een andere nummerplaat wordt ingeschreven door dezelfde belastingplichtige binnen die periode van twaalf maanden;

2° overeenkomstig artikel 2.2.6.0.1, § 3, vijfde lid, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 kan de belastingplichtige die zijn aangifte of inschrijving stopzet en vervolgens opnieuw aangifte doet voor hetzelfde voertuig binnen een periode van twaalf maanden na de aanvangsdatum van het laatst geldige rittenblad, geen nieuw rittenblad aanvragen;

3° de belastingplichtige die in de loop van het belastbaar tijdperk het rittenblad stopzet zonder zijn aangifte voor de verkeersbelasting gelijktijdig stop te zetten, is de belasting verschuldigd vanaf het begin van het belastbaar tijdperk;

4° overeenkomstig artikel 2.2.6.0.1, § 3, vijfde lid, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 kan de belastingplichtige die een rittenblad aanvraagt dat wordt geweigerd wegens laattijdige aanvraag, voor de periode van twaalf maanden die volgt op het begin van zijn lopende belastbaar tijdperk waarvoor de aanvraag van een rittenblad werd geweigerd, geen nieuw rittenblad aanvragen.

In afwijking van het derde lid, 1°, kan voor de voertuigen, vermeld in artikel 2.2.2.0.1, § 2, tweede lid, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 waarvoor het belastbaar tijdperk niet start op 1 januari maar in de loop van het kalenderjaar, tijdens dat kalenderjaar een rittenblad worden aangevraagd voor het daaropvolgende belastbaar tijdperk.

Als een belastingplichtige het rittenblad, vermeld in het eerste lid, verkeerd gebruikt of er misbruik van maakt en niet voldoet aan de in dit besluit opgelegde vereisten, vervalt de vrijstelling voor het desbetreffende aanslagjaar

également lorsque le véhicule serait inscrit sous une autre plaque d'immatriculation par le même contribuable dans cette période de douze mois;

2° conformément à l'article 2.2.6.0.1, § 3, alinéa cinq, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, le contribuable qui arrête sa déclaration ou son inscription et qui fait ensuite à nouveau déclaration du même véhicule dans une période de douze mois après la date de début de la dernière feuille de route valable, ne pourra pas demander de nouvelle feuille de route;

3° le contribuable qui, au cours de la période imposable, arrête la feuille de route sans arrêter en même temps sa déclaration en ce qui concerne les taxes de circulation, sera imposé à partir du début de la période imposable;

4° conformément à l'article 2.2.6.0.1, § 3, alinéa cinq, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, le redevable qui demande une feuille de route qui est refusée en raison de demande tardive, ne pourra pas demander de nouvelle feuille de route pour la période de douze mois suivant le début de sa période imposable en cours pour laquelle la demande d'une feuille de route a été refusée.

Par dérogation à l'alinéa trois, 1°, en ce qui concerne les véhicules, visées à l'article 2.2.2.0.1, § 2, alinéa deux, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, pour lesquelles la période imposable ne prend pas cours le 1er janvier, mais au cours de l'année calendaire, une feuille de route peut être demandée au cours de cette année calendaire pour la période imposable suivante;

Lorsqu'un redevable utilise la feuille de route incorrectement ou abuse de la feuille de route, visée à l'alinéa premier, et ne répond pas aux exigences imposées au présent arrêté, l'exonération pour l'année d'imposition

en is de belasting verschuldigd voor het belastbaar tijdperk waarvoor het rittenblad werd aangevraagd.

---- *historiek* ----

- *gewijzigd door art. 6 van het besluit van 30.11.2018 (B.S. 19.12.2018). Tekst treedt in werking vanaf aanslagjaar 2019*

Art. 2.2.6.0.2.

De bestuurder moet op verzoek van het bevoegde personeelslid alle inlichtingen over het gebruik van het voertuig verstrekken.

Art. 2.2.6.0.3.

§ 1. De aanvraag tot terugbetaling gebeurt door het indienen van een formulier dat ter beschikking wordt gesteld door bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie.

De belastingplichtige vermeldt de volgende gegevens op het formulier, vermeld in het eerste lid:

1° de naam en het adres van de belastingplichtige die het verzoek om teruggave indient;

2° het kenteken van het trekkend voertuig waarop het verzoek betrekking heeft, alsook van de oplegger of aanhangwagen die in samenstel met het trekkend voertuig voor het gecombineerd vervoer over de weg is gebruikt, of, in voorkomend geval, de identificatie van de wissellaadbak of de container van 20 voet en meer;

3° het aantal overslagverrichtingen in gecombineerd vervoer dat in België plaatsvindt, alsook de datum waarop en de locatie waar de goederen worden overgeladen van de ene vervoersmodus naar de andere vervoersmodus;

concernée sera annulée et la taxe sera due pour la période imposable pour laquelle la feuille de route a été demandée.

---- *historique* ----

modifié par l'art. 6 de l'arrêté du 30.11.2018 (M.B. 19.12.2018). Texte entre en vigueur à partir de l'année d'imposition 2019

Art. 2.2.6.0.2.

Le conducteur doit, sur demande du membre du personnel compétent, fournir tous les renseignements relatifs à l'utilisation du véhicule.

Art. 2.2.6.0.3.

§ 1er. La demande de remboursement se fait par l'introduction d'un formulaire mis à disposition par l'entité compétente de l'administration flamande.

Le contribuable mentionne les données suivantes sur le formulaire, visé à l'alinéa 1er :

1° le nom et l'adresse du contribuable introduisant la demande de remboursement ;

2° le signe distinctif du véhicule tracteur faisant l'objet de la demande, ainsi que le signe distinctif de la semi-remorque ou remorque utilisée ensemble avec le véhicule tracteur pour le transport combiné par la route ou, le cas échéant, l'identification de la caisse mobile ou du conteneur de 20 pieds ou plus ;

3° le nombre de transbordements en transport combiné effectués en Belgique, ainsi que la date et le lieu où les biens sont transbordés d'un mode de transport à l'autre ;

4° het rekeningnummer voor de terugbetaling.

4° le numéro de compte en vue du remboursement.

Het formulier, vermeld in het eerste lid, wordt door de belastingplichtige ondertekend en wordt op straffe van verval ingediend bij de bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie, op zijn vroegst de laatste dag van de belastbare periode en uiterlijk drie maanden na de laatste dag van de belastbare periode.

Le formulaire, visé à l'alinéa 1er, est signé par le contribuable et est introduit, sous peine de déchéance, auprès de l'entité compétente de l'administration flamande, au plus tôt le dernier jour de la période imposable et au plus tard trois mois après le dernier jour de la période imposable.

§ 2. De vrachtbrieven en de andere documenten waaruit blijkt dat er een overslagverrichting heeft plaatsgevonden, worden gedurende vijf jaar bijgehouden door de belastingplichtige en worden op verzoek van het bevoegde personeelslid overgemaakt.

§ 2. Les lettres de voiture et les autres documents démontrant qu'un transbordement a eu lieu, sont conservés pendant cinq ans par le contribuable, et sont transmis à la demande du membre du personnel compétent.

---- historiek ----

---- historique ----

vervangen door art. 1 van het besluit van 03.02.2017 (B.S. 21.02.2017). Tekst in werking getreden vanaf aanslagjaar 2016

remplacé par l'art. 1 de l'arrêté du 03.02.2017 (M.B. 21.02.2017). Texte entré en vigueur à partir de l'année d'imposition 2016 (art. 2)

gewijzigd door art. 7 van het besluit van 30.11.2018 (B.S. 19.12.2018). Tekst in werking getreden op 01.01.2019

modifié par l'art. 7 de l'arrêté du 30.11.2018 (M.B. 19.12.2018). Texte entre en vigueur le 01.01.2019

Art. 2.2.6.0.4.

Art. 2.2.6.0.4.

De voertuigen, vermeld in artikel 2.2.6.0.1, § 3, tweede lid, 1°, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, zijn de volgende:

Les véhicules visés à l'article 2.2.6.0.1, § 3, alinéa 2, 1° du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 sont les suivants :

1° kermis- of circuswagens die dienen voor het vervoer van kermis- of circusmateriaal of -dieren en de bijbehorende woonwagens, en die uiterlijk als dusdanig herkenbaar zijn;

1° les roulottes foraines ou de cirque qui servent au transport du matériel de foire ou de cirque ou des animaux et des roulottes d'habitation associées, et qui sont reconnaissables en tant que tels ;

2° opleidingsvoertuigen die ingeschreven zijn door een rijsschool, het Sociaal Fonds voor Transport en Logistiek of een gewestelijke arbeidsbemiddelingsdienst en die uitsluitend gebruikt worden om te leren rijden;

2° les véhicules de formation qui sont inscrits par une école de conduite, le Fonds social Transport et Logistique ou un office régional de l'emploi et exclusivement utilisés pour l'apprentissage pratique de la conduite ;

3° terminaltrekkers die specifiek zijn uitgerust voor de handling van containers die worden gebruikt voor logistieke opdrachten in havengebieden en in distributie- en overslagcentra en die niet worden ingezet voor transport op de openbare weg;

4° marktwagens die op duurzame wijze zijn ingericht om als winkel te dienen en een toog of vaste kassa bevatten of worden gebruikt als toonzaal en de vrachtwagens en de trekkers die uitsluitend gebruikt worden in combinatie met een marktwagen.

---- historiek ----

- ingevoegd door art. 8 van het besluit van 30.11.2018 (B.S. 19.12.2018). Tekst treedt in werking vanaf aanslagjaar 2019

Afdeling 7 - Wijze van heffing

Art. 2.2.7.0.1

Voorbehouden voor toekomstig gebruik.

HOOFDSTUK 3 - Belasting op de inverterstelling

Afdeling 1 - Belastbaar voorwerp

Art. 2.3.1.0.1

Voorbehouden voor toekomstig gebruik.

Afdeling 2 - Belastingplichtigen

Art. 2.3.2.0.1.

Voorbehouden voor toekomstig gebruik.

Afdeling 3 - Belastbare grondslag

Art. 2.3.3.0.1.

Voorbehouden voor toekomstig gebruik.

3° les tracteurs pour terminaux qui sont développés spécifiquement pour la manutention de conteneurs utilisés pour réaliser des tâches logistiques dans des zones portuaires et dans des centres de dépôt ou de distribution et qui ne sont pas utilisés pour le transport sur la voie publique ;

4° les véhicules du marché qui sont conçus de manière durable pour servir de magasin et qui contiennent un comptoir et une caisse enregistreuse fixe ou qui sont utilisés comme salle d'exposition et les camions et les tracteurs qui sont exclusivement utilisés en combinaison avec un véhicule du marché.

---- historique ----

inséré par l'art. 8 de l'arrêté du 30.11.2018 (M.B. 19.12.2018). Texte entre en vigueur à partir de l'année d'imposition 2019

Section 7 - Modalités de perception

Art. 2.2.7.0.1

Réservé pour un usage futur

CHAPITRE 3 - Taxe de mise en circulation

Section 1re - Objet imposable

Art. 2.3.1.0.1

Réservé pour un usage futur

Section 2 - Contribuables

Art. 2.3.2.0.1.

Réservé pour un usage futur

Section 3 - Base imposable

Art. 2.3.3.0.1.

Réservé pour un usage futur

Afdeling 4 - Tarieven

Art. 2.3.4.0.1.

Voorbehouden voor toekomstig gebruik.

Afdeling 5 - Verminderingen

Art. 2.3.5.0.1.

Voorbehouden voor toekomstig gebruik.

Afdeling 6 - Vrijstellingen

Art. 2.3.6.0.1.

Voorbehouden voor toekomstig gebruik.

Afdeling 7 - Wijze van heffing

Art. 2.3.7.0.1.

Voorbehouden voor toekomstig gebruik.

HOOFDSTUK 4 - Eurovignet

Afdeling 1 - Belastbaar voorwerp

Art. 2.4.1.0.1.

Voorbehouden voor toekomstig gebruik.

Afdeling 2 - Belastingplichtigen

Art. 2.4.2.0.1.

Als conform artikel 2.4.2.0.1, § 2, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 een derde wordt aangewezen als houder van het voertuig, moet daarvan een schriftelijke verklaring worden voorgelegd aan de dienstverlener, vermeld in artikel 1.1.0.0.2, eerste lid, 7° /1, van dezelfde codex. De voormelde verklaring moet ondertekend zijn door de houder van het voertuig en door de derde die is aangewezen als houder van het voertuig.

---- historiek ----

Section 4 - Tarifs

Art. 2.3.4.0.1.

Réservé pour un usage futur

Section 5 - Réductions

Art. 2.3.5.0.1.

Réservé pour un usage futur

Section 6 - Exonérations

Art. 2.3.6.0.1.

Réservé pour un usage futur

Section 7 - Modalités de perception

Art. 2.3.7.0.1.

Réservé pour un usage futur

CHAPITRE 4 - Eurovignette

Section 1re - Objet imposable

Art. 2.4.1.0.1.

Réservé pour un usage futur

Section 2 - Contribuables

Art. 2.4.2.0.1.

Lorsque, conformément à l'article 2.4.2.0.1, § 2, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, un tiers est désigné comme détenteur du véhicule, il faut en présenter une déclaration écrite au prestataire de services, visé à l'article 1.1.0.0.2, alinéa premier, 7° /1, du même Code. La déclaration précitée doit être signée par le détenteur du véhicule et par le tiers qui a été désigné comme détenteur du véhicule.

---- historique ----

gewijzigd door art. 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 2015 (B.S., 10.08.2015). De tekst treedt in werking op 1 april 2016 (art. 4)

Afdeling 3 - Belastbare grondslag

Art. 2.4.3.0.1.

Voorbehouden voor toekomstig gebruik.

Afdeling 4 - Tarieven

Art. 2.4.4.0.1.

Voorbehouden voor toekomstig gebruik.

Afdeling 5 - Verminderingen

Art. 2.4.5.0.1.

Voorbehouden voor toekomstig gebruik.

Afdeling 6 - Vrijstellingen

Art. 2.4.6.0.1.

Overeenkomstig artikel 2.4.6.0.1, § 2, derdelid, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, kan de vrijstelling, vermeld in artikel 2.4.6.0.1, § 1, 2°, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, worden bewezen door het bijhouden van een rittenblad.

Voor het rittenblad, vermeld in het eerste lid, gelden de volgende vormvoorschriften en verplichtingen:

1° het rittenblad is een papieren document dat op uitdrukkelijk verzoek door de bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie aan de belastingplichtige wordt afgeleverd. Het rittenblad wordt door de bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie voorzien van een droogstempel en een geldigheidsperiode. Bij gebrek daaraan is het rittenblad niet geldig en kan het niet dienen als bewijs van de vrijstelling;

remplacé par art. 1er du Arrêté du

Gouvernement flamand du 17 juillet 2015 (M.B., 10.08.2015). Texte entre en vigueur le 1er avril 2016 (art. 4))

Section 3 - Base imposable

Art. 2.4.3.0.1.

Réservé pour un usage futur

Section 4 - Tarifs

Art. 2.4.4.0.1.

Réservé pour un usage futur

Section 5 - Réductions

Art. 2.4.5.0.1.

Réservé pour un usage futur

Section 6 - Exonérations

Art. 2.4.6.0.1.

Conformément à l'article 2.4.6.0.1, § 2, alinéa trois, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, les exonérations, citées dans l'article 2.4.6.0.1, § 1er, 2°, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, peuvent être prouvées à l'aide d'une feuille de route actualisée.

Les prescriptions formelles et obligations suivantes s'appliquent à la feuille de route, visée à l'alinéa premier :

1° la feuille de route est un document imprimé qui est délivré sur demande explicite par l'entité compétente de l'administration flamande au contribuable. La feuille de route est pourvue d'un sceau sec par l'entité compétente de l'administration flamande et d'une période de validité. A défaut, la feuille de route n'est pas valable et ne peut pas servir de preuve de l'exonération;

2° het rittenblad bevat een tabel van dertig afzonderlijke vakken, genummerd van één tot en met dertig. Voor de aanvang van elke ritdag vermeldt de belastingplichtige in onuitwisbare inkt de datum van gebruik, voluit geschreven, in het eerste openstaande vak. Het wijzigen, overschrijven, aanvullen of schrappen van de ingeschreven datum en iedere handeling waardoor een vak voor verschillende dagen kan worden gebruikt, maken dat vak ongeldig;

3° overeenkomstig artikel 2.4.6.0.1, § 2, derde lid, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 moet het rittenblad zich steeds in het voertuig bevinden. Bij controle moet de gebruiker het volledig ingevulde rittenblad steeds volledig ingevuld kunnen voorleggen;

4° de belastingplichtige die niet langer voldoet aan de voorwaarden van de vrijstelling, vermeld in artikel 2.4.6.0.1, § 1, 2°, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, en zoals bepaald in dit besluit, moet zijn vrijstelling uitdrukkelijk stopzetten bij de bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie;

5° het rittenblad kan niet worden vervangen en er kan evenmin een duplicaat worden afgeleverd. Bij verlies, vernietiging of diefstal is de belastingplichtige de belasting verschuldigd vanaf het begin van het belastbaar tijdperk.

Voor het rittenblad, vermeld in het eerste lid, gelden de volgende bepalingen voor de aanvang en de geldigheidsduur:

1° overeenkomstig artikel 2.4.6.0.1, § 2, vierde lid, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 is de geldigheidsduur van een rittenblad beperkt tot maximaal twaalf opeenvolgende maanden, te rekenen vanaf de aanvangsdatum van het rittenblad. Als het belastbaar tijdperk minder dan twaalf maanden bedraagt, wordt de geldigheidsduur van het rittenblad overeenkomstig ingekort. Er kan maar één rittenblad verkregen worden voor

2° la feuille de route comprend un tableau de trente cases séparées, numérotées de un à trente. Avant le début de chaque jour de route, le contribuable mentionne, à l'encre indélébile, la date d'utilisation, en toutes lettres, dans la première case libre. La modification, correction, complétion ou suppression de la date inscrite et tout acte permettant l'utilisation d'une case pour des jours différents, rendent cette case nulle;

3° conformément à l'article 2.4.6.0.1, § 2, alinéa trois, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, la feuille de route doit se trouver en permanence dans le véhicule. En cas de contrôle, l'utilisateur doit en tout temps pouvoir présenter la feuille de route entièrement complétée;

4° le contribuable qui ne répond plus aux conditions de l'exonération, visées à l'article 2.4.6.0.1, § 1er, 2°, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, et telles que définies au présent arrêté, doit explicitement arrêter son exonération auprès de l'entité compétente de l'administration flamande;

5° la feuille de route ne peut pas être remplacée et un duplicata ne peut pas non plus être délivré. En cas de perte, de destruction ou de vol, le contribuable doit payer la taxe de circulation à partir du début de la période imposable.

Les dispositions suivantes s'appliquent à la feuille de route, citée dans l'alinéa premier, en ce qui concerne le début et la durée de validité :

1° conformément à l'article 2.2.6.0.1, § 3, alinéa quatre, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, la durée de validité d'une feuille de route est limitée à douze mois consécutifs au maximum, à compter de la date de début de la feuille de route. Lorsque la période imposable comprend moins de douze mois, la durée de validité de la feuille de route est réduite conséquemment. Une seule feuille de route ne peut qu'être obtenue pour le même

hetzelfde voertuig door dezelfde belastingplichtige binnen een periode van twaalf maanden die volgt op de aanvangsdatum van het rittenblad. Deze voorwaarde geldt ook als het voertuig onder een andere nummerplaat wordt ingeschreven door dezelfde belastingplichtige binnen die periode van twaalf maanden;

2° overeenkomstig artikel 2.4.6.0.1, § 2, vijfde lid, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 kan de belastingplichtige die zijn aangifte of inschrijving stopzet en vervolgens opnieuw aangifte doet voor hetzelfde voertuig binnen een periode van twaalf maanden na de aanvangsdatum van het laatst geldige rittenblad, geen nieuw rittenblad aanvragen;

3° de belastingplichtige die in de loop van het belastbaar tijdperk het rittenblad stopzet zonder zijn aangifte voor het eurovignet gelijktijdig stop te zetten, is de belasting verschuldigd vanaf het begin van het belastbaar tijdperk;

4° overeenkomstig artikel 2.4.6.0.1, § 2, vijfde lid, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 kan de belastingplichtige die een rittenblad aanvraagt dat wordt geweigerd wegens laattijdige aanvraag, voor de periode van twaalf maanden die volgt op het begin van zijn lopende belastbaar tijdperk waarvoor de aanvraag van een rittenblad werd geweigerd, geen nieuw rittenblad aanvragen.

In afwijking van het derde lid, 1°, kan voor de voertuigen waarvoor een gecombineerd rittenblad met toepassing van artikel 2.2.6.0.1, § 2, 2°, en artikel 2.4.6.0.1, § 1, 2°, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, werd afgeleverd en waarvan het belastbaar tijdperk niet start op 1 januari, maar in de loop van het kalenderjaar, tijdens dat kalenderjaar een rittenblad worden aangevraagd voor het daaropvolgende belastbaar tijdperk.

véhicule par le même redevable dans une période de douze mois suivant la date de début de la feuille de route. Cette condition s'applique également lorsque le véhicule serait inscrit sous une autre plaque d'immatriculation par le même contribuable dans cette période de douze mois;

2° conformément à l'article 2.4.6.0.1, § 2, alinéa cinq, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, le contribuable qui arrête sa déclaration ou son inscription et qui fait ensuite à nouveau déclaration du même véhicule dans une période de douze mois après la date de début de la dernière feuille de route valable, ne pourra pas demander de nouvelle feuille de route;

3° le contribuable qui, au cours de la période imposable, arrête la feuille de route sans arrêter en même temps sa déclaration en ce qui concerne les taxes de circulation, sera imposé à partir du début de la période imposable;

4° conformément à l'article 2.2.6.0.1, § 3, alinéa cinq, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, le redevable qui demande une feuille de route qui est refusée en raison de demande tardive, ne pourra pas demander de nouvelle feuille de route pour la période de douze mois suivant le début de sa période imposable en cours pour laquelle la demande d'une feuille de route a été refusée.

Par dérogation à l'alinéa trois, 1°, en ce qui concerne les véhicules, pour lesquels une feuille de route combinée a été délivrée en application de l'article 2.2.6.0.1, § 2, 2°, et de l'article 2.4.6.0.1, § 1er, 2°, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, et dont la période imposable ne prend pas cours le 1er janvier, mais au cours de l'année calendaire, une feuille de route peut être demandée au cours de cette année calendaire pour la période imposable suivante.

Als een belastingplichtige het rittenblad, vermeld in het eerste lid, verkeerd gebruikt of er misbruik van maakt en niet voldoet aan de in dit besluit opgelegde vereisten, vervalt de vrijstelling voor het desbetreffende aanslagjaar en is de belasting verschuldigd voor het belastbaar tijdperk waarvoor het rittenblad werd aangevraagd.

Lorsqu'un redevable utilise la feuille de route incorrectement ou abuse de la feuille de route, visée à l'alinéa premier, et ne répond pas aux exigences imposées au présent arrêté, l'exonération pour l'année d'imposition concernée sera annulée et la taxe sera due pour la période imposable pour laquelle la feuille de route a été demandée.

Afdeling 7 - Wijze van heffing

Section 7 - Modalités de perception

Art. 2.4.7.0.1.

Art. 2.4.7.0.1.

Overeenkomstig artikel 1 van het Koninklijk besluit van 8 september 1997 tot bepaling van het wegennet waarop het eurovignet van toepassing is, omvat het wegennet, vermeld in artikel 2.4.7.0.1 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, de op het Belgische grondgebied gelegen gedeelten van de verkeerswegen die worden bepaald overeenkomstig de bijlage bij het Koninklijk besluit van 8 september 1997 tot bepaling van het wegennet waarop het eurovignet van toepassing is.

Conformément à l'article 1er de l'arrêté royal du 8 septembre 1997 fixant le réseau routier auquel l'Eurovignette s'applique, le réseau routier, cité dans l'article 2.4.7.0.1 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, comprend les parties des routes situées sur le territoire belge qui sont définies conformément à l'annexe de l'arrêté royal du 8 septembre 1997 désignant le réseau routier sur lequel l'Eurovignette est applicable

HOOFDSTUK 5 - Verkrottingsheffing woningen en gebouwen

CHAPITRE 5 - Taxe contre le délabrement d'habitations et de bâtiments

Afdeling 1 - Belastbaar voorwerp

Section 1re - Objet imposable

Art. 2.5.1.0.1.

Art. 2.5.1.0.1.

Voorbehouden voor toekomstig gebruik.

Réservé pour un usage futur

Afdeling 2 - Belastingplichtigen

Section 2 - Contribuables

Art. 2.5.2.0.1.

Art. 2.5.2.0.1.

Voorbehouden voor toekomstig gebruik.

Réservé pour un usage futur

Afdeling 3 - Belastbare grondslag

Section 3 - Base imposable

Art. 2.5.3.0.1.

Art. 2.5.3.0.1.

Voorbehouden voor toekomstig gebruik.

Réservé pour un usage futur

Afdeling 4 - Tarieven

Art. 2.5.4.0.1.

Voorbehouden voor toekomstig gebruik.

Afdeling 5 - Verminderingen

Art. 2.5.5.0.1.

Voorbehouden voor toekomstig gebruik.

Afdeling 6 - Vrijstellingen

Art. 2.5.6.0.1.

De houder van een zakelijk recht die meent in aanmerking te komen voor de vrijstelling van de heffing, vermeld in artikel 2.5.6.0.1 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, moet een verklaring op erewoord overleggen dat hij op het vermelde adres is ingeschreven en daar zijn hoofdverblijf heeft, en dat hij over geen andere woning beschikt.

Die verklaring kan worden overgelegd tot uiterlijk het einde van de bezwaartermijn, vermeld in artikel 3.5.2.0.1 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013. De verklaring geldt totdat ze wordt herroepen door de houder van het zakelijk recht. De houder van het zakelijk recht moet zijn verklaring herroepen zodra hij niet langer voldoet aan de voorwaarden om de vrijstelling van de heffing te krijgen.

Zolang de houder van het zakelijk recht geen aanslagbiljet heeft ontvangen, moet de verklaring worden overgelegd aan het agentschap. Na de ontvangst van het aanslagbiljet moet de verklaring worden overgelegd aan de bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie.

Een onvolledige of onjuiste verklaring en een te late herroeping worden beschouwd als een ontduiking van de heffing.

Section 4 - Tarifs

Art. 2.5.4.0.1.

Réservé pour un usage futur

Section 5 - Réductions

Art. 2.5.5.0.1.

Réservé pour un usage futur

Section 6 - Exonérations

Art. 2.5.6.0.1.

Le détenteur d'un droit réel qui pense être éligible à l'exonération de la taxe, citée dans l'article 2.5.6.0.1 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, doit déposer une déclaration sur l'honneur qu'il est inscrit la adresse mentionnée, qu'il y a son domicile principal et qu'il ne dispose pas d'une autre habitation.

Cette déclaration peut être déposée jusqu'au plus tard à la fin du délai de réclamation, cité dans l'article 3.5.2.0.1 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013. La déclaration vaut jusqu'à ce qu'elle est révoquée par le détenteur du droit réel. Le détenteur du droit réel doit révoquer sa déclaration dès qu'il ne répond plus aux conditions d'exonération de la taxe.

Tant que le détenteur du droit réel n'a pas reçu une feuille d'imposition, la déclaration doit être présentée à l'agence. Après réception de la feuille d'imposition, la déclaration doit être transmise à l'entité compétente de l'administration compétente.

Une déclaration incomplète ou inexacte ainsi qu'une révocation tardive seront considérées comme fraude fiscale.

---- historiek ----

gewijzigd door art. 8 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 15.09.2017. De tekst is in werking getreden op 02.11.2017

Afdeling 7 - Wijze van heffing

Art. 2.5.7.0.1.

Voorbehouden voor toekomstig gebruik.

**HOOFDSTUK 6 - Leegstandheffing
bedrijfsruimten**

Afdeling 1 - Belastbaar voorwerp

Art. 2.6.1.0.1.

Voorbehouden voor toekomstig gebruik.

Afdeling 2 - Belastingplichtigen

Art. 2.6.2.0.1.

Voorbehouden voor toekomstig gebruik.

Afdeling 3 - Belastbare grondslag

Art. 2.6.3.0.1.

Voorbehouden voor toekomstig gebruik.

Afdeling 4 - Tarieven

Art. 2.6.4.0.1.

Voorbehouden voor toekomstig gebruik.

Afdeling 5 - Verminderingen

Art. 2.6.5.0.1.

Voorbehouden voor toekomstig gebruik.

Afdeling 6 - Vrijstellingen

Art. 2.6.6.0.1.

Voorbehouden voor toekomstig gebruik.

---- historique ----

modifié par l'art. 8 de l'Arrêté du Gouvernement flamand du 15.09.2017. Texte entre en vigueur le 02.11.2017

Section 7 - Modalités de perception

Art. 2.5.7.0.1.

Réservé pour un usage futur

**CHAPITRE 6 - Taxe sur les sites d'activité
économique désaffectés**

Section 1re - Objet imposable

Art. 2.6.1.0.1.

Réservé pour un usage futur

Section 2 - Contribuables

Art. 2.6.2.0.1.

Réservé pour un usage futur

Section 3 - Base imposable

Art. 2.6.3.0.1.

Réservé pour un usage futur

Section 4 - Tarifs

Art. 2.6.4.0.1.

Réservé pour un usage futur

Section 5 - Réductions

Art. 2.6.5.0.1.

Réservé pour un usage futur

Section 6 - Exonérations

Art. 2.6.6.0.1.

Réservé pour un usage futur

Afdeling 7 - Wijze van heffing

Art. 2.6.7.0.1.

§ 1. De eigenaar stuurt het vernieuwingsvoorstel of het verzoek tot verlenging van de opschortingstermijn, vermeld in artikel 2.6.7.1.1 en artikel 2.6.7.1.2 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, met een beveiligde zending naar het departement.

§ 2. Het vernieuwingsvoorstel omvat de volgende documenten:

1° een situatietekening die het mogelijk maakt de ligging van de bedrijfsruimte te bepalen ten opzichte van de omliggende bebouwing;

2° een beschrijving van de aard en omvang van de geplande werkzaamheden die de reden van opname in de inventaris moeten opheffen, alsook een kostprijsraming;

3° een summier beschrijving van de beoogde (her)bestemmingswerkzaamheden;

4° de geplande aanvangsdatum en de uitvoeringstermijn van de werkzaamheden;

5° de omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit of voor stedenbouwkundige handelingen, als die vereist zijn, volgens de aard van de werkzaamheden.

De aanvraag tot opschorting van de heffing wordt eveneens bijgevoegd.

§ 3. Het verzoek tot verlenging van de opschortingstermijn wordt gestaafd door de nodige stukken die aantonen dat:

Section 7 - Modalités de perception

Art. 2.6.7.0.1.

§ 1er. Le propriétaire envoie la proposition de rénovation ou la demande de prolongation du délai de suspension, cité dans les articles 2.6.7.1.1 et 2.6.7.1.2 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, au département par envoi sécurisé.

§ 2. La proposition de rénovation contient les documents suivants :

1° une esquisse de la situation qui permet de définir la localisation du site d'activités économiques par rapport aux constructions avoisinantes;

2° une description de la nature et de l'ampleur des travaux envisagés qui devraient abroger l'inscription dans l'inventaire, ainsi qu'une estimation du coût;

3° une description succincte des travaux de (ré)affectation envisagés;

4° la date de début envisagée et le délai d'exécution des travaux;

5° le permis d'environnement pour l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée ou pour des actes urbanistiques, si requis, suivant la nature des travaux.

La demande de suspension de la taxe est également jointe.

§ 3. La demande de prolongation de suspension est motivée par les pièces nécessaires justifiant :

1° (...)

2° de aanvaarde vernieuwing dermate buitengewone werkzaamheden omvat dat ze niet kan worden voltooid binnen de opschortingstermijn, vermeld in artikel 2.6.7.1.1, tweede lid, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013;

3° de aanvaarde vernieuwing omwille van economische, ruimtelijke, juridische en/of (milieu)technische redenen dermate complex is dat ze niet kan worden voltooid binnen de opschortingstermijn, vermeld in artikel 2.6.7.1.1, tweede lid, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013.

De aanvraag tot verlenging van de opschorting van de heffing wordt eveneens bijgevoegd.

§ 4. (...).

§ 5. Het departement betekent zijn beslissing over de al dan niet aanvaarding van het vernieuwingsvoorstel of van het verzoek tot verlenging van de opschortingstermijn, samen met de eventuele vermelding van de opschorting van de heffing, hetzij na de verzendingsdatum van het schrijven inzake de volledigheid van het voorstel tot vernieuwing, hetzij na de dag die volgt op het verstrijken van de termijn vermeld in paragraaf 4, derde lid, in het geval het departement geen schrijven inzake de volledigheid heeft betekend.

1° (...)

2° que la rénovation acceptée comprend des travaux tellement extraordinaires qu'elle ne peut pas être achevée dans le délai de suspension, cité dans l'article 2.6.7.1.1, alinéa deux, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013;

3° la rénovation acceptée est tellement complexe, pour des raisons économiques, spatiales, juridiques et/ou (éco)techniques, qu'elle ne peut pas être achevée dans le délai de suspension, cité dans l'article 2.6.7.1.1, alinéa deux, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013.

La demande de prolongation de la taxe suspension de la taxe est également jointe.

§ 4. (...)

§ 5. Le département notifie sa décision sur l'acceptation ou non de la proposition de rénovation ou de la demande de prolongation du délai de la suspension, conjointement avec la mention éventuelle de la suspension, soit après la date en matière de la complétude de la proposition de rénovation, soit après le jour qui suit l'échéance du délai cité dans le paragraphe 4, alinéa trois, dans le cas où le département n'a pas notifié une lettre relative à la complétude.

§ 6. Als het departement binnen de termijn van dertig kalenderdagen nog geen beslissing heeft betekend, wordt het voorstel of het verzoek tot verlenging van de opschorting geacht aanvaard te zijn. Het departement verleent de aanvrager in dat geval een opschorting.

---- *historiek* ----

gewijzigd door art. 16, 1° en 3° van het besluit van 10.07.2026 (B.S., 26.08.2026). Inwerkingtreding: 05.09.2026

gewijzigd door art. 16, 2° van het besluit van 10.07.2026 (B.S., 26.08.2026). Inwerkingtreding: 01.01.2025

vervangen door art. 756 van het besluit van 27.11.2015 (B.S., 23.02.2016). Inwerkingtreding: 23.02.2017 (art. 797)

Art. 2.6.7.0.2.

De eigenaar stuurt het verzoek tot opschorting voor bedrijfsruimten die het voorwerp uitmaken van een ontwerp van brownfieldconvenant dat de Vlaamse Regering principieel heeft goedgekeurd met een beveiligde zending naar het departement. De aanvraag tot opschorting moet worden gestaafd door een ontwerp van brownfieldconvenant en een verwijzing naar de beslissing van de Vlaamse Regering met toepassing van hoofdstuk III van het decreet van 30 maart 2007 betreffende de Brownfieldconvenanten.

Het departement betekent de al dan niet aanvaarding van het voorstel tot opschorting aan de indiener binnen dertig kalenderdagen na de verzendingsdatum van de beveiligde zending over de aanvraag tot opschorting voor bedrijfsruimten die het voorwerp uitmaken van een ontwerp van brownfieldconvenant dat de Vlaamse Regering principieel heeft goedgekeurd.

§ 6. Si le département n'a pas encore notifié de décision dans le délai de trente jours civils, cité dans le paragraphe 5, la proposition ou la demande de prolongation de la suspension est réputée être acceptée. Dans ce cas, le département accorde une suspension au demandeur.

---- *historique* ----

modifié par l'art. 16, 1° et 3° de l'arrêté du 10.07.2026 (M.B., 26.08.2026). En vigueur le 05.09.2026

modifié par l'art. 16, 2° de l'arrêté du 10.07.2026 (M.B., 26.08.2026). En vigueur le 01.01.2025

remplacé par l'art. 756 de l'arrêté 27.11.2015 (M.B., 23.02.2016). Entrée en vigueur le 23.02.2017 (art. 797)

Art. 2.6.7.0.2.

Le propriétaire envoie la demande de suspension pour les sites d'activités économiques faisant l'objet d'un projet de convention de friche industrielle, approuvé en principe par le Gouvernement flamand par envoi sécurisé au département. La demande de suspension doit être appuyée par un projet de convention de friche industrielle et une référence à la décision du Gouvernement flamand en application du chapitre III du décret du 30 mars 2007 relatif aux conventions Brownfield.

Le département doit notifier l'acceptation ou non de la proposition de suspension à l'auteur de la demande dans un délai de trente jours calendaires suivant la date d'envoi de l'envoi sécurisé en matière de la demande de suspension pour des sites d'activités économiques faisant l'objet d'un projet de convention de friche industrielle, approuvé en principe par le Gouvernement flamand.

Als het departement binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, geen beslissing heeft betekend, wordt het voorstel geacht aanvaard te zijn. Het departement verleent de aanvrager in dat geval een opschorting van de heffing.

---- *historiek* ----

gewijzigd door art. 17 van het besluit van 10.07.2026 (B.S., 26.08.2026). Inwerkingtreding: 05.09.2026

Art. 2.6.7.0.3.

De eigenaar stuurt het verzoek tot opschorting voor bedrijfsruimten die het voorwerp uitmaken van een door de OVAM conform verklaard bodemsaneringsproject, met een beveiligde zending naar het departement. De aanvraag tot opschorting moet worden gestaafd door een afschrift van het door de OVAM conform verklaard bodemsaneringsproject, met toepassing van titel III, hoofdstuk V, van het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming.

Het departement betekent de al dan niet aanvaarding van het voorstel tot opschorting aan de indiener binnen dertig kalenderdagen na de verzendingsdatum van de aangetekende brief over de aanvraag tot opschorting voor bedrijfsruimten die het voorwerp uitmaken van een door de OVAM conform verklaard bodemsaneringsproject.

Als het departement binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, geen beslissing heeft betekend, wordt het voorstel geacht aanvaard te zijn. Het departement verleent de aanvrager in dat geval een opschorting van de heffing.

Lorsque, dans le délai, cité dans l'alinéa deux, aucune décision n'a été notifiée, la décision est réputée être favorable. Dans ce cas, le département accorde une suspension de la taxe au demandeur.

---- *historique* ----

modifié par l'art. 17 de l'arrêté du 10.07.2026 (M.B., 26.08.2026). En vigueur le 05.09.2026

Art. 2.6.7.0.3.

Le propriétaire envoie la demande de suspension pour les sites d'activités économiques faisant l'objet d'un projet d'assainissement de sol déclaré conforme par OVAM par envoi sécurisé au département. La demande de suspension doit être appuyée par une copie du projet d'assainissement du sol déclaré conforme par l'OVAM, en application du titre III, chapitre V, du décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol.

Le département doit notifier l'acceptation ou non de la proposition de suspension à la personne ayant introduit la demande dans un délai de trente jours calendaires suivant la date d'envoi du courrier en matière de la demande de suspension pour des biens immobiliers faisant l'objet d'un projet d'assainissement du sol déclaré conforme par l'OVAM.

Lorsque, dans le délai, cité dans l'alinéa deux, aucune décision n'a été notifiée, la décision est réputée être favorable. Dans ce cas, le département accorde une suspension de la taxe au demandeur.

---- *historiek* ----

gewijzigd door art. 18 van het besluit van 10.07.2026 (B.S., 26.08.2026). Inwerkingtreding: 05.09.2026

Art. 2.6.7.0.4.

De eigenaar stuurt het verzoek tot opschorting voor tijdelijk om bedrijfseconomische redenen leegstaande maar niet verwaarloosde bedrijfsruimten, met een beveiligde zending naar het departement. De aanvraag tot opschorting moet worden gestaafd door een verslag van de erkende provinciale ontwikkelingsmaatschappij van de provincie waarin de gemeente ligt.

Het departement kan het verzoek tot opschorting aanvaarden als aan de hand van het verslag, opgemaakt door de erkende provinciale ontwikkelingsmaatschappij van de provincie waarin de gemeente ligt, blijkt dat de leegstaande bedrijfsruimte onmiddellijk kan worden hergebruikt.

Het departement betekent de al dan niet aanvaarding van het voorstel tot opschorting aan de indiener binnen dertig kalenderdagen na de verzendingsdatum van de beveiligde zending over de aanvraag tot opschorting voor tijdelijk om bedrijfseconomische redenen leegstaande maar niet vervallen bedrijfsruimten.

Als het departement binnen de termijn, vermeld in het derde lid, geen beslissing heeft betekend, wordt het voorstel geacht aanvaard te zijn. Het departement verleent de aanvrager in dat geval een opschorting.

---- *historique* ----

modifié par l'art. 18 de l'arrêté du 10.07.2026 (M.B., 26.08.2026). En vigueur le 05.09.2026

Art. 2.6.7.0.4.

Le propriétaire envoie la demande de suspension pour les sites d'activités économiques temporairement abandonnés pour des raisons d'entreprise économiques mais non délabrés, par envoi sécurisé au département. La demande de suspension doit être motivée par un rapport d'une société de développement provinciale agréée de la province dans laquelle la commune se situe.

Le département peut accepter la demande de suspension s'il ressort du rapport, dressé par la société de développement provinciale agréée de la province dans laquelle la commune se situe, que le site d'activités économiques peut immédiatement être réutilisé.

Le département doit notifier l'acceptation ou non de la proposition de suspension à l'auteur de la demande dans un délai de trente jours calendaires suivant la date d'envoi de l'envoi sécurisé en matière de la demande de suspension pour des sites d'activités économiques temporairement abandonnés pour des raisons d'entreprise économiques mais non délabrés.

Lorsque le département n'a pas notifié de décision dans le délai, cité dans l'alinéa trois, la proposition est réputée être favorable. Dans ce cas, le département accorde une suspension au demandeur.

---- historiek ----

gewijzigd door art. 18 van het besluit van 10.07.2026 (B.S., 26.08.2026). Inwerkingtreding: 05.09.2026

HOOFDSTUK 7 - Erfbelasting

---- historiek ----

Hoofdstuk 7 toegevoegd door art. 28 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 dec. 2014 (B.S., 22.01.2015). Tekst treedt in werking vanaf 1 januari 2015. (art.41)

Afdeling 1 - Belastbaar voorwerp

Art. 2.7.1.0.1.

Voorbehouden voor toekomstig gebruik.

Afdeling 2 - Belastingplichtigen

Art. 2.7.2.0.1.

Voorbehouden voor toekomstig gebruik.

Afdeling 3 - Belastbare grondslag

Art. 2.7.3.0.1.

Voorbehouden voor toekomstig gebruik.

Afdeling 4 - Tarieven

Art. 2.7.4.0.1.

Voorbehouden voor toekomstig gebruik.

Afdeling 5 - Verminderingen

Art. 2.7.5.0.1.

---- historique ----

modifié par l'art. 18 de l'arrêté du 10.07.2026 (M.B., 26.08.2026). En vigueur le 05.09.2026

CHAPITRE 7 Impôt de succession

---- historique ----

chapitre 7 est ajouté par l'art. 28 de l'Arr. du Gouvernement flamand du 19 déc. 2014 (M.B., 22.01.2015). Texte applicable à partir du 1er janv. 2015 (art. 41).

Section 1re - Objet imposable

Art. 2.7.1.0.1.

Réservé pour un usage futur

Section 2 - Contribuables

Art. 2.7.2.0.1.

Réservé pour un usage futur

Section 3 - Base imposable

Art. 2.7.3.0.1.

Réservé pour un usage futur

Section 4 - Tarifs

Art. 2.7.4.0.1.

Réservé pour un usage futur

Section 5 - Réductions

Art. 2.7.5.0.1.

Voorbehouden voor toekomstig gebruik.

Afdeling 6 - Vrijstellingen

Art. 2.7.6.0.1.

Voorbehouden voor toekomstig gebruik.

Afdeling 7 - Wijze van heffing

Art. 2.7.7.0.1.

Voorbehouden voor toekomstig gebruik.

HOOFDSTUK 8 - Schenkbelasting

---- historiek ----

Hoofdstuk 8 toegevoegd door art. 29 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 dec. 2014 (B.S., 22.01.2015). Tekst treedt in werking vanaf 1 januari 2015. (art.41)

Afdeling 1 - Belastbaar voorwerp

Art. 2.8.1.0.1.

Voorbehouden voor toekomstig gebruik.

Afdeling 2 - Belastingplichtigen

Art. 2.8.2.0.1.

Voorbehouden voor toekomstig gebruik.

Réservé pour un usage futur

Section 6 - Exonérations

Art. 2.7.6.0.1.

Réservé pour un usage futur

Section 7 - Modalité de perception

Art. 2.7.7.0.1.

Réservé pour un usage futur

CHAPITRE 8 - Impôt de donation

---- historique ----

chapitre 8 est ajouté par l'art. 29 de l'Arr. du Gouvernement flamand du 19 déc. 2014 (M.B., 22.01.2015). Texte applicable à partir du 1er janv. 2015 (art. 41).

Section 1er - Objet imposable

Art. 2.8.1.0.1.

Réservé pour un usage futur

Section 2 - Contribuables

Art. 2.8.2.0.1.

Réservé pour un usage futur

Afdeling 3 - Belastbare grondslag

Art. 2.8.3.0.1.

Voorbehouden voor toekomstig gebruik.

Afdeling 4 - Tarieven

Art. 2.8.4.0.1.

Voorbehouden voor toekomstig gebruik.

Afdeling 5 - Verminderingen

Art. 2.8.5.0.1.

Voorbehouden voor toekomstig gebruik.

Afdeling 6 - Vrijstellingen

Art. 2.8.6.0.1.

Voorbehouden voor toekomstig gebruik.

Afdeling 7 - Wijze van heffing

Art. 2.8.7.0.1.

Voorbehouden voor toekomstig gebruik.

HOOFDSTUK 9 - Verkooprecht

---- historiek ----

Hoofdstuk 9 toegevoegd door art. 30 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 dec. 2014 (B.S., 22.01.2015). Tekst treedt in werking vanaf 1 januari 2015. (art.41)

Afdeling 1 - Belastbaar voorwerp

Art. 2.9.1.0.1.

Voorbehouden voor toekomstig gebruik.

Afdeling 2 - Belastingplichtigen

Art. 2.9.2.0.1.

Voorbehouden voor toekomstig gebruik.

Section 3 - Base imposable

Art. 2.8.3.0.1.

Réservé pour un usage futur

Section 4 - Tarifs

Art. 2.8.4.0.1.

Réservé pour un usage futur

Section 5 - Réductions

Art. 2.8.5.0.1.

Réservé pour un usage futur

Section 6 - Exonérations

Art. 2.8.6.0.1.

Réservé pour un usage futur

Section 7 - Modalité de perception

Art. 2.8.7.0.1.

Réservé pour un usage futur

CHAPITRE 9 - Droit de vente

---- historique ----

chapitre 9 est ajouté par l'art. 30 de l'Arr. du Gouvernement flamand du 19 déc. 2014 (M.B., 22.01.2015). Texte applicable à partir du 1er janv. 2015 (art. 41).

Section Ire - Objet imposable

Art. 2.9.1.0.1.

Réservé pour un usage futur

Section 2 - Contribuables

Art. 2.9.2.0.1.

Réservé pour un usage futur

Afdeling 3 - Belastbare grondslag

Art. 2.9.3.0.1.

Voorbehouden voor toekomstig gebruik.

Afdeling 4 - Tarieven

Art. 2.9.4.0.1.

In het geval, vermeld in artikel 3.6.0.0.6, § 6, eerste lid, 2°, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wordt het maximum inkomen van het gebouwd onroerend goed en van zijn aanhorigheden vastgesteld conform artikel 2.9.4.2.1, § 2, 2°, b) en c), van de voormelde codex en volgens het daarin gemaakte onderscheid, met dien verstande dat de datum waarop het kadastraal inkomen is vastgesteld na voltooiing van het gebouw, in de plaats komt van de datum van de akte van verkrijging.

---- historiek ----

toegevoegd door art. 30 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 dec. 2014 (B.S., 22.01.2015). Tekst treedt in werking vanaf 1 januari 2015. (art.41)

Art. 2.9.4.0.2.

(...)

---- historiek ----

opgeheven door art. 20 van het decreet van 22.06.2018 (B.S. 24.07.2018). Tekst treedt in werking vanaf aanslagjaar 2019

toegevoegd door art. 30 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 dec. 2014 (B.S., 22.01.2015). Tekst treedt in werking vanaf 1 januari 2015. (art.41)

Afdeling 5 - Verminderingen

Art. 2.9.5.0.1.

Voorbehouden voor toekomstig gebruik.

Section 3 - Base imposable

Art. 2.9.3.0.1.

Réservé pour un usage futur

Section 4 - Tarifs

Art. 2.9.4.0.1.

Dans le cas, mentionné à l'article 3.6.0.0.6, § 6, alinéa 1er, 2°, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, le revenu maximum de l'immeuble construit et de ses dépendances est fixé conformément à l'article 2.9.4.2.1, § 2, 2°, b) et c), du code précité et selon la distinction qui y est faite, étant entendu que la date à laquelle le revenu cadastral est déterminé après l'achèvement du bâtiment est substituée à la date de l'acte d'acquisition.

---- historique ----

ajouté par l'art. 30 de l'Arr. du Gouvernement flamand du 19 déc. 2014 (M.B., 22.01.2015). Texte applicable à partir du 1er janv. 2015 (art. 41).

Art. 2.9.4.0.2.

(...)

---- historique ----

abrogé par l'art. 20 du décret du 22.06.2018 (M.B. 24.07.2018). Texte entre en vigueur à partir de l'année d'imposition 2019

ajouté par l'art. 30 de l'Arr. du Gouvernement flamand du 19 déc. 2014 (M.B., 22.01.2015). Texte applicable à partir du 1er janv. 2015 (art. 41).

Section 5 - Réductions

Art. 2.9.5.0.1.

Réservé pour un usage futur

Afdeling 6 - Vrijstellingen

Art. 2.9.6.0.1.

(...)

---- historiek ----

opgeheven door art. 20 van het decreet van 22.06.2018 (B.S. 24.07.2018). Tekst treedt in werking vanaf aanslagjaar 2019

toegevoegd door art. 30 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 dec. 2014 (B.S., 22.01.2015). Tekst treedt in werking vanaf 1 januari 2015. (art.41)

Afdeling 7 - Wijze van heffing

Art. 2.9.7.0.1.

(...)

---- historiek ----

opgeheven door art. 20 van het decreet van 22.06.2018 (B.S. 24.07.2018). Tekst treedt in werking vanaf aanslagjaar 2019

toegevoegd door art. 30 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 dec. 2014 (B.S., 22.01.2015). Tekst treedt in werking vanaf 1 januari 2015. (art.41)

HOOFDSTUK 10 - Verdeelrecht

---- historiek ----

hoofdstuk 10 toegevoegd door art. 31 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 dec. 2014 (B.S., 22.01.2015). Tekst treedt in werking vanaf 1 januari 2015. (art.41)

Afdeling 1 - Belastbaar voorwerp

Art. 2.10.1.0.1.

Voorbehouden voor toekomstig gebruik.

Section 6 - Exonérations

Art. 2.9.6.0.1.

(...)

---- historique ----

abrogé par l'art. 20 du décret du 22.06.2018 (M.B. 24.07.2018). Texte entre en vigueur à partir de l'année d'imposition 2019

ajouté par l'art. 30 de l'Arr. du Gouvernement flamand du 19 déc. 2014 (M.B., 22.01.2015). Texte applicable à partir du 1er janv. 2015 (art. 41).

Section 7 - Modalité de perception

Art. 2.9.7.0.1.

(...)

---- historique ----

abrogé par l'art. 20 du décret du 22.06.2018 (M.B. 24.07.2018). Texte entre en vigueur à partir de l'année d'imposition 2019

ajouté par l'art. 30 de l'Arr. du Gouvernement flamand du 19 déc. 2014 (M.B., 22.01.2015). Texte applicable à partir du 1er janv. 2015 (art. 41).

CHAPITRE 10 - Droit de partage

---- historique ----

chapitre 10 est ajouté par l'art. 31 de l'Arr. du Gouvernement flamand du 19 déc. 2014 (M.B., 22.01.2015). Texte applicable à partir du 1er janv. 2015 (art. 41).

Section Ire - Objet imposable

Art. 2.10.1.0.1.

Réservé pour une utilisation ultérieure.

Afdeling 2 - Belastingplichtigen

Art. 2.10.2.0.1.

Voorbehouden voor toekomstig gebruik.

Afdeling 3 - Belastbare grondslag

Art. 2.10.3.0.1.

Voorbehouden voor toekomstig gebruik.

Afdeling 4 - Tarieven

Art. 2.10.4.0.1.

Voorbehouden voor toekomstig gebruik.

Afdeling 5 - Verminderingen

Art. 2.10.5.0.1.

Voorbehouden voor toekomstig gebruik.

Afdeling 6 - Vrijstellingen

Art. 2.10.6.0.1.

Voorbehouden voor toekomstig gebruik.

Afdeling 7 - Wijze van heffing

Art. 2.10.7.0.1.

Voorbehouden voor toekomstig gebruik.

**HOOFDSTUK 11 - Recht op
hypotheekvestiging**

---- historiek ----

Hoofdstuk 11 toegevoegd door art. 32 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 dec. 2014 (B.S., 22.01.2015). Tekst treedt in werking vanaf 1 januari 2015. (art.41)

Afdeling 1 - Belastbaar voorwerp

Art. 2.11.1.0.1.

Voorbehouden voor toekomstig gebruik.

Section 2 - Contribuables

Art. 2.10.2.0.1.

Réservé pour une utilisation ultérieure.

Section 3 - Base imposable

Art. 2.10.3.0.1.

Réservé pour une utilisation ultérieure.

Section 4 - Tarifs

Art. 2.10.4.0.1.

Réservé pour une utilisation ultérieure.

Section 5 - Réductions

Art. 2.10.5.0.1.

Réservé pour une utilisation ultérieure.

Section 6 - Exonérations

Art. 2.10.6.0.1.

Réservé pour une utilisation ultérieure.

Section 7 - Modalité de perception

Art. 2.10.7.0.1.

Réservé pour une utilisation ultérieure.

**CHAPITRE 11 - Droit à la constitution
d'hypothèque**

---- historique ----

chapitre 11 est ajouté par l'art. 32 de l'Arr. du Gouvernement flamand du 19 déc. 2014 (M.B., 22.01.2015). Texte applicable à partir du 1er janv. 2015 (art. 41).

Section 1re - Objet imposable

Art. 2.11.1.0.1.

Réservé pour une utilisation ultérieure.

<i>Afdeling 2 - Belastingplichtigen</i>	<i>Section 2 - Contribuables</i>
Art. 2.11.2.0.1.	Art. 2.11.2.0.1.
<i>Voorbehouden voor toekomstig gebruik.</i>	<i>Réservé pour une utilisation ultérieure.</i>
<i>Afdeling 3 - Belastbare grondslag</i>	<i>Section 3 - Base imposable</i>
Art. 2.11.3.0.1.	Art. 2.11.3.0.1.
<i>Voorbehouden voor toekomstig gebruik.</i>	<i>Réservé pour une utilisation ultérieure.</i>
<i>Afdeling 4 - Tarieven</i>	<i>Section 4 - Tarifs</i>
Art. 2.11.4.0.1.	Art. 2.11.4.0.1.
<i>Voorbehouden voor toekomstig gebruik.</i>	<i>Réservé pour une utilisation ultérieure.</i>
<i>Afdeling 5 - Verminderingen</i>	<i>Section 5 - Réductions</i>
Art. 2.11.5.0.1.	Art. 2.11.5.0.1.
<i>Voorbehouden voor toekomstig gebruik.</i>	<i>Réservé pour une utilisation ultérieure.</i>
<i>Afdeling 6 - Vrijstellingen</i>	<i>Section 6 - Exonérations</i>
Art. 2.11.6.0.1.	Art. 2.11.6.0.1.
<i>Voorbehouden voor toekomstig gebruik.</i>	<i>Réservé pour une utilisation ultérieure.</i>
<i>Afdeling 7 - Wijze van heffing</i>	<i>Section 7 - Modalité de perception</i>
Art. 2.11.7.0.1.	Art. 2.11.7.0.1.
<i>Voorbehouden voor toekomstig gebruik.</i>	<i>Réservé pour une utilisation ultérieure.</i>
HOOFDSTUK 12 - Belasting op de spelen en weddenschappen	Chapitre 12. Taxe sur les jeux et les paris
<i>---- historiek ----</i>	<i>---- historique ----</i>
<i>Hoofdstuk 12 ingevoegd door art. 1 van het besluit van 14.12.2018 (B.S., 28.12.2018).</i>	<i>Chapitre 12 inséré par l'art. 1 de l'arrêté du 14.12.2018 (M.B. 28.12.2018). Entre en</i>
<i>Tekst treedt in werking op 01.01.2019</i>	<i>vigueur le 01.01.2019</i>
<i>Afdeling 1 - Belastbaar voorwerp</i>	<i>Section 1ère. Objet imposable</i>
Art. 2.12.1.0.1.	Art. 2.12.1.0.1.
<i>Voorbehouden voor toekomstig gebruik.</i>	<i>Réservé pour une utilisation ultérieure.</i>

Afdeling 2 - Belastingplichtigen

Art. 2.12.2.0.1.

Voorbehouden voor toekomstig gebruik.

Afdeling 3 - Belastbare grondslag

Art. 2.12.3.0.1.

Voorbehouden voor toekomstig gebruik.

Afdeling 4 - Tarieven

Art. 2.12.4.0.1.

Voorbehouden voor toekomstig gebruik.

Afdeling 5 - Verminderingen

Art. 2.12.5.0.1.

Voorbehouden voor toekomstig gebruik.

Afdeling 6 - Vrijstellingen

Art. 2.12.6.0.1.

Voorbehouden voor toekomstig gebruik.

Afdeling 7 - Wijze van heffing

Art. 2.12.7.0.1.

Voorbehouden voor toekomstig gebruik.

**HOOFDSTUK 13 - Belasting op de
automatische ontspanningstoestellen**

---- historiek ----

*Hoofdstuk 13 ingevoegd door art. 2 van het
besluit van 14.12.2018 (B.S., 28.12.2018).*

Tekst treedt in werking op 01.01.2019

Afdeling 1 - Belastbaar voorwerp

Art. 2.13.1.0.1.

Voorbehouden voor toekomstig gebruik.

Section 2. Contribuables

Art. 2.12.2.0.1.

Réservé pour une utilisation ultérieure.

Section 3. Base imposable

Art. 2.12.3.0.1.

Réservé pour une utilisation ultérieure.

Section 4. Tarifs

Art. 2.12.4.0.1.

Réservé pour une utilisation ultérieure.

Section 5. Réductions

Art. 2.12.5.0.1.

Réservé pour une utilisation ultérieure.

Section 6. Exonérations

Art. 2.12.6.0.1.

Réservé pour une utilisation ultérieure.

Section 7. Modalités de perception

Art. 2.12.7.0.1.

Réservé pour une utilisation ultérieure.

**Chapitre 13. Taxe sur les appareils
automatiques de divertissement**

---- historique ----

*Chapitre 13 inséré par l'art. 2 de l'arrêté du
14.12.2018 (M.B. 28.12.2018). Entre en*

vigueur le 01.01.2019

Section 1ère. Objet imposable

Art. 2.13.1.0.1.

Réservé pour une utilisation ultérieure.

Afdeling 2 - Belastingplichtigen

Art. 2.13.2.0.1.

Voorbehouden voor toekomstig gebruik.

Afdeling 3 - Belastbare grondslag

Art. 2.13.3.0.1.

Voorbehouden voor toekomstig gebruik.

Afdeling 4 - Tarieven

Art. 2.13.4.0.1.

Voorbehouden voor toekomstig gebruik.

Afdeling 5 - Verminderingen

Art. 2.13.5.0.1.

Voorbehouden voor toekomstig gebruik.

Afdeling 6 - Vrijstellingen

Art. 2.13.6.0.1.

Voorbehouden voor toekomstig gebruik.

Afdeling 7 - Wijze van heffing

Art. 2.13.7.0.1.

Voorbehouden voor toekomstig gebruik.

TITEL 3 - Inning en invordering

HOOFDSTUK 1 - Inleidende bepalingen, opcentiemen, opdecim en administratieve onkostenvergoedingen

Art. 3.1.0.0.1.

Een bedrag van 20 % van de elk jaar geïnde leegstandsheffing bedrijfsruimten, met uitzondering van de gemeentelijke opcentiemen, de nalatigheidsinteressen, de

Section 2. Contribuables

Art. 2.13.2.0.1.

Réservé pour une utilisation ultérieure.

Section 3. Base imposable

Art. 2.13.3.0.1.

Réservé pour une utilisation ultérieure.

Section 4. Tarifs

Art. 2.13.4.0.1.

Réservé pour une utilisation ultérieure.

Section 5. Réductions

Art. 2.13.5.0.1.

Réservé pour une utilisation ultérieure.

Section 6. Exonérations

Art. 2.13.6.0.1.

Réservé pour une utilisation ultérieure.

Section 7. Modalités de perception

Art. 2.13.7.0.1.

Réservé pour une utilisation ultérieure.

TITRE 3 - Perception et recouvrement

CHAPITRE 1er - Dispositions préliminaires, centimes additionnels, décime additionnel et indemnisations administratives

Art. 3.1.0.0.1.

Un montant de 20 % de la redevance annuellement perçue sur l'abandon de sites d'activités abandonnés, à l'exception des centimes additionnels communaux, des intérêts

administratieve geldboetes en de kosten, wordt aan de gemeenten doorgestort als vergoeding voor de administratiekosten die ze in het kader van die heffing moeten maken voor de bedrijfsruimten die op hun grondgebied liggen.

de retard, des amendes administratives et des frais, est versé à la commune comme indemnité pour les frais administratifs qu'elle doit faire dans le cadre de la redevance sur l'abandon de sites d'activités abandonnés situés sur son territoire.

Bij gehele of gedeeltelijke ontheffingen wordt het te veel uitbetaalde bedrag aan onkostenvergoedingen verrekend op de eerstvolgende uit te keren onkostenvergoedingen en opcentiemen.

En cas d'exonération entières ou partielles, le montant d'indemnités de frais payé en trop est imputé aux indemnités de frais et aux centimes additionnels.

Art. 3.1.0.0.2.

De gemeenten ontvangen voor de administratiekosten die ze ter uitvoering van de verkrottingsheffing woningen en gebouwen moeten maken:

Art. 3.1.0.0.2.

Les communes reçoivent pour les frais administratifs qu'elles doivent faire pour la perception de la taxe contre le délabrement d'habitations et de bâtiments :

1° een eenmalige vergoeding van 15 % van de opbrengst van de eerste belasting met betrekking tot de onroerende goederen die op het grondgebied van de gemeente liggen, met een maximum van 125 euro per belaste woning of gebouw, voor elke woning waarvoor de gemeente conform artikel 3.16, tweede lid, van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021 het agentschap heeft ingelicht;

1° une indemnité unique de 15 % du produit du premier impôt relatif aux biens immobiliers qui se situent sur le territoire de la commune, avec un maximum de 125 euros par habitation ou bâtiment imposé, pour chaque habitation pour laquelle la commune a informé l'agence conformément à l'article 3.16, alinéa 2, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021 .

2° [...]

2° [...]

De gemeentelijke opcentiemen, de nalatigheidsinteressen, de administratieve geldboetes en de kosten worden niet in aanmerking genomen voor de berekening van de opbrengst van de belasting, vermeld in het vorige lid.

Les centimes additionnels communaux, les intérêts de retard, les amendes administratives et les frais ne sont pas pris en considération pour le calcul du produit de la taxe citée dans l'alinéa précédent.

De onkostenvergoeding wordt berekend op de geïnde heffingen.

L'indemnité des frais est calculée sur les redevances perçues.

De vergoeding, vermeld in het eerste lid, 1°, wordt toegekend ongeacht het tijdstip waarop de gegevens werden meegedeeld, op voorwaarde dat de belasting voor het jaar waarop de gegevens betrekking hebben, tijdig kon worden opgenomen in het kohier.

L'indemnité, visée à l'alinéa 1er, est attribué quelque soit le moment auquel les données sont communiquées, à condition que la taxe de l'année à laquelle les données ont trait, a pu être enrôlée en temps voulu.

Bij gehele of gedeeltelijke ontheffingen wordt het te veel uitbetaalde bedrag aan onkostenvergoedingen verrekend op de eerstvolgende uit te keren onkostenvergoedingen en opcentiemen.

En cas d'exonération entières ou partielles, le montant d'indemnités de frais payé en trop est imputé aux indemnités de frais et aux centimes additionnels.

---- historiek ----

---- historique ----

gewijzigd door art. 4 van het besluit van 20.01.2023 (B.S., 24.04.2023). Inwerkingtreding: 04.05.2023

modifié par l'art. 4 de l'arrêté du 20.01.2023 (M.B., 24.04.2023). En vigueur le 04.05.2023

gewijzigd door art. 9 van het besluit van de Vlaamse Regering van 15.09.2017. De tekst is in werking getreden op 02.11.2017

modifié par l'art. 9 de l'Arrêté du Gouvernement flamand du 15.09.2017. Texte entre en vigueur le 02.11.2017

- gewijzigd door art. 7.7 van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021 van 11.09.2020 (B.S. 08.12.2020). Inwerkingtreding op 01.01.2021

- modifié par l'art. 7.7 de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021 du 11.09.2020 (M.B. 08.12.2020). Entrée en vigueur le 01.01.2021

Art. 3.1.0.0.3.

Art. 3.1.0.0.3.

De vergoeding, vermeld in artikel 3.1.0.0.6 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wordt uiterlijk op 31 mei van het jaar dat volgt op het aanslagjaar in kwestie, berekend op basis van:

L'indemnité, visée à l'article 3.1.0.0.6 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, est calculée, au plus tard le 31 mai de l'année qui suit l'année d'imposition en question, sur la base :

1° de gegevens over de eigendommen van de erkende woonmaatschappijen voor de toepassing van artikel 2.1.4.0.1, § 2, eerste lid, 3°, van de voormelde codex;

1° des données relatives aux propriétés des sociétés de logement agréées pour l'application de l'article 2.1.4.0.1, § 2, alinéa premier, 3°, du code précité ;

2° de meldingen, vermeld in artikel 2.1.4.0.1, § 2, derde lid, van de voormelde codex, voor de toepassing van artikel 2.1.4.0.1, § 2, eerste lid, 7°, van de voormelde codex;

2° des notifications, visées à l'article 2.1.4.0.1, § 2, alinéa 3, du code précité pour l'application de l'article 2.1.4.0.1, § 2, alinéa 1er, 7°, du code précité ;

3° de meldingen, vermeld in artikel 2.1.4.0.1, § 2/1, tweede lid, van de voormelde codex;

3° des notifications, visées à l'article 2.1.4.0.1, § 2/1, alinéa 2, du code précité ;

4° de informatie over de energiezuinige woningen en gebouwen die het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap aanlevert voor de toepassing van artikel 2.1.5.0.1, § 2, van de voormelde codex;

5° de aanvragen, vermeld in artikel 2.1.6.0.2 van de voormelde codex;

6° de aanvragen, vermeld in artikel 2.2.6.0.1, § 3, eerste lid, van de voormelde codex, voor de toepassing van artikel 2.2.6.0.1, § 2, 2°, van de voormelde codex.

---- historiek ----

1° gewijzigd door art. 11 van het besluit van 17.12.2021 (B.S. 15.04.2022). Inwerkingtreding op 25.04.2022

vervangen door art. 1 van het besluit van 05.04.2019 (B.S. 07.05.2019).

Inwerkingtreding op 17.05.2019

vervangen door art. 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 mrt. 2014 (B.S., 18.08.2014). Tekst treedt in werking vanaf 1 januari 2014, met uitzondering van de berekening van de vergoeding voorzien in artikel 2.1.6.0.1, eerste lid, 9°, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, die in werking treedt vanaf aanslagjaar 2015 (art. 2).

4° gewijzigd door art. 184 van het besluit van 11.12.2020 (B.S. 17.12.2020).

Inwerkingtreding op 01.01.2021

Art. 3.1.0.0.4.

De vergoeding, vermeld in artikel 3.1.0.0.3, wordt uitbetaald, samen met het saldo van de opcentiemen, vermeld in artikel 3.1.0.0.4, § 5, 5°, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, en wordt uiterlijk gestort op de laatste bankwerkdag van de maand juli van het jaar dat volgt op het aanslagjaar in kwestie.

Art. 3.1.0.0.5.

4° de l'information relative aux logements et bâtiments peu énergivores fournie par l'Agence flamande pour l'Energie et le Climat pour l'application de l'article 2.1.5.0.1, § 2, du code précité;

5° des demandes, visées à l'article 2.1.6.0.2, du code précité ;

6° des demandes, visées à l'article 2.2.6.0.1, § 3, alinéa 1er, du code précité pour l'application de l'article 2.2.6.0.1, § 2, 2°, du code précité.

---- historique ----

1° modifié par l'art. 11 de l'arrêté du 17.12.2021 (M.B. 15.04.2022). En vigueur le 25.04.2022

remplacé par l'art. 1 de l'arrêté du 05.04.2019 (M.B. 07.05.2019). Entrée en vigueur le 17.05.2019

remplacé par l'art. 1er de l'Arr. du Gouvernement flamand du 21 mars 2014 (M.B., 18.08.2014). Texte applicable à partir du 1er janv. 2014, à l'exception du calcul de l'indemnité prévue à l'art. 2.1.6.0.1, al. premier, 9°, du Code flamand de la Fiscalité du 13 déc. 2013, qui entre en vigueur à partir de l'année d'imposition 2015 (art. 2).

4° modifié par l'art. 184 de l'arrêté du 11.12.2020 (M.B. 17.12.2020). Entrée en

vigueur le 01.01.2021

Art. 3.1.0.0.4.

L'indemnité, visée à l'article 3.1.0.0.3, est payée avec le solde des centimes additionnels, cités dans l'article 3.1.0.0.4, § 5, 5°, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 et est versée au plus tard le dernier jour ouvrable bancaire du mois de juillet de l'année suivant l'année d'imposition en question.

Art. 3.1.0.0.5.

Gederfde opbrengsten die ontstaan na het tijdstip, vermeld in artikel 3.1.0.0.3, worden halfjaarlijks, uiterlijk op de laatste bankwerkdag

Les produits perdus après le moment, cité dans l'article 3.1.0.0.3, sont versé semestriellement, au plus tard le dernier jour ouvrable bancaire du mois de décembre et du mois de juin.

van de maand december en de maand juni,
doorgestort.

Art. 3.1.0.0.5/1

In afwijking van artikel 3.1.0.0.3 tot en met 3.1.0.0.5 worden de inkomsten die gederfd zijn met toepassing van artikel 2.2.6.0.1, § 3, eerste lid, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, doorgestort uiterlijk op de laatste bankwerkdag van de maand juli die volgt op het kalenderjaar waarin de vrijstelling, vermeld in artikel 2.2.6.0.1, § 2, 2°, van de voormelde codex, is toegekend.

---- *historiek* ----

ingevoegd door art. 2 van het besluit van 05.04.2019 (B.S. 07.05.2019).

Inwerkingtreding op 07.05.2019

Art. 3.1.0.0.6.

§ 1. Het voorstel van een gemeenteraadsbesluit dat vrijstellingen, verminderingen of differentiëring van de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing vaststelt en de motiveringsnota, vermeld in artikel 41, derde lid, van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, worden schriftelijk ingediend bij de bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie.

Bij de documenten, vermeld in het eerste lid, wordt een formulier gevoegd dat de bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie ter beschikking stelt en dat de volgende gegevens bevat:

1° de naam en het adres van een contactpersoon van de gemeente;

2° een voorstel van criteria om vrijstellingen van, verminderingen op of een differentiëring van de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing toe te passen;

Art. 3.1.0.0.5/1

Par dérogation aux articles 3.1.0.0.3 à 3.1.0.0.5, les revenus perdus en application de l'article 2.2.6.0.1, § 3, alinéa 1er, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 sont versés au plus tard le dernier jour bancaire ouvrable du mois de juillet suivant l'année civile dans laquelle la dispense, visée à l'article 2.2.6.0.1, § 2, 2°, du code précité, a été accordée.

---- *historique* ----

inséré par l'art. 2 de l'arrêté du 05.04.2019 (M.B. 07.05.2019). Entrée en vigueur le 17.05.2019

Art. 3.1.0.0.6.

§ 1er. La proposition de décision du conseil communal établissant des exonérations, des réductions ou une différenciation des centimes additionnels communaux sur le précompte immobilier et la note de motivation visée à l'article 41, alinéa 3 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale sont soumises par écrit à l'entité compétente de l'administration flamande.

Les documents visés à l'alinéa 1er sont accompagnés d'un formulaire fourni par l'entité compétente de l'administration flamande qui contient les données suivantes :

1° le nom et l'adresse d'une personne-contact de la commune ;

2° une proposition de critères pour appliquer des exonérations, des réductions ou une différenciation des centimes additionnels communaux sur le précompte immobilier ;

3° de waarden van de criteria, vermeld in punt 2°, die de vrijstelling, vermindering of differentiëring bepalen en de toe te passen opcentiemen die daarmee overeenstemmen.

3° les valeurs des critères visés au point 2°, déterminant l'exonération, la réduction ou différenciation et les centimes additionnels correspondants à appliquer.

De gemeente duidt op het formulier, vermeld in het tweede lid, aan welke toepassing zij verkiest:

La commune indique sur le formulaire mentionné à l'alinéa 2 l'application qu'elle préfère :

1° de toepassing van criteria die door de gemeente worden gekozen uit een lijst van criteria die de bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie voorstelt op het formulier, vermeld in het tweede lid, en op basis waarvan de vrijstelling, vermindering of differentiëring met zekerheid kan worden toegepast;

1° l'application de critères choisis par la commune à partir d'une liste de critères proposés par l'entité compétente de l'administration flamande sur le formulaire visé à l'alinéa 2 et sur la base desquels l'exonération, la réduction ou la différenciation peut être appliquée avec certitude ;

2° de toepassing van andere criteria, voorgesteld door de gemeente, waarvoor de gemeente door middel van een bijlage bij het formulier, vermeld in het tweede lid, een overzicht aanlevert van de perceelcodes van de onroerende goederen waarvoor de vrijstellingen, verminderingen of differentiëring zouden moeten worden toegepast. De lijst met perceelcodes en de toe te passen opcentiemen die daarmee overeenstemmen wordt door de gemeente op een gestandaardiseerde wijze per elektronische informatiedrager aangeleverd op een formulier dat de bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie ter beschikking stelt;

2° l'application d'autres critères proposés par la commune, pour lesquels la commune fournit, au moyen d'une annexe au formulaire mentionné à l'alinéa 2, une liste des codes parcellaires des biens immobiliers auxquels les exonérations, réductions ou la différenciation devraient être appliquées. La liste des codes parcellaires et des centimes additionnels correspondants à appliquer est fournie par la commune de manière standardisée par support électronique sur un formulaire mis à disposition par l'entité compétente de l'administration flamande ;

3° de toepassing van andere criteria, voorgesteld door de gemeente.

3° l'application d'autres critères proposés par la commune.

In deze paragraaf wordt verstaan onder perceelcode: de code die de diensten van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie toekennen aan een perceel en die bestaat uit cijfers en letters die een afdeling, een sectie, een grondnummer, een letterexponent, een cijferexponent, een bisnummer en een partitienummer aanduiden.

Dans le présent paragraphe, on entend par code parcellaire : le code que les services de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale attribuent à une parcelle et qui est composé de chiffres et de lettres indiquant une division, une section, un numéro de terrain, un exposant alphabétique, un exposant numérique, un numéro bis et un numéro de partition.

§ 2. De bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie onderzoekt of het voorstel en het dossier, vermeld in paragraaf 1, volledig en

§ 2. L'entité compétente de l'administration flamande examine si la proposition et le dossier visés au paragraphe 1er sont complets et

conform artikel 41, derde lid, van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur zijn.

conformes à l'article 41, alinéa 3, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale.

Als het formulier, vermeld in paragraaf 1, tweede lid, onvolledig of niet conform wordt bevonden of de gevraagde perceelgegevens, vermeld in paragraaf 1, derde lid, 2°, niet in het juiste formaat worden aangeleverd, brengt ze de gemeente daarvan op de hoogte binnen de vijftien kalenderdagen na de ontvangst van het formulier, met vermelding van de ontbrekende of onjuiste gegevens.

Si le formulaire visé au paragraphe 1er, alinéa 2, est considéré incomplet ou non conforme ou si les données sur la parcelle visées au paragraphe 1er, alinéa 3, 2°, ne sont pas fournies dans le format correct, elle en informe la commune dans les quinze jours calendrier suivant la réception du formulaire, en indiquant les données manquantes ou incorrectes.

§ 3. De bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie bezorgt het advies over de technische uitvoerbaarheid, vermeld in artikel 41, derde lid, 3°, van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, aan de gemeente binnen de volgende termijn volgend op de ontvangst van het volledige en conforme dossier:

§ 3. L'entité compétente de l'administration flamande fournit à la commune l'avis sur la faisabilité technique visé à l'article 41, alinéa 3, 3° du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, dans l'un des délais ci-dessous énumérés, à compter de la réception de la fiche complète et conforme :

1° een maand, als het voorstel van de gemeente beperkt is tot de mogelijkheden, vermeld in paragraaf 1, derde lid, 1° of 2°;

1° un mois, si la proposition de la commune est limitée aux possibilités mentionnées au paragraphe 1er, alinéa 3, 1° ou 2° ;

2° drie maanden, als het voorstel van de gemeente criteria bevat als vermeld in paragraaf 1, derde lid, 3°.

2° trois mois, si la proposition de la commune contient les critères visés au paragraphe 1er, alinéa 3, 3°.

---- historiek ----

---- historique ----

ingevoegd door art. 9 van het besluit van 30.11.2018 (B.S. 19.12.2018). Tekst in werking getreden op 01.01.2019

inséré par l'art. 9 de l'arrêté du 30.11.2018 (M.B. 19.12.2018). Texte entre en vigueur le 01.01.2019

HOOFDSTUK 2 - Inkohiering

CHAPITRE 2 - Enrôlement

Afdeling 1 - Algemeen

Section Ire - Généralités

Art. 3.2.1.0.1.

Art. 3.2.1.0.1.

De kohieren worden opgemaakt hetzij per belasting afzonderlijk, hetzij gezamenlijk voor verschillende belastingen.

Les rôles sont constitués, soit par impôt séparé, soit conjointement pour différents impôts.

Art. 3.2.1.0.2.

Kohieren kunnen betrekking hebben op een of meer aanslagjaren. De tarieven en eventueel de opcentiemen en de opdecim in verband met de respectieve aanslagjaren zijn van toepassing.

Art. 3.2.1.0.2.

Les rôles peuvent avoir trait à une ou plusieurs années d'imposition. Les tarifs et éventuellement les centimes additionnels et le décime additionnel relatifs aux années d'imposition respectives s'appliquent.

Art. 3.2.1.0.3.

De aanslagen worden op naam van de betrokken belastingplichtigen ingekohierd.

Art. 3.2.1.0.3.

Les impositions sont portées au rôle au nom des contribuables concernés.

Afdeling 2 - Uitvoerbaarverklaring

Art. 3.2.2.0.1.

Voorbehouden voor toekomstig gebruik.

Section 2 - Exequatur

Art. 3.2.2.0.1.

Réservé pour un usage futur

Afdeling 3 - Overledenen en onverdeeldheden

Art. 3.2.3.0.1.

Aanslagen ten laste van overleden belastingplichtigen worden ingekohierd op hun naam, voorafgegaan van het woord "Nalatenschap".

Section 3 - Personnes décédées et indivisions

Art. 3.2.3.0.1.

Les impositions à charge de contribuables décédés sont portées au rôle à leur nom, précédé par le mot « Succession ».

Als een onroerend goed in onverdeeldheid toebehoort aan meerdere belastingplichtigen, wordt de aanslag ingekohierd hetzij op naam van alle belastingplichtigen, hetzij op naam van een of meer van hen, gevolgd door de vermelding "en rechthebbenden".

Lorsqu'un bien immobilier en indivision appartient à plusieurs contribuables, l'imposition est portée au rôle dans le précompte immobilier soit au nom de tous les contribuables, soit au nom d'un ou de plusieurs d'entre eux, suivi par la mention « et ayants droit ». ».

Afdeling 4 - Aanslag voor overnemende of verkrijgende vennootschap

Art. 3.2.4.0.1.

Voorbehouden voor toekomstig gebruik.

Section 4 - Impôt pour la société reprenante ou attributaire

Art. 3.2.4.0.1.

Réservé pour un usage futur

Afdeling 5 - Berekening en afrondingswijze

Art. 3.2.5.0.1.

De belastingen en toebehoren worden in elk stadium van de berekening in euro vastgesteld en afgerond op de cent.

Section 5 - Calcul et mode d'arrondissement

Art. 3.2.5.0.1.

Les impôts et accessoires sont fixés en euros et arrondis au centime dans chaque stade du calcul.

HOOFDSTUK 3 - Aanslagprocedure

Afdeling 1 - Algemeen

Art. 3.3.1.0.1.

De aangifte van een voertuig, vermeld in artikel 3.3.1.0.1 of 3.3.1.0.3 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, geschiedt door middel van een formulier, afgeleverd door de bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie.

De belastingplichtige dient de aangifte behoorlijk ingevuld en ondertekend in bij de bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie.

Art. 3.3.1.0.2.

De belastingplichtige geeft elke wijziging van de elementen van de aangifte aan voordat hij het voertuig in zijn gewijzigde toestand gebruikt.

Art. 3.3.1.0.3.

De aangifte van nalatenschap, vermeld in artikel 3.3.1.0.5 of 3.3.1.0.6 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wordt gedaan door middel van een formulier, dat wordt afgeleverd door de bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie en dat de elementen bevat, vermeld in artikel 3.3.10.8, § 1, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013.

---- historiek ----

toegevoegd door art. 33 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 dec. 2014 (B.S.,

CHAPITRE 3 - Procédure d'imposition

Section Ire - Généralités

Art. 3.3.1.0.1.

La déclaration d'un véhicule, cité dans l'article 3.3.1.0.1 of 3.3.1.0.3 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, se fait à l'aide d'un formulaire, délivré par l'entité compétente de l'administration flamande.

Le redevable introduit la déclaration dûment complétée et signée auprès de l'entité compétente de l'administration flamande.

Art. 3.3.1.0.2.

Le contribuable signale toute modification des éléments de la déclaration avant d'utiliser le véhicule dans son état modifié.

Art. 3.3.1.0.3.

La déclaration d'une succession, visée à l'article 3.3.1.0.5 ou 3.3.1.0.6 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, a lieu par le biais d'un formulaire délivré par l'entité compétente de l'Administration flamande et contenant les éléments mentionnés à l'article 3.3.10.8, § 1er, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013.

---- historique ----

ajouté par l'art. 33 de l'Arr. du Gouvernement flamand du 19 déc. 2014 (M.B., 22.01.2015).

22.01.2015). *Tekst treedt in werking vanaf 1 januari 2015. (art.41)*

Art. 3.3.1.0.4.

De dienstverlener geeft, waar nodig, conform artikel 3.3.1.0.13, § 4, derde lid, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, instructies aan de bestuurder van het voertuig waarbij die laatste een van de twee volgende acties onderneemt :

1° hij begeeft zich binnen drie uur na die instructie naar een dienstverleningspunt naar keuze;

2° hij verschaft opnieuw een gegarandeerd betaalmiddel of laat het verschaffen door de houder van het voertuig.

---- *historiek* ----

toegevoegd door art. 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 2015 (B.S., 10.08.2015). De tekst treedt in werking op 1 april 2016 (art. 4)

Art. 3.3.1.0.5.

De voorafgaande aangifte van spelen en weddenschappen, vermeld in artikel 3.3.1.0.14 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, en de aangifte, vermeld in artikel 3.3.1.0.15, van hetzelfde decreet, worden gedaan door middel van digitale formulieren die de bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie ter beschikking stelt.

De belastingplichtige dient de voorafgaande aangifte en de aangifte, vermeld in het eerste lid, behoorlijk ingevuld en ondertekend in bij de bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie.

---- *historiek* ----

Texte applicable à partir du 1er janv. 2015 (art. 41).

Art. 3.3.1.0.4.

Le prestataire de services donne, au besoin, conformément à l'article 3.3.1.0.13, § 4, alinéa trois, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, des instructions au conducteur du véhicule où ce dernier entreprend une des deux actions suivantes :

1° il se rend dans les trois heures après cette instruction à un point de service de son choix ;

2° il fournit de nouveau un moyen de paiement garanti ou le fait fournir par le détenteur du véhicule.

---- *historique* ----

ajouté par art. 2 du Arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2015 (M.B., 10.08.2015). Texte entre en vigueur le 1er avril 2016 (art. 4)

Art. 3.3.1.0.5.

La déclaration préalable des jeux et paris, visée à l'article 3.3.1.0.14 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, et la déclaration visée à l'article 3.3.1.0.15 du même décret, sont introduites au moyen de formulaires numériques mis à disposition par l'entité compétente de l'administration flamande.

Le contribuable introduit la déclaration préalable et la déclaration visées à l'alinéa premier, dûment remplies et signées, auprès de l'entité compétente de l'administration flamande.

---- *historique* ----

ingevoegd door art. 3 van het besluit van 14.12.2018 (B.S., 28.12.2018). Tekst treedt in werking op 01.01.2019

Art. 3.3.1.0.6.

De aangifte van een automatisch ontspanningstoestel, vermeld in artikel 3.3.1.0.16, eerste lid, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, de aangifte van een wijziging, vermeld in artikel 3.3.1.0.16, derde lid, van hetzelfde decreet, en de aanvraag van een teruggave, vermeld in artikel 3.4.7.0.7 van hetzelfde decreet, worden gedaan door middel van digitale formulieren die de bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie ter beschikking stelt.

De belastingplichtige dient de aangifte, de aangifte van wijziging en de aanvraag van een teruggave, vermeld in het eerste lid, behoorlijk ingevuld en ondertekend in bij de bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie.

---- historiek ----

ingevoegd door art. 3 van het besluit van 14.12.2018 (B.S., 28.12.2018). Tekst treedt in werking op 01.01.2019

Art. 3.3.1.0.7.

§1. De schatting, vermeld in artikel 3.3.1.0.9 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wordt aangevraagd met een formulier, dat de bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie aanlevert en dat al de volgende elementen bevat:

1° de volgende gegevens over de aanvragers:

a) de voornamen en de achternaam;

b) het rijksregisternummer of het identificatienummer, vermeld in artikel 8 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en

inséré par l'art. 3 de l'arrêté du 14.12.2018 (M.B. 28.12.2018). Entre en vigueur le 01.01.2019

Art. 3.3.1.0.6.

La déclaration d'un appareil automatique de divertissement, visée à l'article 3.3.1.0.16, alinéa premier du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, la déclaration d'une modification, visée à l'article 3.3.1.0.16, alinéa trois, du même décret, et la demande de remboursement, visée à l'article 3.4.7.0.7 du même décret, sont effectuées au moyen de formulaires numériques fournis par l'entité compétente de l'administration flamande.

Le contribuable introduit la déclaration, la déclaration de modification et la demande de remboursement visées à l'alinéa premier, dûment remplies et signées, auprès de l'entité compétente de l'administration flamande.

---- historique ----

inséré par l'art. 3 de l'arrêté du 14.12.2018 (M.B. 28.12.2018). Entre en vigueur le 01.01.2019

Art. 3.3.1.0.7.

§ 1er. L'évaluation visée à l'article 3.3.1.0.9 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 est demandée au moyen d'un formulaire fourni par l'entité compétente de l'administration flamande, et qui contient tous les éléments suivants :

1° les données suivantes des demandeurs :

a) les nom et prénoms ;

b) le numéro du registre national ou le numéro d'identification, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à

organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid;	l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale ;
c) het domicilie;	c) le domicile ;
d) in voorkomend geval de wettelijke vertegenwoordiger;	d) le cas échéant, le représentant légal ;
e) de graad van verwantschap met de erflater en wat ieder van hen verkrijgt;	e) le degré de parenté avec le testateur et ce que chacun d'eux acquiert ;
f) de titel op basis waarvan ze tot de nalatenschap komen;	f) le titre sur la base duquel ils ont droit à la succession ;
2° de keuze van de woonplaats in België: het correspondentieadres van de aanvragers of van de correspondent waarnaar alle kennisgevingen aan en de communicatie met de schattingsaanvragers kunnen worden gestuurd;	2° le choix du domicile en Belgique : l'adresse postale des demandeurs ou du correspondant auquel toutes les notifications et communications avec les demandeurs d'évaluation peuvent être envoyées ;
3° de identificatie van de erflater:	3° l'identification du testateur :
a) de voornamen en de achternaam;	a) les nom et prénoms ;
b) het rijksregisternummer of het identificatienummer, vermeld in artikel 8 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid;	b) le numéro du registre national ou le numéro d'identification, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale ;
c) het domicilie;	c) le domicile ;
d) de plaats en de datum van geboorte en overlijden van de erflater;	d) les lieu et date de naissance et de décès du testateur ;
4° de nauwkeurige aanduiding van elk onroerend goed afzonderlijk dat deel uitmaakt van het belastbare actief en waarvoor de schatting wordt gevraagd, met de vermelding van de kadastrale afdeling, het kadastrale perceel, de oppervlakte en de ligging;	4° l'identification précise de chaque bien immobilier compris dans l'actif imposable et pour lequel l'évaluation est demandée, avec mention de la section cadastrale, de la parcelle cadastrale, de la superficie et de l'adresse ;

5° een overzicht van de stukken of elementen die nuttig zijn voor de schatting en die als bijlage bij het formulier worden gevoegd.

5° une liste des documents ou éléments utiles à l'évaluation et qui sont annexés au formulaire.

De aanvragers ondertekenen de aanvraag van de schatting.

Les demandeurs doivent signer la demande d'évaluation.

§2. Als de schattingsaanvraag onvolledig of onduidelijk is, vraagt de bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie de nodige stukken op bij de schattingsaanvragers of de correspondent, vermeld in paragraaf 1, eerste lid, 2°.

§ 2. Si la demande d'évaluation est incomplète ou imprécise, l'entité compétente de l'administration flamande demande les documents nécessaires aux demandeurs d'évaluation ou au correspondant visé au paragraphe 1er, premier alinéa, 2°.

§3. De bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie maakt een gemotiveerd schattingsverslag op dat de volgende informatie bevat:

§ 3. L'entité compétente de l'administration flamande établit un rapport d'évaluation motivé contenant les informations suivantes :

1° de datum van het schattingsverslag;

1° la date du rapport d'évaluation ;

2° de referentiedatum van de schatting;

2° la date de référence de l'évaluation ;

2° de identificatie en de beschrijving van het te schatten goed;

2° l'identification et la description du bien à évaluer ;

3° de gebruikte vergelijkingspunten;

3° les points de comparaison utilisés ;

4° de geschatte waarde.

4° la valeur estimée.

---- *historiek* ----

---- *historique* ----

toegevoegd door art. 1 van het besluit van 10.05.2019 (B.S. 20.05.2019). Inwerkingtreding met ingang van overlijdens vanaf 01.04.2019

inséré par l'art. 1 de l'arrêté du 10.05.2019 (M.B. 20.05.2019). Texte produit ses effets pour les décès à partir du 01.04.2019

Afdeling 2 - Aanslagjaar en belastbaar tijdperk

Section 2 - Année d'imposition et période imposable

Art. 3.3.2.0.1.

Art. 3.3.2.0.1.

Voorbehouden voor toekomstig gebruik.

Réservé pour un usage futur

Afdeling 3 - Aanslagtermijn

Art. 3.3.3.0.1.

Voorbehouden voor toekomstig gebruik.

Afdeling 4 - Aanslagbiljet

Art. 3.3.4.0.1.

Zodra de kohieren uitvoerbaar verklaard zijn, wordt aan de betrokken belastingschuldigen een aanslagbiljet gezonden.

Afdeling 5 - Verzending

Art. 3.3.5.0.1.

§ 1. Als de persoon, vermeld in artikel 3.3.5.0.1, tweede lid, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, uitdrukkelijk instemt met de elektronische uitwisseling van aanslagbiljetten of andere documenten over de belasting door de activatie van een elektronisch platform voor de uitwisseling van berichten via elektronische weg, vermeld in artikel II.22 en II.23 van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 en artikel 3.3.5.0.1, tweede lid, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, heeft dat uitdrukkelijk akkoord tot gevolg dat de documenten exclusief via deze elektronische uitwisseling van berichten worden aangeboden.

§ 2. De persoon, vermeld in paragraaf 1, ontvangt via het elektronisch platform, vermeld in paragraaf 1, een bericht als de bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie hem op dat platform een document ter beschikking stelt.

§ 3. Het ter beschikking stellen van de documenten, vermeld in paragraaf 1, wordt beëindigd als de persoon, vermeld in paragraaf 1, zijn instemming met de uitwisseling van documenten via het elektronisch platform intrekt door die elektronische uitwisseling te desactiveren via het elektronisch platform. De bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie kan de uitwisseling van documenten via het elektronisch platform ook eenzijdig stopzetten. De desactivering is mogelijk op elk ogenblik en treedt onmiddellijk in werking.

Section 3 - Délai d'imposition

Art. 3.3.3.0.1.

Réservé pour un usage futur

Section 4 - Feuille d'imposition

Art. 3.3.4.0.1.

Dès que les rôles sont déclarés exécutoires, une feuille d'imposition est envoyée aux redevables concernés.

Section 5 - Envoi

Art. 3.3.5.0.1.

§ 1er. Si la personne, visée à l'article 3.3.5.0.1, alinéa 2, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, donne son consentement explicite à l'échange électronique de feuilles d'imposition ou d'autres documents relatifs à l'impôt par l'activation d'une plate-forme électronique pour l'échange de messages par voie électronique, visée aux articles II.22 et II.23 du décret de gouvernance du 7 décembre 2018 et à l'article 3.3.5.0.1, alinéa 2, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, ce consentement explicite signifie que les documents sont présentés exclusivement par le biais de cet échange électronique de messages.

§ 2. La personne visée au paragraphe 1er reçoit un message via la plate-forme électronique, visée au paragraphe 1er, lorsque l'entité compétente de l'administration flamande lui fournit un document sur cette plate-forme.

§ 3. La mise à disposition des documents, visée au paragraphe 1er, est terminée lorsque la personne, visée au paragraphe 1er, retire son consentement à l'échange de documents via la plate-forme électronique en désactivant cet échange électronique via la plate-forme électronique. L'entité compétente de l'administration flamande peut également arrêter unilatéralement l'échange de documents via la plate-forme électronique. La désactivation peut avoir lieu à tout moment, et entre immédiatement en vigueur.

Vanaf het ogenblik van de desactivering, vermeld in het eerste lid, worden de documenten aan de belastingschuldige toegezonden conform artikel 3.3.5.0.1, eerste lid, van de Vlaams Codex Fiscaliteit van 13 december 2013.

§ 4. De documenten, vermeld in artikel 3.3.5.0.1 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, blijven beschikbaar op het elektronisch platform gedurende een jaar.

---- *historiek* ----

gewijzigd door art. 5 van het besluit van 20.01.2023 (B.S., 24.04.2023). Inwerkingtreding: 04.05.2023

vervangen door art. 1 van het besluit van 21.05.2021 (B.S., 27.05.2021). Inwerkingtreding: 06.06.2021

HOOFDSTUK 4 - Betalingen

Afdeling 1 - Algemeen

Art. 3.4.1.0.1.

De belastingen worden betaald aan de bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie.

De betaling van de belastingen mag alleen geëist worden ingeval ze verschuldigd zijn blijkens een aangifte of een uitvoerbaar verklaard kohier.

Afdeling 2 - Betaaltermijn

Art. 3.4.2.0.1.

Voorbehouden voor toekomstig gebruik.

Afdeling 3 - Wijze van betaling

Art. 3.4.3.0.1.

De belastingen en toebehoren worden betaald op een van de volgende wijzen :

A partir de la désactivation, visée à l'alinéa 1er, les documents sont transmis au contribuable conformément à l'article 3.3.5.0.1, alinéa 1er, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013.

§ 4. Les documents, visés à l'article 3.3.5.0.1 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, restent disponibles sur la plate-forme électronique pendant un an.

---- *historique* ----

modifié par l'art. 5 de l'arrêté du 20.01.2023 (M.B., 24.04.2023). En vigueur le 04.05.2023

remplacé par l'art. 1er de l'arrêté du 21.05.2021 (M.B., 27.05.2021). En vigueur le 06.06.2021

CHAPITRE 4 - Paiements

Section Ire - Généralités

Art. 3.4.1.0.1.

Les impôts sont payés à l'entité compétente de l'administration flamande.

Le paiement des impôts ne peut être exigé que lorsqu'ils sont dus selon une déclaration ou un rôle déclaré exécutoire.

Section 2 - Délai de paiement

Art. 3.4.2.0.1.

Réservé pour un usage futur

Section 3 - Mode de paiement

Art. 3.4.3.0.1.

Les impôts et accessoires sont payés d'une des manières suivantes :

1° door storting of overschrijving op de rekening van de bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie;

1° par versement ou virement sur le compte de l'entité compétente de l'administration flamande ;

2° door een elektronische betaling met een debetkaart, verricht aan een betaalterminal in de kantoren van de bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie die over een betaalterminal beschikken.

2° par un paiement électronique au moyen d'une carte de débit, effectué à un terminal de paiement dans les bureaux de l'entité compétente de l'administration flamande disposant d'un terminal de paiement.

In afwijking van het eerste lid moet de betaling van de niet-betaalde belasting en de boete samen met de interesten en kosten conform artikel 3.13.2.0.4, § 1, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 op het ogenblik van de vaststelling van de overtreding worden betaald aan het bevoegde personeelslid door een elektronische betaling met een debetkaart.

Par dérogation à l'alinéa premier, le paiement de l'impôt non payé et de l'amende avec les intérêts et frais conformément à l'article 3.13.2.0.4, § 1er, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, doit être effectué au moment de la constatation de l'infraction au membre du personnel compétent par un paiement électronique au moyen d'une carte de débit.

In het eerste en tweede lid wordt verstaan onder debetkaart : de door een financiële instelling uitgegeven plastic kaart die het, aan de hand van de gegevens op de chip, mogelijk maakt via elektronische weg een betalingsverrichting ten gunste van de bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie uit te voeren.

Dans les alinéas premier et deux, on entend par carte de débit : la carte en plastique émise par une institution financière qui, au moyen des données sur la puce, permet d'effectuer un paiement par voie électronique au profit de l'entité compétente de l'administration flamande.

Het bevoegde personeelslid kan in bijzondere omstandigheden andere wijzen van betaling toestaan.

Le membre du personnel compétent peut autoriser d'autres modes de paiement dans des circonstances particulières.

---- historiek ----

---- historique ----

vervangen door art. 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 2015 (B.S., 10.08.2015). De tekst treedt in werking op 1 april 2016 (art. 4)

remplacé par art. 3 du Arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2015 (M.B., 10.08.2015). Texte entre en vigueur le 1er avril 2016 (art. 4))

Art. 3.4.3.0.2.

Art. 3.4.3.0.2.

Belastingen waarvoor een gerechtsdeurwaarder in opdracht van de bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie vervolgingen instelt, kunnen in afwijking van artikel 3.4.1.0.1 en 3.4.3.0.1 betaald worden in handen van die gerechtsdeurwaarder.

Les impôts pour lesquels un huissier instaure des poursuites sur ordre de l'entité compétente de l'administration flamande, peuvent être payés entre les mains du dit huissier en dérogation aux articles 3.4.1.0.1 en 3.4.3.0.1.

Art. 3.4.3.0.3.

§ 1. Het verzoek tot inbetalinggeving, vermeld in artikel 3.4.3.0.2, § 1, eerste lid, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wordt met een brief of met een e-mail ingediend bij de bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie vóór de aangifte en uiterlijk vóór een van de volgende termijnen is verstreken:

1° de aangiftetermijn, vermeld in artikel 3.3.1.0.5, § 2, en artikel 3.3.1.0.6 van de voormelde codex;

2° de aangiftetermijn die conform artikel 3.3.1.0.7 van de voormelde codex is verlengd.

§ 2. Het verzoek tot inbetalinggeving, vermeld in artikel 3.4.3.0.2, § 1, eerste lid, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, vermeldt al de volgende gegevens:

1° de volgende gegevens van de erflater:

a) het rijksregisternummer of het identificatienummer, vermeld in artikel 8 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid;

b) de voornamen en de achternaam;

c) de laatste fiscale woonplaats;

d) de plaats en de datum van overlijden;

2° de volgende gegevens van de aanvragers:

Art. 3.4.3.0.3.

§ 1er. La demande de dation en paiement, visée à l'article 3.4.3.0.2, § 1er, alinéa 1er, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, est introduite par lettre ou par e-mail auprès de l'entité compétente de l'administration flamande avant la déclaration et au plus tard avant l'expiration de l'un des délais suivants :

1° le délai de déclaration, visé à l'article 3.3.1.0.5, § 2, et à l'article 3.3.1.0.6 du code précité ;

2° le délai de déclaration qui est prolongé conformément à l'article 3.3.1.0.7 du code précité.

§ 2. La demande de dation en paiement, visée à l'article 3.4.3.0.2, § 1er, alinéa 1er, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, mentionne toutes les données suivantes :

1° les informations suivantes du testateur :

a) le numéro du registre national ou le numéro d'identification, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale ;

b) les nom et prénoms ;

c) le dernier domicile fiscal ;

d) le lieu et la date du décès ;

2° les données suivantes des demandeurs :

a) hetzij het rijksregisternummer of het identificatienummer, vermeld in artikel 8 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid, de voornamen, de achternaam en de woonplaats van iedere aanvrager;

b) hetzij het ondernemingsnummer dat bekend is bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, de naam en zetel van de aanvrager, de titel krachtens welke ze tot de nalatenschap komen en de vermelding of ze al dan niet gehouden zijn tot de indiening van de aangifte van nalatenschap;

3° de keuze van de woonplaats in België van een van de aanvragers als plaats waarnaar alle kennisgevingen aan en communicatie met de aanvragers kunnen worden gestuurd;

4° een beschrijving van ieder cultuurgoed waarop het voormelde verzoek tot inbetalinggeving betrekking heeft waarvan de inbetalinggeving wordt gevraagd;

5° de uitdrukkelijke bevestiging dat ieder cultuurgoed dat het voorwerp uitmaakt van het voormelde verzoek tot inbetalinggeving, voldoet aan de eigendomsvoorwaarde, vermeld in artikel 3.4.3.0.2, § 1, tweede lid, van de voormelde codex, met specificatie van de wijze waarop de titel van eigendom van de aanvragers tot stand is gekomen.

Als de aanvragers dat willen, kunnen ze in het voormelde verzoek de volgende bijkomende informatie opnemen:

1° de redenen waarom ze menen dat het cultuurgoed een topstuk is als vermeld in artikel 2bis van het decreet van 24 januari 2003 houdende bescherming van het roerend cultureel erfgoed van uitzonderlijk belang, of een sleutelwerk;

2° welke bestemming ze voor het cultuurgoed voorstellen.

a) soit le numéro du registre national ou le numéro d'identification, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, les prénoms, le nom de famille et le domicile de chaque demandeur ;

b) soit le numéro d'entreprise qui est connu à la Banque-Carrefour des Entreprises, le nom et le siège des demandeurs, le titre en vertu duquel ils ont droit à la succession et la mention s'ils sont tenus ou non au dépôt de la déclaration de succession ;

3° le choix du domicile en Belgique de l'un des demandeurs comme lieu auquel toutes les notifications et communications avec les demandeurs peuvent être envoyées ;

4° une description de chaque bien culturel auquel a trait la demande de dation en paiement précitée, dont la dation en paiement est demandée ;

5° la confirmation expresse que chaque bien culturel qui fait l'objet de la demande de dation en paiement précitée, remplit les conditions de propriété, visées à l'article 3.4.3.0.2, § 1er, alinéa 2, du code précité, en précisant la manière dont le titre de propriété des demandeurs a été réalisé.

Si les demandeurs le souhaitent, ils peuvent reprendre les informations complémentaires suivantes dans la demande précitée :

1° les raisons pour lesquelles ils estiment que le bien culturel est une pièce maîtresse telle que visée à l'article 2bis du décret du 24 janvier 2003 relatif à la protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel, ou une oeuvre clé ;

2° la destination qu'ils proposent pour le bien culturel.

De aanvragers ondertekenen het voormelde verzoek tot inbetalinggeving en verklaren dat ze gerechtigd zijn om ieder cultuurgoed dat het voorwerp uitmaakt van het verzoek tot inbetalinggeving, voor de geheelheid in volle eigendom af te geven ter betaling van de erfbelasting en toebehoren. Als niet elke mede-eigenaar aanvrager is van het verzoek tot inbetalinggeving, brengen de aanvragers daarvoor de nodige bewijsstukken aan.

§ 3. Het verzoek tot inbetalinggeving, vermeld in artikel 3.4.3.0.2, § 1, eerste lid, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, bevat ook een bijgevoegd dossier met daarin al de volgende elementen:

1° beeldmateriaal voor een identificatie van de cultuurgoederen;

2° de herkomst- en eigendomsgeschiedenis van de cultuurgoederen als die bekend is;

3° een verklaring op erewoord dat, bij weten van de aanvragers, het cultuurgoed niet is uitgevoerd in overtreding met een beschermingswetgeving van een andere overheid;

4° in voorkomend geval de beslissing van de Vlaamse Regering dat de cultuurgoederen behoren tot een van de categorieën, vermeld in artikel 3.4.3.0.2, § 1, eerste lid, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 en over de bestemming van die cultuurgoederen, vermeld in artikel 18bis, eerste lid, van het decreet van 24 januari 2003 houdende bescherming van het roerend cultureel erfgoed van uitzonderlijk belang;

§ 4. Als het verzoek tot inbetalinggeving of het bijgevoegde dossier, vermeld in paragraaf 2 en 3, conform paragraaf 2 en 3 onvolledig is, vraagt de bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie de nodige aanvullingen op bij de aanvragers.

Les demandeurs signent la demande de dation en paiement précitée et déclarent qu'ils sont habilités à donner chaque bien culturel qui fait l'objet de la demande de dation, pour la totalité en pleine propriété, en paiement des droits de succession et accessoires. Si tout copropriétaire n'est pas demandeur de la demande de dation en paiement, les demandeurs en fournissent les pièces justificatives nécessaires.

§ 3. La demande de dation en paiement, visée à l'article 3.4.3.0.2, § 1er, alinéa 1er, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, contient aussi un dossier joint avec tous les éléments suivants :

1° du matériel graphique pour une identification des biens culturels ;

2° l'origine et l'historique de propriété des biens culturels s'ils sont connus ;

3° une déclaration sur l'honneur que, à la connaissance des demandeurs, le bien culturel n'a pas été effectué en violation d'une législation de protection d'une autre autorité ;

4° le cas échéant, la décision du Gouvernement flamand que les biens culturels font partie de l'une des catégories, visées à l'article 3.4.3.0.2, § 1er, alinéa 1er, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 et sur la destination de ces biens culturels, visée à l'article 18bis, alinéa 1er, du décret du 24 janvier 2003 relatif à la protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel ;

§ 4. Si la demande de dation en paiement ou le dossier joint, visés au paragraphe 2 et 3, est incomplet conformément aux paragraphes 2 et 3, l'entité compétente de l'administration flamande demande les compléments nécessaires aux demandeurs.

§ 5. In de volgende gevallen beslist de bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie dat het verzoek tot inbetalinggeving, vermeld in artikel 3.4.3.0.2, § 1, eerste lid, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, onontvankelijk is:

1° het verzoek voldoet niet aan de vereisten, vermeld in paragraaf 2 en 3;

2° de aanvragers leveren de aanvullingen, vermeld in paragraaf 4, niet binnen dertig dagen, te rekenen vanaf de datum van het verzoek tot aanvulling, vermeld in paragraaf 4;

3° het verzoek tot inbetalinggeving is laattijdig ingediend conform paragraaf 1.

§ 6. Als het verzoek tot inbetalinggeving, vermeld in artikel 3.4.3.0.2, § 1, eerste lid, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, ontvankelijk is, bezorgt de bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie het verzoek binnen vijftien dagen aan de Raad vermeld in artikel 2, 4°, van het decreet van 24 januari 2003 houdende bescherming van het roerend cultureel erfgoed van uitzonderlijk belang en brengt hij de aanvragers daarvan op de hoogte.

§ 5. Dans les cas suivants, l'entité compétente de l'administration flamande décide que la demande de dation en paiement, visée à l'article 3.4.3.0.2, § 1er, alinéa 1er, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, est irrecevable :

1° la demande ne répond pas aux exigences, visées aux paragraphes 2 et 3 ;

2° les demandeurs ne fournissent pas les compléments, visés au paragraphe 4, dans les trente jours, à compter de la date de la demande de complément, visée au paragraphe 4 ;

3° la demande de dation en paiement a été introduite tardivement conformément au paragraphe 1er.

§ 6. Si la demande de dation en paiement, visée à l'article 3.4.3.0.2, § 1er, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, est irrecevable, l'entité compétente de l'administration flamande remet la demande dans les quinze jours au Conseil visé à l'article 2, 4°, du décret du 24 janvier 2003 relatif à la protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel et il en informe les demandeurs.

---- historiek ----

Vervangen door art. 3 van het besluit van 30.06.2023 (B.S., 31.07.2023). Inwerkingtreding: 01.07.2023

toegevoegd door art. 34 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 dec. 2014 (B.S., 22.01.2015). Tekst treedt in werking vanaf 1 januari 2015. (art.41)

Art. 3.4.3.0.4.

De bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie brengt de aanvragers op de hoogte van de beslissing van de Vlaamse Regering, vermeld in artikel 18ter van het decreet van 24 januari 2003 houdende bescherming van het roerend cultureel erfgoed van uitzonderlijk belang.

De aanvragers kunnen hun verzoek tot inbetalinggeving, vermeld in artikel 3.4.3.0.2, § 1, eerste lid, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, volledig of gedeeltelijk intrekken uiterlijk tot vijftien dagen vanaf de kennisgeving. De aanvragers brengen de bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie met een brief of een e-mail op de hoogte van de voormelde intrekking.

Het ogenblik van levering, vermeld in artikel 55/5, eerste lid, van het besluit van 5 december 2003 van de Vlaamse Regering ter uitvoering van het decreet van 24 januari 2003 houdende bescherming van het roerend cultureel erfgoed van uitzonderlijk belang, geldt als datum van betaling van de erfbelasting en toebehoren in het kader van de nalatenschap die op het voormelde ogenblik van de levering verschuldigd is en waarvoor het voormelde verzoek tot inbetalinggeving is ingediend voor het bedrag van de waarde, vermeld in artikel 18quater van het decreet van 24 januari 2003 houdende bescherming van het roerend cultureel erfgoed van uitzonderlijk belang, in voorkomend geval verminderd met het saldo, vermeld in het artikel 18quater van het voormelde decreet.

---- historique ----

remplacé par l'art. 3 de l'arrêté du 30.06.2023 (M.B., 31.07.2023). En vigueur le 01.07.2023

ajouté par l'art. 34 de l'Arr. du Gouvernement flamand du 19 déc. 2014 (M.B., 22.01.2015). Texte applicable à partir du 1er janv. 2015 (art. 41).

Art. 3.4.3.0.4.

L'entité compétente de l'administration flamande informe les demandeurs de la décision du Gouvernement flamand, visée à l'article 18ter du décret du 24 janvier 2003 relatif à la protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel.

Les demandeurs peuvent retirer totalement ou partiellement leur demande de dation en paiement, visée à l'article 3.4.3.0.2, § 1er, alinéa 1er, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, jusqu'à quinze jours à partir de la notification. Les demandeurs informent l'entité compétente de l'administration flamande par lettre ou par e-mail du retrait précité.

Le moment de la livraison, visé à l'article 55/5, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 en exécution du décret du 24 janvier 2003 relatif à la protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel, est considéré comme la date de paiement des droits de succession et accessoires dans le cadre de la succession qui sont dus au moment précité de la livraison et pour lesquels la demande de dation en paiement précitée a été introduite pour le montant de la valeur, visée à l'article 18quater du décret du 24 janvier 2003 relatif à la protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel, le cas échéant sous déduction du solde, visé à l'article 18 quater du décret précité.

Als de aanvragers nalaten de cultuurgoederen te leveren conform artikel 55/5, eerste lid, van het besluit van 5 december 2003 van de Vlaamse Regering ter uitvoering van het decreet van 24 januari 2003 houdende bescherming van het roerend cultureel erfgoed van uitzonderlijk belang of als er een relevante wijziging of beschadiging van de cultuurgoederen plaatsvindt tussen het tijdstip van de indiening van het verzoek tot inbetalinggeving en het tijdstip van de levering, betalen de aanvragers na de kennisgeving van de niet-levering of van de wijziging of beschadiging van de cultuurgoederen de verschuldigde erfbelasting en toebehoren aan de bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie op een van de wijzen, vermeld in artikel 3.4.3.0.1 van dit besluit.

---- historiek ----

vervangen door art. 4 van het besluit van 30.06.2023 (B.S., 31.07.2023). Inwerkingtreding: 01.07.2023

toegevoegd door art. 34 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 dec. 2014 (B.S., 22.01.2015). Tekst treedt in werking vanaf 1 januari 2015. (art.41)

Art. 3.4.3.0.5.

Als de Vlaamse Regering beslist dat het cultuurgoed in betaling mag worden gegeven en het cultuurgoed deel uitmaakt van de nalatenschap, wordt het bedrag van de erfbelasting en toebehoren, verschuldigd door de erfgenamen, legatarissen of begiftigden van het cultuurgoed, geacht te zijn voldaan naar evenredigheid van ieders aandeel in de eigendom van het cultuurgoed na de devolutie, tenzij voormelde erfgenamen, legatarissen of begiftigden voor een andere aanrekening opteren.

Si les demandeurs omettent de livrer les biens culturels conformément à l'article 55/5, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 en exécution du décret du 24 janvier 2003 relatif à la protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel ou si une modification ou un endommagement pertinent des biens culturels se produit entre le moment de l'introduction de la demande de dation en paiement et le moment de la livraison, les demandeurs paient, après la notification de non-livraison ou de modification ou endommagement des biens culturels, les droits de succession et accessoires dus à l'entité compétente de l'administration flamande de l'une des manières visées à l'article 3.4.3.0.1 du présent arrêté.

---- historique ----

remplacé par l'art. 4 de l'arrêté du 30.06.2023 (M.B., 31.07.2023). En vigueur le 01.07.2023

ajouté par l'art. 34 de l'Arr. du Gouvernement flamand du 19 déc. 2014 (M.B., 22.01.2015). Texte applicable à partir du 1er janv. 2015 (art. 41).

Art. 3.4.3.0.5.

Si le Gouvernement flamand décide que le bien culturel peut être donné en paiement et que le bien culturel fait partie de la succession, le montant des droits de succession et accessoires, dû par les héritiers, légataires ou bénéficiaires du bien culturel, est censé être payé proportionnellement à la part de chacun dans la propriété du bien culturel après la dévolution, sauf si les héritiers, légataires ou bénéficiaires précités optent pour une autre facturation.

Als het cultuurgoed op de dag van het overlijden in het geheel toebehoort aan de overlevende echtgenoot of aan de wettelijk samenwonende partner of aan de erfgenamen, legatarissen of begiftigden, wordt het bedrag van de erfbelasting en toebehoren, verschuldigd door de aanvragers, geacht te zijn voldaan naar evenredigheid van ieders aandeel in de eigendom van het cultuurgoed, tenzij de aanvragers voor een andere aanrekening opteren.

Behalve als de Vlaamse Regering conform artikel 18quater van het decreet van 24 januari 2003 houdende bescherming van het roerend cultureel erfgoed van uitzonderlijk belang beslist tot uitbetaling van het saldo, wordt in geval van het verstrijken van de termijn tot intrekking, vermeld in artikel 3.4.3.0.4, tweede lid, van dit besluit, en als de aanvragers daarvoor opteren, het eventuele saldo toegerekend op de erfbelasting en toebehoren, berekend ten laste van andere bij naam genoemde erfgenamen, legatarissen of begiftigden. Als er na de voormelde toerekening nog een saldo overblijft, wordt dat toegerekend op na te vorderen erfbelasting en toebehoren ten laste van de aanvragers en, in voorkomend geval, op na te vorderen erfbelasting en toebehoren ten laste van de andere bij naam genoemde erfgenamen, legatarissen of begiftigden.

---- historiek ----

vervangen door art. 5 van het besluit van 30.06.2023 (B.S., 31.07.2023). Inwerkingtreding: 01.07.2023

toegevoegd door art. 34 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 dec. 2014 (B.S., 22.01.2015). Tekst treedt in werking vanaf 1 januari 2015. (art.41)

Art. 3.4.3.0.6.

(...)

Si le jour du décès, le bien culturel appartient dans sa totalité au conjoint survivant ou au partenaire cohabitant légal ou aux héritiers, légataires ou bénéficiaires, le montant des droits de succession et accessoires, dû par les demandeurs, est censé être payé proportionnellement à la part de chacun dans la propriété du bien culturel après la dévolution, sauf si les demandeurs optent pour une autre facturation.

Sauf si le Gouvernement flamand, conformément à l'article 18quater du décret du 24 janvier 2003 relatif à la protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel, décide du paiement du solde, en cas d'expiration du délai de retrait, visé à l'article 3.4.3.0.4, alinéa 2, du présent arrêté, et si les demandeurs optent en ce sens, le solde éventuel est imputé aux droits de succession et accessoires, calculés à charge d'autres héritiers, légataires ou bénéficiaires nommément cités. S'il reste encore un solde après l'imputation précitée, il est imputé à des droits de succession et accessoires à récupérer à charge des demandeurs et, le cas échéant, à des droits de succession et accessoires à récupérer à charge des autres héritiers, légataires ou bénéficiaires nommément cités.

---- historique ----

remplacé par l'art. 5 de l'arrêté du 30.06.2023 (M.B., 31.07.2023). En vigueur le 01.07.2023

ajouté par l'art. 34 de l'Arr. du Gouvernement flamand du 19 déc. 2014 (M.B., 22.01.2015). Texte applicable à partir du 1er janv. 2015 (art. 41).

Art. 3.4.3.0.6.

(...)

---- historiek ----

opgeheven door art. 6 van het besluit van 30.06.2023 (B.S., 31.07.2023). Inwerkingtreding: 01.07.2023

toegevoegd door art. 34 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 dec. 2014 (B.S., 22.01.2015). Tekst treedt in werking vanaf 1 januari 2015. (art.41)

Art. 3.4.3.0.7.

(...)

--- historiek ---

opgeheven door art. 6 van het besluit van 30.06.2023 (B.S., 31.07.2023). Inwerkingtreding: 01.07.2023

toegevoegd door art. 34 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 dec. 2014 (B.S., 22.01.2015). Tekst treedt in werking vanaf 1 januari 2015. (art.41)

Art. 3.4.3.0.8.

(...)

---- historique ----

abrogé par l'art. 6 de l'arrêté du 30.06.2023 (M.B., 31.07.2023). En vigueur le 01.07.2023

ajouté par l'art. 34 de l'Arr. du Gouvernement flamand du 19 déc. 2014 (M.B., 22.01.2015). Texte applicable à partir du 1er janv. 2015 (art. 41).

Art. 3.4.3.0.7.

(...)

---- historique ----

abrogé par l'art. 6 de l'arrêté du 30.06.2023 (M.B., 31.07.2023). En vigueur le 01.07.2023

ajouté par l'art. 34 de l'Arr. du Gouvernement flamand du 19 déc. 2014 (M.B., 22.01.2015). Texte applicable à partir du 1er janv. 2015 (art. 41).

Art. 3.4.3.0.8.

(...)

---- historiek ----

Opgeheven door art. 6 van het besluit van 30.06.2023 (B.S., 31.07.2023). Inwerkingtreding: 01.07.2023

toegevoegd door art. 34 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 dec. 2014 (B.S., 22.01.2015). Tekst treedt in werking vanaf 1 januari 2015. (art.41)

Afdeling 4 - Vermeldingen op het betaalformulier

Art. 3.4.4.0.1.

De belastingschuldige moet bij de betaling de gestructureerde mededeling vermelden die de bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie heeft opgegeven.

Afdeling 5 - Bewijs van betaling

Art. 3.4.5.0.1.

Behoudens tegenbewijs gelden als bewijs van betaling:

1° voor stortingen, de door de naamloze vennootschap van publiek recht bpost of door de financiële instelling gedagtekende ontvangstbewijzen;

2° voor overschrijvingen, cheques en elektronische betalingen met een debetkaart, verricht aan een betaalterminal in de kantoren van de bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie, de rekeninguittreksels en erbij behorende stukken.

Afdeling 6 - Datum van uitwerking van betaling

Art. 3.4.6.0.1.

Betalingen van belastingen en toebehoren hebben uitwerking:

---- historique ----

abrogé par l'art. 6 de l'arrêté du 30.06.2023 (M.B., 31.07.2023). En vigueur le 01.07.2023

ajouté par l'art. 34 de l'Arr. du Gouvernement flamand du 19 déc. 2014 (M.B., 22.01.2015). Texte applicable à partir du 1er janv. 2015 (art. 41).

Section 4 - Mentions sur le formulaire de paiement

Art. 3.4.4.0.1.

Lors du paiement, le redevable doit mentionner la communication structurée indiquée par l'entité compétente de l'administration flamande.

Section 5 - Preuve de paiement

Art. 3.4.5.0.1.

Sauf preuve du contraire, font foi de paiement :

1° pour des versements, les récépissés signés et datés par la société anonyme de droit public bpost ou par l'institution financière;

2° pour des virements, des chèques et des paiements électroniques effectués avec une carte de débit à un terminal de paiement dans les bureaux de l'entité compétente de l'administration flamande, les extraits de compte et les documents y afférents.

Section 6 - Date d'effet du paiement

Art. 3.4.6.0.1.

Les paiements des impôts et accessoires produisent leurs effets :

1° voor stortingen en voor overschrijvingen, op de datum waarop de rekening van het Vlaamse Gewest wordt gecrediteerd;

1° pour les versements et les virements, à la date à laquelle le compte de la Région flamande est crédité;

2° voor betalingen met een gecertificeerde of gewaarborgde cheque, op de datum waarop de cheque door de bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie is ontvangen;

2° pour les paiements au moyen d'un chèque certifié ou garanti, à la date à laquelle le l'entité compétente de l'administration flamande a reçu le chèque;

3° voor de betalingen, vermeld in artikel 3.4.3.0.2, op de datum van de afgifte van de fondsen in handen van de gerechtsdeurwaarder;

3° pour les paiements, visés à l'article 3.4.3.0.2, à la date de la remise des fonds entre les mains de l'huissier de justice;

4° voor de elektronische betalingen met een debetkaart, verricht aan een betaalterminal in de kantoren van de bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie die de rekeninghouder zelf heeft uitgevoerd, op de werkelijke datum van de verrichting.

4° pour les paiements électroniques effectués avec une carte de débit à un terminal de paiement dans les bureaux de l'entité compétente de l'administration flamande, effectués par le titulaire du compte lui-même, à la date effective de l'opération.

Afdeling 7 - Wijze van aanrekening van betaling, aanwending en aanzuivering

Section 7 - Mode d'imputation de paiement, d'utilisation et d'apurement

Art. 3.4.7.0.1.

Art. 3.4.7.0.1.

De aanvraag tot de evenredige teruggave van de belasting, vermeld in artikel 3.4.7.0.5, § 1, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, moet gestaafd worden met documenten waaruit de inactiviteit van het voertuig op een rechtstreekse of onrechtstreekse manier blijkt.

La demande de remboursement proportionnelle de l'impôt, citée dans l'article 3.4.7.0.5 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, doit être motivée par des documents dont ressort directement ou indirectement l'inactivité du véhicule.

Documenten die de inactiviteit kunnen staven, zijn onder meer:

Les documents pouvant prouver l'inactivité sont, entre autres :

1° documenten, uitgereikt in het kader van de arbeidsreglementering;

1° documents dans le cadre de la réglementation du travail;

2° documenten in het kader van de sociale wetgeving;

2° documents dans le cadre de la législation sociale;

3° documenten in het kader van de rij- en rusttijden;

3° documents dans le cadre des temps de course et de repos;

4° vrachtbrieven;

4° lettres de voiture;

5° documenten in verband met herstellingen aan het voertuig.

5° documents en matière de réparations au véhicule.

Afdeling 8 - Betalingsfaciliteiten

Section 8 - Facilités de paiement

Art. 3.4.8.0.1.

Art. 3.4.8.0.1.

(...)

(...)

---- historiek ----

---- historique ----

opgeheven door art. 57 van het decreet van 21.12.2018 (B.S. 28.12.2018). Tekst in werking getreden op 07.01.2019

abrogé par l'art. 57 du décret du 21.12.2018 (M.B. 28.12.2018). Texte entre en vigueur le 07.01.2019

HOOFDSTUK 5 - Bezwaar

CHAPITRE 5 - Réclamation

Afdeling 1 - Ontvangstmelding

Section 1re - Notification de réception

Art. 3.5.1.0.1.

Art. 3.5.1.0.1.

Voorbehouden voor toekomstig gebruik.

Réservé pour un usage futur

Afdeling 2 - Bezwaartermijn

Section 2 - Délai de réclamation

Art. 3.5.2.0.1.

Art. 3.5.2.0.1.

Voorbehouden voor toekomstig gebruik.

Réservé pour un usage futur

Afdeling 3 - Natuurlijke personen en rechtspersonen die bezwaar kunnen indienen en de wijze waarop ze bezwaar kunnen indienen

Section 3 - Personnes physiques et les personnes morales pouvant introduire une réclamation et mode d'introduction de la réclamation

Art. 3.5.3.0.1.

Art. 3.5.3.0.1.

Voorbehouden voor toekomstig gebruik.

Réservé pour un usage futur

<i>Afdeling 4 - Onderzoeksbevoegdheden</i>	<i>Section 4 - Compétences d'enquête</i>
Art. 3.5.4.0.1.	Art. 3.5.4.0.1.
<i>Voorbehouden voor toekomstig gebruik.</i>	<i>Réservé pour un usage futur</i>
<i>Afdeling 5 - Behandeltijd</i>	<i>Section 5 - Temps de traitement</i>
Art. 3.5.5.0.1.	Art. 3.5.5.0.1.
<i>Voorbehouden voor toekomstig gebruik.</i>	<i>Réservé pour un usage futur</i>
<i>Afdeling 6 - Beslissingswijze voor bezwaar</i>	<i>Section 6 - Mode de décision en cas de réclamation</i>
Art. 3.5.6.0.1.	Art. 3.5.6.0.1.
<i>Voorbehouden voor toekomstig gebruik.</i>	<i>Réservé pour un usage futur</i>
<i>Afdeling 7 - Collectieve beslissing</i>	<i>Section 7 - Décision collective</i>
Art. 3.5.7.0.1.	Art. 3.5.7.0.1.
<i>Voorbehouden voor toekomstig gebruik.</i>	<i>Réservé pour un usage futur</i>
<i>Afdeling 8 - Hoorzitting</i>	<i>Section 8 - Audition</i>
Art. 3.5.8.0.1.	Art. 3.5.8.0.1.
<i>Voorbehouden voor toekomstig gebruik.</i>	<i>Réservé pour un usage futur</i>
<i>Afdeling 9 - Kennisgeving</i>	<i>Section 9 - Notification</i>
Art. 3.5.9.0.1.	Art. 3.5.9.0.1.
<i>Voorbehouden voor toekomstig gebruik.</i>	<i>Réservé pour un usage futur</i>
HOOFDSTUK 6 - Ambtshalve ontheffing	CHAPITRE 6 - Exonération d'office
Art. 3.6.0.0.1.	Art. 3.6.0.0.1.
<i>Voorbehouden voor toekomstig gebruik.</i>	<i>Réservé pour un usage futur</i>
HOOFDSTUK 7 - Nietigverklaring	CHAPITRE 7 - Annulation
Art. 3.7.0.0.1.	Art. 3.7.0.0.1.
<i>Voorbehouden voor toekomstig gebruik.</i>	<i>Réservé pour un usage futur</i>

HOOFDSTUK 8 - Gerechtelijk beroep

Art. 3.8.0.0.1.

Voorbehouden voor toekomstig gebruik.

HOOFDSTUK 9 - Interesten

Afdeling 1 - Nalatigheidinteresten

Art. 3.9.1.0.1.

Voorbehouden voor toekomstig gebruik.

Afdeling 2 - Moratoriuminteresten

Art. 3.9.2.0.1.

Voorbehouden voor toekomstig gebruik.

HOOFDSTUK 10 - Invordering

Afdeling 1 - Herinnering

Art. 3.10.1.0.1.

Voorbehouden voor toekomstig gebruik.

Afdeling 2 - Laatste herinnering

Art. 3.10.2.0.1.

Voorbehouden voor toekomstig gebruik.

Afdeling 3 - Vervolging

Onderafdeling 1 - Algemeen

Art. 3.10.3.1.1.

De belastingen die niet binnen de wettelijke termijnen voldaan zijn, worden ingevorderd via rechtstreekse of onrechtstreekse vervolging.

De rechtstreekse vervolging is gericht tegen de belastingsschuldigen of hun vertegenwoordiger. De onrechtstreekse vervolging wordt tegen derden ingesteld. De vervolging waarbij de bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie bijstand vraagt van een gerechtsdeurwaarder,

CHAPITRE 8 - Recours judiciaire

Art. 3.8.0.0.1.

Réservé pour un usage futur

CHAPITRE 9 - Intérêts

Section 1re - Intérêts de retard

Art. 3.9.1.0.1.

Réservé pour un usage futur

Section 2 - Intérêts moratoires

Art. 3.9.2.0.1.

Réservé pour un usage futur

CHAPITRE 10 - Recouvrement

Section 1re - Rappel

Art. 3.10.1.0.1.

Réservé pour un usage futur

Section 2 - Dernier rappel

Art. 3.10.2.0.1.

Réservé pour un usage futur

Section 3 - Poursuite

Sous-section 1re - Généralités

Art. 3.10.3.1.1.

Les impôts qui n'ont pas été réglés dans les délais légaux sont recouvrés par poursuite directe ou indirecte.

La poursuite directe s'adresse aux redevables ou à leur représentant. La poursuite indirecte est instaurée vis-à-vis de tiers. La poursuite par laquelle l'entité compétente de l'administration flamande demande assistance à un huissier de justice, est instaurée suite à des contraintes

wordt ingesteld ingevolge persoonlijke of gemeenschappelijke dwangschriften, uitgevaardigd door de bevoegde personeelsleden die in het bezit zijn van de kohieren.

personnelles ou communes émanant des membres du personnel compétents qui sont en possession des rôles.

Onderafdeling 2 - Rechtstreekse vervolging

Art. 3.10.3.2.1.

De rechtstreekse vervolgingen omvatten:

1° het dwangbevel;

2° het uitvoerend beslag op roerend goed;

3° het beslag op tak- en wortelvaste vruchten;

4° het uitvoerend beslag op zeeschepen en binnenschepen;

5° het uitvoerend beslag op onroerend goed.

Art. 3.10.3.2.2.

Als de termijn, vermeld in artikel 3.10.3.2.1, tweede lid, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 verstreken is, kan overgegaan worden tot uitvoerend beslag op roerend goed.

Art. 3.10.3.2.3.

Uitvoerend beslag op roerend goed wordt gelegd niettegenstaande verzet tegen het dwangbevel, tenzij de gerechtsdeurwaarder het nuttig acht om daarover de mening van het bevoegde personeelslid in te winnen die, naargelang van het geval, de schorsing of de voortzetting van verdere vervolgingen gelast.

Alleen verzet aangaande de vorm van de akten schorst de tenuitvoerlegging, met dien verstande dat de verkoop van de in beslag genomen

Sous-section 2 - Poursuite directe

Art. 3.10.3.2.1.

Les poursuites directes comprennent :

1° la contrainte;

2° la saisie-exécution de biens mobiliers;

3° la saisie-brandon;

4° la saisie-exécution de navires de mer et de bateaux de navigation intérieure;

5° la saisie-exécution de biens immobiliers.

Art. 3.10.3.2.2.

Si le délai, cité dans l'article 3.10.3.2.1, alinéa 2, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, est écoulé, il peut être procédé à la saisie-exécution du bien mobilier.

Art. 3.10.3.2.3.

La saisie-exécution du bien mobilier est effectuée nonobstant l'opposition contre la contrainte, sauf si l'huissier de justice juge utile d'en demander l'opinion du membre du personnel compétent qui, selon le cas, ordonne la suspension ou la continuation de poursuites ultérieures.

Seule l'opposition en matière de la forme des actes suspend l'exécution, à condition que la vente des objets saisis ne peut se faire qu'après une décision judiciaire.

voorwerpen pas kan geschieden na een gerechtelijke beslissing.

Art. 3.10.3.2.4.

Tegenover belastingschuldigen die door wegneming van roerende voorwerpen of anderszins pogen de waarborgen van de Schatkist te doen verdwijnen of gewoon te verminderen, kan het bevoegde personeelslid rechtstreeks uitvoerend beslag op roerend goed doen leggen zonder voorafgaande betekening van een dwangbevel.

In dat geval behelst het exploit van inbeslagneming het dwangbevel vóór beslag en bevat het de diverse vermeldingen, vermeld in artikel 3.10.3.2.1 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, derde lid, alsook de gronden voor het niet vooraf betekenen van een dwangbevel.

Art. 3.10.3.2.5.

Het is de bevoegde personeelsleden verboden, rechtstreeks of onrechtstreeks, enig voorwerp waarvan ze de verkoop bewerkstelligen, te kopen of voor zich te doen kopen op straffe van nietigheid van de verkoop en met oplegging van de tuchtstraffen, bepaald in het Vlaams Personeelsstatuut.

Art. 3.10.3.2.6.

Als geen andere schuldeisers beslag of verzet hebben gedaan, wordt de bruto-opbrengst van de verkoop gestort in handen van de bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie.

De gerechtsdeurwaarder trekt evenwel eerst de vervolgingskosten af die hem toekomen.

Als andere schuldeisers beslag of verzet hebben gedaan, voert de gerechtsdeurwaarder de evenredige verdeling uit op de wijze, bepaald in

Art. 3.10.3.2.4.

Le membre du personnel compétent peut, vis-à-vis des redevables qui par enlèvement de biens mobiliers ou par d'autres moyens tentent de faire disparaître ou simplement de diminuer les garanties de la Trésorerie, ordonner la saisie-exécution directe des biens mobiliers sans notification préalable d'une contrainte.

Dans ce cas, l'exploit de saisie comprend la contrainte avant saisie ainsi que les diverses mentions, citées dans l'article 3.10.3.2.1, alinéa trois, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, et les motifs de la non notification préalable de la contrainte.

Art. 3.10.3.2.5.

Il est interdit aux membres du personnel compétents d'acheter ou de faire acheter pour soi-même, directement ou indirectement, quelconque objet dont ils gèrent sous peine de nullité de la vente et avec imposition de punitions disciplinaires, fixées dans le Statut du Personnel flamand.

Art. 3.10.3.2.6.

Si aucun autre créancier a procédé à la saisie ou à l'opposition, le produit brute de la vente est versé dans les mains de l'entité compétente de l'administration flamande.

Cependant, l'huissier de justice déduit préalablement les frais de poursuite qui lui reviennent.

Si d'autres créanciers ont procédé à la saisie ou à l'opposition, l'huissier de justice assure la

artikel 1627 tot en met 1638 van het Gerechtelijk Wetboek.

répartition proportionnelle, telle que fixée aux articles 1627 à 1638 inclus, du Code judiciaire.

Art. 3.10.3.2.7.

De bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie rekent de hem gestorte sommen aan volgens de regels, vermeld in artikel 3.4.7.0.1 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, en betaalt de belastingschuldige het eventuele overschot terug.

Art. 3.10.3.2.7.

L'entité compétente de l'administration flamande impute les sommes qui lui ont été versées suivant les règles, citées dans l'article 3.4.7.0.1, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, et rembourse le reste éventuelle au redevable.

Onderafdeling 3 - Onrechtstreekse vervolging

Sous-section 3 - Poursuite indirecte

Art. 3.10.3.3.1.

Art. 3.10.3.3.1.

§ 1. Het bevoegde personeelslid kan met een aangetekende brief uitvoerend beslag onder derden leggen op de sommen en zaken die aan een belastingschuldige verschuldigd zijn of toebehoren, tot beloop van het bedrag, geheel of gedeeltelijk, dat door die laatste verschuldigd is uit hoofde van belastingen en toebehoren. Het beslag wordt eveneens met een aangetekende brief aan de belastingschuldige aangezegd. Als de belastingschuldige noch in België, noch in het buitenland een gekende woonplaats, verblijfplaats of gekozen verblijfplaats heeft, wordt het beslag aangezegd met aangetekende brief aan de met toepassing van artikel 40 van het Gerechtelijk Wetboek bevoegde procureur des Konings.

§ 1er. Le membre du personnel compétent peut imposer par lettre recommandée une saisie-exécution entre tiers des sommes et effets dues ou appartenant à un redevable, à concurrence du montant, entièrement ou partiellement, dû par ce dernier du chef des impôts et accessoires. Cette saisie est également remise au redevable par lettre recommandée à la poste. Lorsque le redevable ne dispose pas d'un domicile, d'une résidence ou d'une résidence connue ou choisie, ni en Belgique, ni à l'étranger, la saisie est remise par lettre recommandée à la poste au procureur du Roi compétent en application de l'article 40 du Code judiciaire.

Dat beslag heeft uitwerking vanaf de overhandiging van het stuk aan de geadresseerde.

Cette saisie produit ses effets à compter de la remise de la pièce au destinataire.

De belastingschuldige kan tegen het beslag met een aangetekende brief verzet aantekenen bij het bevoegde personeelslid binnen 15 dagen, te rekenen vanaf de derde werkdag die volgt op de datum van afgifte ter post van de aanzegging van het beslag. De belastingschuldige moet binnen dezelfde termijn met een aangetekende brief de derde-beslagene inlichten.

Le redevable peut faire opposition à la saisie-arrêt par lettre recommandée adressée au membre du personnel compétent dans les 15 jours à compter à partir du troisième jour ouvrable qui suit la date du dépôt à la poste de la dénonciation de la saisie. Le redevable doit en informer le tiers saisi dans le même délai par lettre recommandée à la poste.

Als het beslag slaat op inkomsten als vermeld in artikel 1409, § 1 en § 1bis, en 1410 van het Gerechtelijk Wetboek, bevat de aanzegging, op straffe van nietigheid, het aangifteformulier voor kind ten laste waarvan het model bepaald is door de minister van Justitie overeenkomstig artikel 1409ter, § 1, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek.

§ 2. Het beslag, vermeld in paragraaf 1, geeft aanleiding tot het opmaken en het verzenden door het bevoegde personeelslid dat met de invordering is belast, van een bericht van beslag als vermeld in artikel 1390 van het Gerechtelijk Wetboek.

§ 3. Onder voorbehoud van paragraaf 1 zijn op dat beslag de bepalingen toepasselijk van artikel 1539, 1540, 1542, eerste en tweede lid, en 1543 van het Gerechtelijk Wetboek, met dien verstande dat het bedrag van het beslag wordt afgegeven in handen van het bevoegde personeelslid.

§ 4. De kosten voor de aangetekende brieven, vermeld in paragraaf 1 en 3, zijn ten laste van de belastingschuldige.

§ 5. De belastingschuldige wordt op de hoogte gebracht van de bestemming van de betalingen en van het saldo na de betalingen.

Art. 3.10.3.3.2.

Het uitvoerend beslag onder derden moet worden uitgevoerd door middel van een gerechtsdeurwaardersexploot op de wijze, bepaald in artikel 1539 tot 1544 van het Gerechtelijk Wetboek, als blijkt:

1° dat de belastingschuldige zich verzet tegen het beslag, vermeld in artikel 3.10.3.3.1, § 1;

2° dat de derde-beslagene zijn schuld tegenover de belastingschuldige betwist;

Lorsque la saisie porte sur des revenus visés aux articles 1409, §§ 1er et 1erbis, et 1410 du Code judiciaire, la dénonciation contient, sous peine de nullité, le formulaire de déclaration d'enfant à charge dont le modèle est arrêté par le Ministre de la Justice, conformément à l'article 1409ter, § 1er, du Code judiciaire.

§ 2. La saisie-arrêt, citée dans le paragraphe 1er, donne lieu à l'établissement et l'envoi, par le membre du personnel compétent chargé du recouvrement, de l'avis de saisie instauré par l'article 1390 du Code judiciaire.

§ 3. Sous réserve de ce qui est prévu au § 1er, les dispositions des articles 1539, 1540, 1542, alinéas premier et deux, et 1543, du Code judiciaire sont applicables à cette saisie, étant entendu que la remise du montant de la saisie se fait entre les mains du membre du personnel compétent.

§ 4. Les frais engagés pour les lettres recommandées à la poste, visées aux paragraphes 1er et 3, sont à charge du redevable.

§ 5. Le redevable est informé de la destination des paiements et du solde après les paiements.

Art. 3.10.3.3.2.

La saisie-arrêt-exécution entre les mains d'un tiers doit être pratiquée par exploit d'huissier, de la manière prévue aux articles 1539 à 1544 du Code judiciaire, lorsqu'il apparaît :

1° que le redevable s'oppose à la saisie-arrêt citée dans l'article 3.10.3.3.1, § 1er ;

2° que le tiers saisi conteste sa dette à l'égard du redevable;

3° dat de sommen en zaken het voorwerp zijn van een verzet of beslag onder derden vóór het beslag, vermeld in artikel 3.10.3.3.1, § 1, gedaan door andere schuldeisers;

4° dat de zaken te gelde moeten worden gemaakt.

In de gevallen, vermeld in het eerste lid, blijft het beslag dat het bevoegde personeelslid overeenkomstig artikel 3.10.3.3.1, § 1, heeft gelegd, zijn bewarend effect behouden als een uitvoerend beslag onder derden bij gerechtsdeurwaardersexploot wordt gelegd als vermeld in artikel 1539 van het Gerechtelijk Wetboek, binnen een maand na de afgifte ter post van het verzet van de belastingschuldige, vermeld in artikel 3.10.3.3.1, § 1, derde lid, of van de verklaring, vermeld in artikel 1452 van het Gerechtelijk Wetboek.

3° que les sommes et effets font l'objet d'une opposition ou d'une saisie-arrêt entre tiers antérieure à la saisie visée à l'article 3.10.3.3.1, § 1er ;

4° que les effets doivent être réalisés.

Dans les cas, cités dans l'alinéa premier, la saisie-arrêt pratiquée par le membre du personnel compétent conformément à l'article 3.10.3.3.1, § 1er , garde ses effets conservatoires si une saisie-exécution entre les mains du tiers par exploit de huissier de justice dans le mois qui suit le dépôt à la poste de l'opposition du redevable prévue à l'article 164, § 1er, alinéa 3, ou de la déclaration prévue à l'article 1452 du Code judiciaire.

Onderafdeling 4 - Vervolgingskosten

Art. 3.10.3.4.1.

De vervolgingskosten worden bepaald volgens de regels die gelden voor de akten van de gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en handelszaken.

Art. 3.10.3.4.2.

De vervolgingskosten vallen ten laste van de belastingschuldigen.

Art. 3.10.3.4.3.

De vervolgingskosten die niet bij de belastingschuldigen kunnen worden gerecupereerd, worden gedragen door de bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie.

Volgende kosten kunnen noch bij de belastingschuldigen noch bij de bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie worden gerecupereerd:

Sous-section 4 - Frais de poursuite

Art. 3.10.3.4.1.

Les frais de poursuite sont fixés suivant les règles qui s'appliquent aux actes des huissiers de justice en matières civiles et commerciales.

Art. 3.10.3.4.2.

Les frais de poursuite sont à la charge du titulaire des redevables.

Art. 3.10.3.4.3.

Les frais de poursuite qui ne peuvent pas être récupérés des redevables, sont portés par l'entité compétente de l'administration flamande.

Les frais suivants ne peuvent pas être récupérés, ni auprès des redevables, ni auprès de l'entité compétente de l'administration flamande :

1° kosten van akten die niet met de oorspronkelijke stukken kunnen worden gestaafd;

2° kosten die het gevolg zijn van vervolgingen die willekeurig, zonder dwangschrift of in een met deze reglementering strijdige orde gedaan zijn;

3° kosten, gedaan tegen kennelijk onvermogene belastingsschuldigen.

1° les frais des actes qui ne peuvent pas être motivés à l'aide de pièces originales;

2° les frais résultant de poursuites effectuées arbitrairement, sans contrainte ou contradictoirement à la présente réglementation;

3° les frais, faits vis-à-vis de redevables manifestement insolubles.

Onderafdeling 5 - Met vervolging belaste personen

Art. 3.10.3.5.1.

De vervolgingen worden ingesteld door gerechtsdeurwaarders die belast zijn met de betekening van de dwangbevelen en die de beslagleggingen en de verkopeningen doen.

De gerechtsdeurwaarders mogen voor die vervolgingen geen aanspraak maken op hogere of andere rechten of kosten dan die welke in artikel 3.10.3.4.1 vastgesteld zijn, op straffe van terugbetaling en schadevergoeding.

Sous-section 5 - Personnes chargées de la poursuite

Art. 3.10.3.5.1.

Les poursuites sont instaurées par des huissiers de justice qui sont chargés de la notification des contraintes et qui effectuent les saisies et les ventes.

Pour ces poursuites, les huissiers de justice ne peuvent pas prétendre à des frais ou droits supérieurs autres que ceux fixés dans l'article 3.10.3.4.1, sous peine de remboursement et d'indemnisation.

Afdeling 4 - Bijzondere gevallen

Onderafdeling 1 - Invordering bij echtgenoten of ex-echtgenoten en bij wettelijk samenwonenden of ex-wettelijk samenwonenden

Art. 3.10.4.1.1.

Voorbehouden voor toekomstig gebruik.

Onderafdeling 2 - Invordering bij vennootschappen

Art. 3.10.4.2.1.

Voorbehouden voor toekomstig gebruik.

Section 4 - Cas particuliers

Sous-section 1re - Recouvrement auprès d'époux ou ex-époux et auprès des cohabitants légaux ou les ex-cohabitants légaux

Art. 3.10.4.1.1.

Réservé pour un usage futur

Sous-section 2 - Recouvrement auprès de sociétés.

Art. 3.10.4.2.1.

Réservé pour un usage futur

Onderafdeling 3 - Invordering bij erfgenamen

Art. 3.10.4.3.1.

Voorbehouden voor toekomstig gebruik.

Onderafdeling 4 - Invordering bij andere personen die gehouden zijn tot betaling van de schuld

Art. 3.10.4.4.1.

Voorbehouden voor toekomstig gebruik.

Onderafdeling 5 - Invordering van het eurovignet bij andere belastingsschuldigen dan de eigenaar

Art. 3.10.4.5.1.

Voorbehouden voor toekomstig gebruik.

Onderafdeling 6 - Invordering van betwiste belastingen

Art. 3.10.4.6.1.

Voorbehouden voor toekomstig gebruik.

Afdeling 5 - Zekerheden

Onderafdeling 1 - Waarborg

Art. 3.10.5.1.1.

De omvang van de waarborg, voorgeschreven in artikel 3.10.5.1.1, § 1, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wordt bij beslissing van het bevoegde personeelslid vastgelegd. Ze moet gelijk zijn aan het vermoedelijke bedrag van de verplichtingen over een jaar die op grond van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 aan de betrokken natuurlijke persoon of rechtspersoon kunnen worden opgelegd, na aftrek van de nettoverkoopwaarde van zijn goederen die het pand van het Vlaamse Gewest vormen en die liggen in België of in een land waarmee België een overeenkomst heeft gesloten tot regeling

Sous-section 3 - Recouvrement auprès des héritiers.

Art. 3.10.4.3.1.

Réservé pour un usage futur

Sous-section 4 - Recouvrement auprès d'autres personnes tenues de payer les dettes

Art. 3.10.4.4.1.

Réservé pour un usage futur

Sous-section 5 - Recouvrement de l'Eurovignette auprès de débiteurs d'impôts autres que le propriétaire

Art. 3.10.4.5.1.

Réservé pour un usage futur

Sous-section 6 - Recouvrement d'impôts contestés

Art. 3.10.4.6.1.

Réservé pour un usage futur

Section 5 - Sûretés

Sous-section 1re - Garantie

Art. 3.10.5.1.1.

L'ampleur de la garantie, prescrite dans l'article 3.10.5.1.1, § 1er, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, est fixée par décision du membre du personnel compétent. Elle doit être égale au montant probable des obligations qui peuvent être imposées sur une année à la personne physique ou morale sur la base du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, après déduction de la valeur vénale nette de ses biens qui constituent le gage de la Région flamande et qui se situent en Belgique ou dans un pays avec lequel la Belgique a conclu un accord réglant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des

van de wederzijdse bijstand inzake de invordering van de belastingen waaraan de belanghebbende is onderworpen of in een land dat onder de toepassing valt van Richtlijn 2010/24/EU van de raad van 16 maart 2010 betreffende de wederzijdse bijstand inzake de invordering van schuldvorderingen die voortvloeien uit belastingen, rechten en andere maatregelen.

impôts auxquels l'intéressé est soumis ou dans un pays auquel s'applique la Directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures.

De waarborg mag evenwel in geen geval minder dan 750 euro bedragen.

La garantie ne peut en aucun cas être supérieure à 750 euros.

Art. 3.10.5.1.2.

Art. 3.10.5.1.2.

De te verstrekken waarborg bestaat hetzij uit een zakelijke zekerheid in de vorm van een hypotheekvestiging of van een borgtocht in geld, hetzij uit een persoonlijke borgstelling.

La garantie à constituer consiste, soit d'une sûreté réelle sous forme d'une hypothèque ou d'une caution en espèces, soit d'une caution personnelle.

Het bevoegde personeelslid mag andere wijzen van waarborgstelling aanvaarden.

Le membre du personnel compétent peut accepter d'autres modalités de cautionnement.

Indien nodig mogen de voormelde wijzen gelijktijdig worden aangewend om de totale zekerheid te verstrekken.

Si nécessaire, les modalités précitées peuvent être appliquées simultanément afin d'assurer la sûreté totale.

Art. 3.10.5.1.3.

Art. 3.10.5.1.3.

De onroerende goederen die als hypothecaire waarborg worden aangeboden, moeten in België liggen.

Les biens immobiliers qui sont offerts comme garantie hypothécaire doivent se situer en Belgique.

Als het om gebouwen gaat, dan wordt vóór de aanneming van de hypothecaire aanwending bewijs gegeven van voldoende verzekering tegen brand. In de akte moet worden vermeld dat de regelmatige betaling van de premie jaarlijks zal worden bewezen op straffe van verval van de aanneming.

S'il s'agit de bâtiments, la preuve d'une assurance incendie suffisante sera fournie avant l'acceptation de l'utilisation hypothécaire. L'acte doit mentionner que le paiement régulier de la prime annuelle sera prouvé sous peine d'échéance de l'acceptation.

In alle gevallen wordt bewijs verstrekt van de eigendom en van de hypothecaire staat van het onroerend goed, en wordt de waarde daarvan op kosten van de belastingschuldige vastgelegd door alle middelen die voldoening schenken en

Dans tous les cas, la preuve de propriété et de l'état hypothécaire du bien immobilier sera fournie, et sa valeur sera fixée au frais du redevable par tous les moyens satisfaisants et entre autres par une estimation d'un expert

onder meer door een schatting van een algemeen als bevoegd erkende deskundige, als dat door het bevoegde personeelslid geëist wordt.

compétent généralement agréé, si tel est exigé par le membre u personnel compétent.

Art. 3.10.5.1.4.

Art. 3.10.5.1.4.

Borgtochten in geld worden gestort of overgeschreven op de rekening op naam van de Deposito- en Consignatiekas. In alles, en inzonderheid met betrekking tot de interest die aan de deponent verschuldigd is, worden ze met deposito's bij de Deposito- en Consignatiekas gelijkgesteld.

Les cautions en espèces sont versées ou virées sur le compte au nom de la Caisse des Dépôts et Consignations. Elles sont assimilées en tout au dépôts auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, notamment en ce qui concerne l'intérêt dû au déposant.

Art. 3.10.5.1.5.

Art. 3.10.5.1.5.

De persoonlijke borg moet volgens de Belgische wet bekwaam zijn om verbintenissen aan te gaan en aangenomen worden door het bevoegde personeelslid.

La caution personnelle doit être compétente suivant la loi belge de conclure des engagements et être acceptée par le membre du personnel compétent.

Art. 3.10.5.1.6.

Art. 3.10.5.1.6.

Als de zakelijke zekerheid of de gegoedheid van de persoonlijke borg wegens enige oorzaak zoals waardevermindering van de tot zekerheid dienende onroerende goederen of merkelijke vermindering van het fortuin van de borg onvoldoende wordt geacht, moet de belastingschuldige op het eerste verzoek van het bevoegde personeelslid een nieuwe zakelijke zekerheid of een nieuwe persoonlijke borg stellen.

Si la sûreté réelle ou la solvabilité de la caution personnelle est considérée comme étant insuffisante en raison de quelconque diminution de valeur des biens immobiliers servant de sûreté ou d'une diminution de la fortune de la caution, le redevable doit constituer une nouvelle sûreté réelle ou une nouvelle caution réelle sur la première demande du membre du personnel compétent.

Art. 3.10.5.1.7.

Art. 3.10.5.1.7.

In de akten wordt de administratie vertegenwoordigd door het bevoegde personeelslid.

Dans l'acte, l'administration est représentée par le membre du personnel compétent.

Samen met de nodige inlichtingen en bewijsstukken en binnen de termijn, vastgesteld in artikel 3.10.5.1.2 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, overhandigt de belastingschuldige aan dat personeelslid hetzij het ontwerp van akte van hypotheekvestiging, van verpanding van een

Conjointement avec les informations et pièces justificatives et dans le délai fixé dans l'article 3.10.5.1.2 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, le redevable remet à ce membre du personnel, soit le projet de l'acte de l'hypothèque, de la mise en gage d'une inscription nominale ou d'un engagement de

inschrijving op naam of van verbintenis van de persoonlijke borg, hetzij het stortingsbewijs of het bewijs van deponering voor borgtochten in geld.

caution personnelle, soit la preuve de versement ou la preuve de dépôt des cautions en espèces

Onderafdeling 2 - Voorrecht

Art. 3.10.5.2.1.

Voorbehouden voor toekomstig gebruik.

Sous-section 2 - Privilège

Art. 3.10.5.2.1.

Réservé pour un usage futur

Onderafdeling 3 - Wettelijke hypotheek

Art. 3.10.5.3.1.

Voorbehouden voor toekomstig gebruik.

Sous-section 3 - Hypothèque légale

Art. 3.10.5.3.1.

Réservé pour un usage futur

**HOOFDSTUK 11 - Wederzijdse internationale
bijstand**

Art. 3.11.0.0.1.

Voorbehouden voor toekomstig gebruik.

**CHAPITRE 11 - Assistance internationale
mutuelle**

Art. 3.11.0.0.1.

Réservé pour un usage futur

HOOFDSTUK 12 - Verplichtingen van derden

CHAPITRE 12 - Obligations de tiers

Afdeling 1 - Notificatieverplichtingen van derden *Section 1re - Obligations de notification de tiers*

Art. 3.12.1.0.1.

Art. 3.12.1.0.1.

Voorbehouden voor toekomstig gebruik.

Réservé pour un usage futur

***Afdeling 2 - Verplichtingen van
kredietinstellingen of -inrichtingen***

Art. 3.12.2.0.1.

***Section 2 - Obligations des établissements ou
structures de crédit***

Art. 3.12.2.0.1.

Het attest, vermeld in artikel 3.12.2.0.1 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wordt uitgereikt nadat de belanghebbende natuurlijke persoon of rechtspersoon een aanvraag heeft ingediend.

L'attestation, citée dans l'article 3.12.2.0.1 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, est délivrée après l'introduction d'une demande par la personne physique ou morale intéressée.

Het attest wordt uitgereikt binnen acht dagen na de indiening van de aanvraag.

L'attestation est délivrée dans les huit jours de l'introduction de la demande.

Art. 3.12.2.0.2.

Per krediet, lening of voorschot waarvoor een voordeel inzake economische expansie is aangevraagd, hoeven de kredietinstellingen en -inrichtingen, vermeld in artikel 3.12.2.0.1 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, in principe, in het bezit zijn van maar één attest.

De datum van uitreiking van dat attest mag niet vroeger zijn dan één maand vóór de datum van de aanvraag tot verkrijging van het voordeel, en mag ook niet later zijn dan die datum.

Er moet evenwel een nieuw attest worden voorgelegd als de beslissing tot toekenning van het voordeel niet is genomen binnen zes maanden, te rekenen vanaf de datum van het attest.

Art. 3.12.2.0.3.

Een exemplaar van het attest, vermeld in artikel 3.12.2.0.1 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wordt door het bevoegde personeelslid gezonden aan de overheid, vermeld in de aanvraag van het attest.

Als uit het attest blijkt dat een bedrag als belastingen of toebehoren verschuldigd is waarvoor de betalingstermijn verstreken is en dat gevestigd werd op naam van de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een voordeel inzake economische expansie heeft aangevraagd, bepaalt de beslissing tot toekenning van het voordeel dat de kredietinstelling of -inrichting de fondsen niet geheel mag vrijgeven, tenzij de betrokkene zijn belastingsschuld heeft betaald.

Art. 3.12.2.0.4.

§ 1. Als uit het uitgereikte attest dat aan de kredietinstelling of -inrichting wordt overgelegd, blijkt dat een bedrag als belastingen of toebehoren verschuldigd is waarvoor de

Art. 3.12.2.0.2.

Par crédit, emprunt ou avance pour lesquels un avantage en matière d'expansion économique a été demandé, les institutions - et établissements de crédit, cités dans l'article 3.12.2.0.1 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, ne doivent en principe être en possession que d'une attestation.

La date de la délivrance ne peut pas être antérieure à un mois avant la date de la demande d'obtention de l'avantage et ne peut pas être ultérieure à cette date.

Une nouvelle attestation doit cependant être présentée si la décision d'attribution de l'avantage n'a pas été prise dans les six mois, à compter à partir de l'attestation.

Art. 3.12.2.0.3.

Un exemplaire de l'attestation, citée dans l'article 3.12.2.0.1 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, est envoyé par le membre du personnel compétent à l'autorité citée dans la demande de l'attestation.

S'il ressort de cette attestation qu'un montant de taxe et accessoires est dû pour lequel le délai de paiement est échu et qui a été établi au nom de la personne physique ou morale qui a demandée un avantage en matière d'expansion économique, la décision d'attribution de l'avantage stipule que l'institution ou établissement de crédit ne peut pas entièrement libérer les fonds, sauf si le redevable a payé sa dette fiscale.

Art. 3.12.2.0.4.

§ 1er. S'il ressort de l'attestation délivrée qui a été présentée à l'institution - ou établissement de crédit qu'un montant de taxe et accessoires est dû pour lequel le délai de paiement est échu et

betalingstermijn verstreken is en dat gevestigd werd op naam van de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie een krediet, lening of voorschot is verleend waarvoor een voordeel inzake economische expansie is aangevraagd, mogen de fondsen die afkomstig zijn van het krediet, de lening of het voorschot ten belope van dat bedrag niet worden vrijgegeven, tenzij de belanghebbende natuurlijke persoon of rechtspersoon een attest overlegt waarin het bevoegde personeelslid verklaart dat die belastingen en bijbehoren betaald zijn.

Met instemming van de belastingschuldige mag de kredietinstelling of -inrichting die fondsen evenwel rechtstreeks overmaken aan de bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie.

§ 2. In het geval, vermeld in artikel 3.12.2.0.2, derde lid, hoeft de kredietinstelling of -inrichting met de gegevens van het nieuwe attest alleen rekening te houden als de fondsen nog niet zijn vrijgegeven vóór het verstrijken van de in die bepaling vermelde termijn van zes maanden.

Afdeling 3 - Andere verplichtingen in het kader van de registratiebelasting

---- historiek ----

afdeling 3 toegevoegd door art. 35 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 dec. 2014 (B.S., 22.01.2015). Tekst treedt in werking vanaf 1 januari 2015. (art.41)

Art. 3.12.3.0.1.

De beroepsverklaring, vermeld in artikel 2.9.4.2.4, § 2, 1°, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, moet verzonden worden naar de bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie.

De beroepsverklaring, vermeld in het eerste lid, moet gedagtekend en ondertekend zijn, en vermeldt de volgende gegevens :

qui a été établi au nom de la personne physique ou morale à laquelle un crédit, emprunt ou avance a été accordé pour lequel un avantage en matière d'expansion économique a été demandé, les fonds provenant du crédit, de l'emprunt ou de l'avance ne peuvent pas être libérés à concurrence de ce montant, sauf si la personne physique ou morale présente une attestation dans laquelle le membre du personnel compétent déclare que ces impôts et accessoires ont été payés.

Moyennant le consentement du redevable, l'institution ou l'établissement de crédit peut cependant directement transférer ces fonds à l'entité compétente de l'administration flamande.

§ 2. Dans le cas, cité dans l'article 3.12.2.0.2, alinéa trois, l'institution - ou établissement de crédit ne doit tenir compte des données de la nouvelle attestation que si les fonds n'ont pas encore été libérés avant l'échéance du délai de six mois mentionné dans cette disposition.

Section 3 - Autres obligations dans le cadre de l'impôt d'enregistrement

---- historique ----

Section 3 ajouté par l'art. 35 de l'Arr. du Gouvernement flamand du 19 déc. 2014 (M.B., 22.01.2015). Texte applicable à partir du 1er janv. 2015 (art. 41).

Art. 3.12.3.0.1.

La déclaration de profession, visée à l'article 2.9.4.2.4, § 2, 1°, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, doit être envoyée à l'entité compétente de l'Administration flamande.

La déclaration de profession, visée à l'alinéa 1er, doit être datée et signée, et énoncer les données suivantes :

1° de voornamen, de achternaam, het beroep en het domicilie van de verklaarder, en zijn geboorteplaats en -datum, als het een particulier betreft;

2° de bedrijfsnaam, de bedrijvigheid, de maatschappelijke zetel, de datum van de oprichtingsakte en, in voorkomend geval, de openbare ambtenaar voor wie deze akte verleden werd, als het een vennootschap betreft;

3° de vermelding dat de beroepsverklaring ter uitvoering van artikel 2.9.4.2.4, § 2, 1°, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 gedaan wordt.

---- historiek ----

toegevoegd door art. 35 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 dec. 2014 (B.S., 22.01.2015). Tekst treedt in werking vanaf 1 januari 2015. (art.41)

Afdeling 4. Verplichtingen van derden in het kader van de belasting op de automatische ontspanningstoestellen

---- historiek ----

opgeheven door art. 6 van het besluit van 20.01.2023 (B.S., 24.04.2023). Inwerkingtreding: 04.05.2023

ingevoegd door art. 4 van het besluit van 14.12.2018 (B.S., 28.12.2018). Tekst treedt in werking op 01.01.2019

Art. 3.12.4.0.1.

[...]

1° les prénoms, nom, profession et domicile du déclarant, ainsi que le lieu et la date de sa naissance, s'il s'agit d'un particulier ;

2° la dénomination, l'activité, le siège social, la date de l'acte constitutif et, le cas échéant, l'officier public devant lequel cet acte est passé, s'il s'agit d'une société ;

3° la mention que la déclaration de profession est effectuée en exécution de l'article 2.9.4.2.4, § 2, 1°, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013.

---- historique ----

ajouté par l'art. 35 de l'Arr. du Gouvernement flamand du 19 déc. 2014 (M.B., 22.01.2015). Texte applicable à partir du 1er janv. 2015 (art. 41).

Section 4. Obligations de tiers dans le cadre de la taxe sur les appareils automatiques de divertissement

---- historique ----

abrogé par l'art. 6 de l'arrêté du 20.01.2023 (M.B., 24.04.2023). En vigueur le 04.05.2023

inséré par l'art. 4 de l'arrêté du 14.12.2018 (M.B. 28.12.2018). Entre en vigueur le 01.01.2019

Art. 3.12.4.0.1.

[...]

---- historiek ----

---- historique ----

*opgeheven door art. 6 van het besluit van
20.01.2023 (B.S., 24.04.2023). Inwerkingtreding:
04.05.2023*

*abrogé par l'art. 6 de l'arrêté du 20.01.2023
(M.B., 24.04.2023). En vigueur le 04.05.2023*

*vervangen door art. 2 van het besluit van
21.05.2021 (B.S., 27.05.2021). Inwerkingtreding:
06.06.2021*

*remplacé par l'art. 2 de l'arrêté du 21.05.2021
(M.B., 27.05.2021). En vigueur le 06.06.2021*

HOOFDSTUK 13 - Onderzoek en controle

Afdeling 1 - Administratieve controle

Onderafdeling 1 - Algemeen

Art. 3.13.1.1.1.

Voorbehouden voor toekomstig gebruik.

Onderafdeling 2 - Plichten van de belastingplichtige

Art. 3.13.1.2.1.

De erfgenamen of de begiftigden moeten, om een melding te doen overeenkomstig artikel 2.7.4.2.4, § 2, eerste lid, of artikel 2.8.6.0.7, § 2, eerste lid, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, de bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie met het daarvoor bestemde formulier op de hoogte brengen van wijzigingen inzake de voorwaarden die gesteld worden om het verlaagde tarief of de vrijstelling te behouden.

Voor het verlaagde tarief inzake de erfbelasting, moet in die kennisgeving het kohierartikel van het desbetreffende aanslagbiljet voor de erfbelasting worden opgenomen.

Een afschrift van het rechtsgeldig aandelenregister dat ondertekend is door alle aandeelhouders of, bij gebreke daaraan, van de notulen van de algemene vergaderingen vanaf de datum van het overlijden van de erflater of vanaf de datum van de authentieke akte van schenking, alsook een afschrift van de stukken waaruit de wijziging blijkt, moeten bij de kennisgeving worden gevoegd.

---- historiek ----

gewijzigd door art. 36 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 dec. 2014 (B.S., 22.01.2015). Tekst treedt in werking vanaf 1 januari 2015. (art.41)

CHAPITRE 13 - Enquête et contrôle

Section Ire - Contrôle administratif

Sous-section Ire - Généralités

Art. 3.13.1.1.1.

Réservé pour un usage futur

Sous-section 2 - Obligations du contribuable

Art. 3.13.1.2.1.

Pour faire une déclaration, conformément à l'article 2.7.4.2.4, § 2, alinéa 1er, ou à l'article 2.8.6.0.7, § 2, alinéa 1er, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, les héritiers ou les donataires sont tenus de notifier, à l'aide du formulaire destiné à cet effet, toute modification relative aux conditions requises pour maintenir le tarif réduit ou l'exonération, à l'entité compétente de l'Administration flamande.

Pour le tarif réduit concernant l'impôt de succession, cette notification doit inclure l'article de rôle de la feuille d'imposition pertinente pour l'impôt de succession.

La notification doit être accompagnée d'une copie du registre des parts, valable en droit, qui est signée par tous les actionnaires, ou à défaut de cela, d'une copie des procès-verbaux des assemblées générales tenues à partir de la date de décès du défunt ou de la date de l'acte authentique de donation, ainsi que d'une copie des pièces attestant la modification.

---- historique ----

ajouté par l'art. 36 de l'Arr. du Gouvernement flamand du 19 déc. 2014 (M.B., 22.01.2015). Texte applicable à partir du 1er janv. 2015 (art. 41).

Onderafdeling 3 - Plichten van derden

Art. 3.13.1.3.1.

Voorbehouden voor toekomstig gebruik.

Onderafdeling 4 - Plichten van openbare instellingen

Art. 3.13.1.4.1.

Voorbehouden voor toekomstig gebruik.

Afdeling 2 - Controle ter plaatse

Art. 3.13.2.0.1.

Onverminderd de bevoegdheden die toevertrouwd worden aan de andere officieren of agenten van gerechtelijke politie en aan de leden van het operationeel kader van de lokale en federale politie, aan ambtenaren van de administratie der douane en accijnzen en de ambtenaren van het kadaster, zijn de bevoegde personeelsleden gemachtigd om over het grondgebied van het Vlaamse Gewest overtredingen op te sporen en om de verslagen van vaststelling wegens schending van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 of processen-verbaal wegens strafrechtelijke misdrijven op te stellen, alsook om het ontdoken bedrag van de belasting, verhoogd met de administratieve geldboete, onmiddellijk te innen.

---- historiek ----

gewijzigd door art. 5 van het besluit van 14.12.2018 (B.S., 28.12.2018). Tekst treedt in werking op 01.01.2019

Art. 3.13.2.0.2.

Het bevoegde personeelslid legitimeert zich met een legitimatiekaart die de leidend ambtenaar van de bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie heeft uitgereikt overeenkomstig het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2008 betreffende de legitimatiekaarten van de personeelsleden van de diensten van de Vlaamse

Sous-section 3 - Obligations de tiers

Art. 3.13.1.3.1.

Réservé pour un usage futur

Sous-section 4 - Obligations des organismes publics

Art. 3.13.1.4.1.

Réservé pour un usage futur

Section 2 - Contrôle sur place

Art. 3.13.2.0.1.

Sans préjudice des compétences confiées aux autres officiers ou agents de la police judiciaire et aux membres du cadre opérationnel de la police locale et fédérale, aux fonctionnaires de l'administration de la douane et accises et aux fonctionnaires du cadastre, les membres du personnel compétents sont autorisés à détecter des infractions sur le territoire de la Région flamande et à dresser les rapports de constatation pour violation du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 ou des procès-verbaux pour infraction pénale ainsi qu'à immédiatement percevoir le montant de l'impôt éludé, majoré de l'amende administrative.

---- historique ----

modifié par l'art. 5 de l'arrêté du 14.12.2018 (M.B. 28.12.2018). Entre en vigueur le 01.01.2019

Art. 3.13.2.0.2.

Le membre du personnel compétent se légitime à l'aide d'une carte de légitimation délivrée par le fonctionnaire dirigeant de l'entité compétente de l'administration flamande conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif aux cartes de légitimation des membres du personnel des services des

overheid die belast zijn met de inspectie- of controlebevoegdheden.

autorités flamandes chargés de compétences d'inspection et de contrôle.

Art. 3.13.2.0.3.

Zodra aan zijn aanwijzing een einde komt, bezorgt het bevoegde personeelslid de legitimatiekaart onmiddellijk terug aan de leidend ambtenaar van de bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie. Het bevoegde personeelslid moet het verlies van de legitimatiekaart onmiddellijk aan de leidend ambtenaar melden.

Art. 3.13.2.0.3.

A l'expiration de sa désignation, le membre du personnel compétent rend immédiatement la carte de légitimation au fonctionnaire dirigeant ou à son préposé au sein de l'entité compétente de l'administration flamande. Le membre du personnel compétent doit immédiatement signaler la perte de la carte de légitimation au fonctionnaire dirigeant.

Art. 3.13.2.0.4.

Voor de toepassing van artikel 3.13.2.0.1, eerste lid, artikel 3.13.2.0.2 en artikel 3.13.2.0.4 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 dragen de bevoegde personeelsleden een uniform en verplaatsen ze zich in een dienstvoertuig. De leidend ambtenaar van de bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie bepaalt het model van de voormelde uniformen en de uiterlijke kenmerken van de dienstvoertuigen.

Art. 3.13.2.0.4.

En vue de l'application des articles 3.13.2.0.1, alinéa 1er, 3.13.2.0.2 et 3.13.2.0.4 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, les membres du personnel compétents portent un uniforme et se déplacent dans un véhicule de service. Le fonctionnaire dirigeant de l'entité compétente de l'administration flamande détermine le modèle des uniformes précités et les caractéristiques extérieures des véhicules de service.

---- historiek ----

vervangen door art. 7 van het besluit van 20.01.2023 (B.S., 24.04.2023). Inwerkingtreding: 04.05.2023

Art. 3.13.2.0.5.

Het bericht van inbeslagneming, vermeld in artikel 3.13.2.0.4, § 3, eerste lid, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, geeft aanleiding tot de opmaak en de verzending door de bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie van een bericht van beslag als vermeld in artikel 1390 van het Gerechtelijk Wetboek.

---- historiek ----

ingevoegd door art. 1 van het besluit van 31.05.2024 (B.S., 24.07.2024). Inwerkingtreding: 01.09.2024

HOOFDSTUK 14 - Verjaring

Afdeling 1 - Termijn

Art. 3.14.1.0.1.

Voorbehouden voor toekomstig gebruik.

Afdeling 2 - Stuiting

Art. 3.14.2.0.1.

Voorbehouden voor toekomstig gebruik.

Afdeling 3 - Schorsing

Art. 3.14.3.0.1.

Voorbehouden voor toekomstig gebruik.

---- historique ----

remplacé par l'art. 7 de l'arrêté du 20.01.2023 (M.B., 24.04.2023). En vigueur le 04.05.2023

Art. 3.13.2.0.5.

L'avis de saisie visé à l'article 3.13.2.0.4, § 3, alinéa 1er, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 donne lieu à l'établissement et à l'envoi par l'entité compétente de l'administration flamande d'un avis de saisie tel que visé à l'article 1390 du Code judiciaire.

---- historique ----

inséré par l'art. 1 de l'arrêté du 31.05.2024 (M.B., 24.07.2024). En vigueur le 01.09.2024

CHAPITRE 14 - Prescription

Section 1re - Délai

Art. 3.14.1.0.1.

Réservé pour un usage futur

Section 2 - Interruption

Art. 3.14.2.0.1.

Réservé pour un usage futur

Section 3 - Suspension

Art. 3.14.3.0.1.

Réservé pour un usage futur

**HOOFDSTUK 15 - Strafrechtelijke
vervolgning**

Afdeling 1 - Algemene bepalingen

Art. 3.15.1.0.1.

De bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie wordt aangewezen als de dienst die bevoegd is om de aanwijzingen van fraude inzake directe en indirecte belastingen te ontvangen die aan het licht komen in het kader van een strafrechtelijk onderzoek, vermeld in artikel 29bis van het Wetboek van Strafvordering.

---- historiek ----

vervangen door art. 3 van het besluit van 21.05.2021 (B.S., 27.05.2021). Inwerkingtreding: 06.06.2021

Afdeling 2 - Opsporing van inbreuken

Art. 3.15.2.0.1.

Voorbehouden voor toekomstig gebruik.

Afdeling 3 - Strafrechtelijke sancties

Art. 3.15.3.0.1.

Voorbehouden voor toekomstig gebruik.

**HOOFDSTUK 16 - Verval van het recht op
vertegenwoordiging**

Art. 3.16.0.0.1.

Voorbehouden voor toekomstig gebruik.

**HOOFDSTUK 17 - Bewijsmiddelen van de
administratie**

Art. 3.17.0.0.1.

Voorbehouden voor toekomstig gebruik.

CHAPITRE 15 - Poursuite pénale

Section Ire - Dispositions générales

Art. 3.15.1.0.1.

L'entité compétente de l'administration flamande est désignée comme le service compétent pour recevoir les indices de fraude en matière d'impôts directs et indirects qui sont mis en évidence dans le cadre d'une enquête pénale, visés à l'article 29bis du Code d'instruction criminelle.

---- historique ----

remplacé par l'art. 3 de l'arrêté du 21.05.2021 (M.B., 27.05.2021). En vigueur le 06.06.2021

Section 2 - Détection d'infractions

Art. 3.15.2.0.1.

Réservé pour un usage futur

Section 3 - Sanctions pénales

Art. 3.15.3.0.1.

Réservé pour un usage futur

**CHAPITRE 16 - Echéance du droit de
représentation**

Art. 3.16.0.0.1.

Réservé pour un usage futur

**CHAPITRE 17 - Moyens justificatifs de
l'administration**

Art. 3.17.0.0.1.

Réservé pour un usage futur

HOOFDSTUK 18 - Belastingverhogingen en administratieve geldboetes

Art. 3.18.0.0.1.

Overeenkomstig artikel 3.18.0.0.2 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 wordt de belastingverhoging die van toepassing is op de inbreuken tegen titel 2, hoofdstuk 4 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit an 13 december 2013 of tegen dit besluit, geregeld volgens de schaal, opgenomen in de bijlage 1 die bij dit besluit is gevoegd.

CHAPITRE 18 - Augmentations d'impôts et amendes administratives

Art. 3.18.0.0.1.

Conformément à l'article 3.18.0.0.2 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, l'augmentation d'impôt qui s'applique aux infractions au titre 2, chapitre 4, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 ou au présent arrêté, est réglée suivant l'échelle reprise dans l'annexe 1re au présent arrêté.

HOOFDSTUK 19 - Beroepsgeheim

Art. 3.19.0.0.1.

Voorbehouden voor toekomstig gebruik.

HOOFDSTUK 20 - Voorafgaande attesten

---- historiek ----

Hoofdstuk 20 toegevoegd door art. 37 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 dec. 2014 (B.S., 22.01.2015). Tekst treedt in werking vanaf 1 januari 2015. (art.41)

Art. 3.20.0.0.1.

De schriftelijke bevestiging van het Agentschap van de goedkeuring van het uitgebreid beheerplan van bossen geldt als attest tot vrijstelling van erfbelasting als vermeld in artikel 2.7.6.0.3 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013.

Art. 3.20.0.0.2.

Het bevoegde personeelslid van de Vlaamse administratie brengt het Agentschap op de hoogte van het genoten voordeel per erfgenaam. Die kennisgeving bevat de volgende informatie :

1° de voornaam, achternaam en het rijksregisternummer van de erflater;

2° de voornaam, achternaam en de woonplaats van alle erfgenamen, alsook hun graad van verwantschap;

3° de ligging en het kadastraal perceelnummer van het onroerend goed in kwestie;

4° het bedrag van het genoten voordeel per erfgenaam.

CHAPITRE 19 - Secret professionnel

Art. 3.19.0.0.1.

Réservé pour un usage futur

CHAPITRE 20 - Attestations antérieures

---- historique ----

chapitre 20 ajouté par l'art. 37 de l'Arr. du Gouvernement flamand du 19 déc. 2014 (M.B., 22.01.2015). Texte applicable à partir du 1er janv. 2015 (art. 41).

Art. 3.20.0.0.1.

La confirmation écrite de l'Agence de l'approbation écrite du plan de gestion des bois étendu, vaut comme attestation d'exemption de l'impôt de succession telle que visée à l'article 2.7.6.0.3 du Code flamand de la fiscalité du 13 décembre 2013.

Art. 3.20.0.0.2.

Le fonctionnaire compétent de l'Administration flamande informe l'Agence du bénéfice retiré par héritier. Cette notification comprend les informations suivantes :

1° le prénom, le nom et le numéro national du défunt ;

2° le prénom, le nom et le domicile de tous les héritiers, ainsi que leur degré de parenté ;

3° la situation et le numéro cadastral de la parcelle du bien immobilier en question ;

4° le montant du bénéfice retiré par héritier.

Art. 3.20.0.0.3.

Overeenkomstig artikel 13 van de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof, vordert het Agentschap de subsidie, vermeld in artikel 13bis van het Bosdecreet van 13 juni 1990, terug.

Art. 3.20.0.0.3.

Conformément à l'article 13 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, l'Agence procède au recouvrement de la subvention visée à l'article 13bis du Décret forestier du 13 juin 1990.

Art. 3.20.0.0.4.

Het attest tot het verkrijgen van kosteloze registratie in het kader van een brownfieldproject dat het voorwerp uitmaakt of zal uitmaken van een brownfieldconvenant als vermeld in artikel 2.8.6.0.1, tweede lid, artikel 2.9.6.0.3, derde lid, en artikel 2.10.6.0.3, tweede lid, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, bevat de volgende gegevens :

Art. 3.20.0.0.4.

L'attestation visant l'obtention de l'enregistrement gratuit dans le cadre d'un projet Brownfield qui fait ou fera l'objet d'une convention Brownfield telle que visée à l'article 2.8.6.0.1, alinéa 2, à l'article 2.9.6.0.3, alinéa 3, et à l'article 2.10.6.0.3, alinéa 2, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, énonce les données suivantes :

1° de vermelding dat toepassing wordt gemaakt van één van de volgende bepalingen :

1° la mention qu'il est fait application d'une des dispositions suivantes :

a) artikel 2.8.6.0.1, eerste lid, 4°, van de voormelde codex;

a) article 2.8.6.0.1, alinéa 1er, 4°, du code précité ;

b) artikel 2.9.6.0.3., eerste lid, 12°, van de voormelde codex;

b) article 2.9.6.0.3, alinéa 1er, 12°, du code précité ;

c) artikel 2.10.6.0.3 van de voormelde codex;

c) article 2.10.6.0.3 du code précité ;

2° de naam en het adres van hetzij de begiftigde, hetzij de verkrijger;

2° le nom et l'adresse, soit du donataire, soit du bénéficiaire ;

3° het adres en het kadasternummer van het geschonken of overgedragen onroerend goed;

3° l'adresse et le numéro cadastral du bien immeuble donné ou transféré ;

4° de verklaring dat het onroerend goed in kwestie verkregen werd door hetzij een schenking onder de levenden, hetzij een aankoop of een ruil of een andere overeenkomst tot overdracht onder bezwarende titel van eigendom of vruchtgebruik, hetzij een gehele of

4° la déclaration que le bien immeuble en question a été acquis, soit par une donation entre vifs, soit par l'achat ou l'échange ou un autre accord de transmission à titre onéreux de propriété ou d'usufruit, soit par un partage total ou partiel à titre onéreux, entre copropriétaires,

gedeeltelijke verdeling of een afstand onder bezwarende titel, onder mede-eigenaars, van onverdeelde delen of een omzetting als vermeld in artikel 745quater en 745quinquies van het Burgerlijk Wetboek;

5° de verklaring dat de overdracht van het onroerend goed plaats vond met het oog op de realisatie van een brownfieldproject dat het voorwerp uitmaakt of zal uitmaken van een brownfieldconvenant als vermeld in artikel 4 van het decreet van 30 maart 2007 betreffende de Brownfieldconvenanten;

6° de verklaring dat het onroerend goed in kwestie deel uitmaakt van een brownfieldproject, met vermelding van de referentienummer en de projecthandelingen die ten aanzien van het onroerend goed in kwestie zullen worden gesteld;

7° de datum en plaats van ondertekening van het attest.

Het attest wordt door hetzij de begiftigde, hetzij de verkrijger ondertekend.

Het bevoegde personeelslid van het Agentschap Innoveren en Ondernemen wordt belast met de opmaak en de verzending van de kennisgeving waarin staat dat de voorwaarden voor het behoud van de vrijstelling niet langer vervuld zijn. In die kennisgeving wordt de reden vermeld van het verval van de vrijstelling. De leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen bepaalt de vorm van de kennisgeving.

---- historiek ----

gewijzigd door art. 75 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2015

(B.S., 31.12.2015). De tekst is in werking getreden op 1 januari 2016 (art. 80))

des parts indivises ou par une conversion telle que visée à l'article 745quater et 745quinquies du Code civil ;

5° la déclaration que le transfert du bien immobilier a eu lieu en vue de la réalisation d'un projet Brownfield qui fait ou fera l'objet d'une convention Brownfield telle que visée à l'article 4 du décret du 30 mars 2007 relatif aux conventions Brownfield ;

6° la déclaration que le bien immobilier en question fait partie d'un projet Brownfield, avec mention du numéro de référence et des actions de projet qui seront menées par rapport au bien immobilier ;

7° la date et le lieu de la signature de l'attestation.

L'attestation est signée soit par le donataire, soit par le bénéficiaire.

Le fonctionnaire compétent de l'"Agentschap Innoveren en Ondernemen" (Agence flamande pour l'entrepreneuriat) est chargé de la mise en forme et de l'envoi de la notification stipulant que les conditions relatives au maintien de l'exonération ne sont plus remplies. Cette notification mentionne également la raison de la déchéance de l'exonération. Le fonctionnaire dirigeant de l'"Agentschap Innoveren en Ondernemen" détermine la forme de la notification.

---- historique ----

modifié par art. 75 du Arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015 (M.B.,

31.12.2015). Texte est entré en vigueur le 1er janvier 2016 (art. 80)

Art. 3.20.0.0.5.

De leidend ambtenaar van de bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie wordt gemachtigd om de vorm van de formulieren en attesten, vermeld in de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 en dit besluit, te bepalen en die formulieren en attesten aan te passen aan de decreet- en besluitwijzigingen.

Art. 3.20.0.0.5.

Le fonctionnaire dirigeant de l'entité compétente de l'Administration flamande est habilité à déterminer la forme des formulaires et attestations, mentionnés dans le Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 et dans le présent arrêté, ainsi qu'à adapter ces formulaires et attestations aux modifications des décrets et arrêtés.

TITEL 4 - Wijzigingsbepalingen

TITRE 4 - Dispositions modificatives

HOOFDSTUK 1 - Wijziging van het Koninklijk besluit van 8 juli 1970 houdende de algemene verordening betreffende de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen

CHAPITRE 1er - Modification de l'arrêté royal du 8 juillet 1970 portant règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus

Art. 4.1.0.0.1.

In titel I van het Koninklijk besluit van 8 juli 1970 houdende de algemene verordening betreffende de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, zoals van toepassing op de verkeersbelasting op de autovoertuigen en de belasting op de inverkeerstelling wat betreft het Vlaamse Gewest, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2010, worden hoofdstuk I, dat bestaat uit artikel 1 tot en met 7, hoofdstuk II, dat bestaat uit artikel 8, 10 en 11, hoofdstuk III, dat bestaat uit artikel 12, en hoofdstuk IV, dat bestaat uit artikel 13, opgeheven.

Art. 4.1.0.0.1.

Au titre Ier de l'arrêté royal du 8 juillet 1970 portant règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, tel qu'applicable à la taxe de circulation sur les véhicules et à la taxe de mise en circulation en ce qui concerne la Région flamande, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2010, le chapitre Ier, comportant les articles 1er à 7 inclus, le chapitre II, comportant les articles 8, 10 et 11, le chapitre III, comportant l'article 12 et le chapitre IV, comportant l'article 13, sont abrogés.

Art. 4.1.0.0.1/1

In titel I van het Koninklijk besluit van 8 juli 1970 houdende de algemene verordening betreffende de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, zoals van toepassing op de belasting op de spelen en weddenschappen en de belasting op de automatische ontspanningstoestellen wat betreft het Vlaamse Gewest, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2010, worden hoofdstuk I, dat bestaat uit artikel 1 tot en met 7, hoofdstuk II, dat bestaat uit artikel 8, 10 en 11, hoofdstuk III, dat

Art. 4.1.0.0.1/1

Au titre Ier de l'arrêté royal du 8 juillet 1970 portant règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, tel qu'il s'applique à la taxe sur les jeux et paris et à la taxe sur les appareils automatiques de divertissement, pour ce qui concerne la Région flamande, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2010, le chapitre Ier, constitué des articles 1er à 7 inclus, le chapitre II, constitué des articles 8, 10 et 11, le chapitre III, constitué de l'article 12, le chapitre IV,

bestaat uit artikel 12, hoofdstuk IV, dat bestaat uit artikel 13, en hoofdstuk V, dat bestaat uit artikel 14, opgeheven.

constitué de l'article 13 et le chapitre V, constitué de l'article 14, sont abrogés.

---- *historiek* ----

---- *historique* ----

ingevoegd door art. 6 van het besluit van 14.12.2018 (B.S., 28.12.2018). Tekst treedt in werking op 01.01.2019

inséré par l'art. 6 de l'arrêté du 14.12.2018 (M.B. 28.12.2018). Entre en vigueur le 01.01.2019

Art. 4.1.0.0.2.

Art. 4.1.0.0.2.

Artikel 14/1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2010, wordt opgeheven.

L'article 14/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2010, est abrogé.

Art. 4.1.0.0.3.

Art. 4.1.0.0.3.

In titel II van hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2012, worden hoofdstuk I, dat bestaat uit artikel 15 en 16, hoofdstuk II, dat bestaat uit artikel 17 tot en met 22, hoofdstuk III, dat bestaat uit artikel 23 en 24, hoofdstuk IV, dat bestaat uit artikel 25 en 26, en hoofdstuk VI, dat bestaat uit artikel 30, opgeheven.

Au titre II, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2012, le chapitre Ier, comportant les articles 15 et 16, le chapitre II, comportant les articles 17 à 22 inclus, le chapitre III, comportant les articles 23 et 24, le chapitre IV, comportant les articles 25 et 26 et le chapitre IV, comportant l'article 30, sont abrogés.

Art. 4.1.0.0.3/1.

Art. 4.1.0.0.3/1.

In titel III van hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het decreet van 22 december 2006, worden, wat betreft het Vlaamse Gewest, hoofdstuk II, dat bestaat uit artikel 36 tot en met 38, hoofdstuk IV, dat bestaat uit artikel 51 en 52, en hoofdstuk V, dat bestaat uit artikel 53 tot en met 55, opgeheven.

Au titre III du même arrêté, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2006, le chapitre II, qui comprend les articles 36 à 38, le chapitre IV, qui comprend les articles 51 et 52, et le chapitre V, qui comprend les articles 53 à 55, sont abrogés, pour ce qui concerne la Région flamande.

---- *historiek* ----

---- *historique* ----

ingevoegd door art. 7 van het besluit van 14.12.2018 (B.S., 28.12.2018). Tekst treedt in werking op 01.01.2019

inséré par l'art. 7 de l'arrêté du 14.12.2018 (M.B. 28.12.2018). Entre en vigueur le 01.01.2019

Art. 4.1.0.0.3/2.

Art. 4.1.0.0.3/2.

In titel III van hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse

Dans le titre III du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement

Regering van 14 december 2018, wordt, wat betreft het Vlaamse Gewest, hoofdstuk I, dat bestaat uit artikel 35bis, opgeheven.

---- *historiek* ----

Ingevoegd door art. 81 van het decreet van 02.04.2021 (B.S., 15.04.2021). Inwerkingtreding: 25.04.2021

Art. 4.1.0.0.4.

Titel V van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het Koninklijk besluit van 14 april 1993 en het besluit van de Vlaamse Regering van 10

flamand du 14 décembre 2018, le chapitre Ier, comprenant l'article 35bis, est abrogé en ce qui concerne la Région flamande.

---- *historique* ----

Inséré par l'art. 81 du décret du 02.04.2021 (M.B., 15.04.2021). En vigueur le 25.04.2021

Art. 4.1.0.0.4.

Le titre V du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 14 avril 1993 et l'arrêté du

december 2010, die bestaat uit artikel 58 en 58bis, wordt opgeheven.

Gouvernement flamand du 10 décembre 2010, comportant les articles 58 et 58bis, est abrogé.

HOOFDSTUK 2 - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 1996 betreffende de heffing ter bestrijding van verkrotting van gebouwen en/of woningen

CHAPITRE 2 - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 1996 portant la redevance visant à lutter contre le délabrement de bâtiments et/ou d'habitations

Art. 4.2.0.0.1.

Art. 4.2.0.0.1.

In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 1996 betreffende de heffing ter bestrijding van verkrotting van gebouwen en/of woningen, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 23 juli 1998, 30 juni 2006, 10 juli 2009 en 20 mei 2011, wordt punt 1° vervangen door wat volgt:

A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 1996 portant la redevance visant à lutter contre le délabrement de bâtiments et/ou d'habitations, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand des 23 juillet 1998, 30 juin 2006, 10 juillet 2009 et 20 mai 2011, le point 1° est remplacé par la disposition suivante :

"1° décret: titel 2, hoofdstuk 5, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013."

« 1° décret : titre 2, chapitre 5, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013. ».

Art. 4.2.0.0.2.

Art. 4.2.0.0.2.

Artikel 3 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 juni 2006, wordt opgeheven.

L'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du vendredi 30 juin 2006, est abrogé.

Art. 4.2.0.0.3.

Art. 4.2.0.0.3.

In hoofdstuk IV van hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juli 2013, worden artikel 10, § 1, eerste en tweede lid, artikel 10, § 2, artikel 11 en artikel 12 opgeheven.

Au chapitre IV du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013, l'article 10, § 1er, alinéas premier et deux, l'article 10, § 2, l'article 11 et l'article 12, sont abrogés.

Art. 4.2.0.0.4.

Art. 4.2.0.0.4.

Hoofdstuk V van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 juni 2006, dat bestaat uit artikel 13, wordt opgeheven.

Le chapitre V du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du vendredi 30 juin 2006, comportant l'article 13, est abrogé.

Art. 4.2.0.0.5.

Hoofdstuk VI van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 juni 2006, dat bestaat uit artikel 14, wordt opgeheven.

Art. 4.2.0.0.5.

Le chapitre VI du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2006, comportant l'article 14 inclus, est abrogé.

Art. 4.2.0.0.6.

Hoofdstuk VII van hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2009, dat bestaat uit artikel 15, 16 en 18, wordt opgeheven.

Art. 4.2.0.0.6.

Le chapitre VII du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2009, comportant les articles 15, 16 et 18, est abrogé.

Art. 4.2.0.0.7.

Hoofdstuk VIII van hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 juni 2006, dat bestaat uit artikel 19, wordt opgeheven.

Art. 4.2.0.0.7.

Le chapitre VIII du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2006, comportant l'article 19, est abrogé.

Art. 4.2.0.0.8.

Artikel 19ter van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2004, wordt opgeheven.

Art. 4.2.0.0.8.

L'article 19ter du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004, est abrogé.

HOOFDSTUK 3 - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juli 1997 tot uitvoering van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten

Art. 4.3.0.0.1.

Hoofdstuk 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juli 1997 tot uitvoering van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 22 februari 2013, dat bestaat uit artikel 14, 15, 16, 18, 18bis, 18ter en 19, wordt opgeheven.

CHAPITRE 3 - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juillet 1997 portant exécution du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique

Art. 4.3.0.0.1.

Le chapitre 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juillet 1997 portant exécution du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2013, comportant les articles 14, 15, 16, 18, 18bis, 18ter et 19, est abrogé.

Art. 4.3.0.0.2.

In artikel 31, 1°, van hetzelfde besluit, wordt de zinsnede "artikel 18" vervangen door de zinsnede "artikel 2.6.7.0.1 van het besluit Vlaamse Codex Fiscaliteit van 20 december 2013".

---- *historiek* ----

gewijzigd door err. van 20 dec. 2013 (B.S., 27.01.2014).

HOOFDSTUK 4 - Kruisverwijzingen

Art. 4.4.0.0.1.

Kruisverwijzingen naar de bepalingen die naar aanleiding van deze codificatie zijn opgeheven, moeten worden gelezen overeenkomstig concordantietabel 1 van bijlage 2, die bij dit besluit is gevoegd.

TITEL 5 - Opheffingsbepalingen en overgangsmaatregelen

Art. 5.0.0.0.1.

De volgende regelingen worden opgeheven:

1° het Koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals van toepassing op de onroerende voorheffing voor wat betreft het Vlaamse Gewest, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 maart 2013;

2° het Koninklijk besluit van 9 januari 1995 ter uitvoering van de wet van 27 december 1994 tot goedkeuring van het Verdrag inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens, ondertekend te Brussel op 9 februari 1994 door de Regeringen van het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg en

Art. 4.3.0.0.2.

A l'article 31, 1°, du même arrêté, le membre de phrase « l'article 18 » est remplacée par le membre de phrase « l'article 2.6.7.0.1 de l'arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du Code flamand de la Fiscalité du 20 décembre 2013 ».

---- *historique* ----

modifié par l'err. du 20 déc. 2013 (M.B., 27.01.2014).

CHAPITRE 4 - Références mutuelles

Art. 4.4.0.0.1.

Les références mutuelles abrogées suite à la présente codification, doivent être lues conformément au tableau de concordance 1er de l'annexe 2 jointe au présent arrêté.

TITRE 5 - Dispositions abrogatoires et mesures transitoires

Art. 5.0.0.0.1.

Les règlements suivants sont abrogés :

1° l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du code des impôts sur les Revenus 1992, tel qu'il s'applique au précompte immobilier en ce qui concerne la Région flamande, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2013;

2° l'arrêté royal du 9 janvier 1995 portant exécution de la loi du 27 décembre 1994 portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, du grand-duché de

het Koninkrijk der Nederlanden, en tot invoering van een Eurovignet, overeenkomstig Richtlijn 93/89/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 25 oktober 1993, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 10 december 2010 en 7 december 2012;

3° het Koninklijk besluit van 19 december 2001 ter uitvoering van de artikelen 8, 12 en 13, van de wet van 27 december 1994 tot goedkeuring van het Verdrag inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens, ondertekend te Brussel op 9 februari 1994 door de Regeringen van het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, en tot invoering van een eurovignet, overeenkomstig Richtlijn 93/89/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 25 oktober 1993, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2011;

3°/1 het besluit van de Vlaamse Regering van 13 september 2002 tot bepaling van de nadere regels inzake teruggave van de belasting op de automatische ontspanningstoestellen;

4° het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2003 tot regeling van de modaliteiten waaronder de in artikel 253, eerste lid, 7° en 8°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde vrijstellingen van de onroerende voorheffing worden aangevraagd, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juni 2006;

5° het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2010 tot oprichting van een Vlaamse controle-instantie voor de naleving van de wetten op de verkeersbelastingen en houdende wijziging van diverse bepalingen;

6° het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juli 2010 houdende uitvoering van de

Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 décembre 2010 et 7 décembre 2012;

3° l'arrêté royal du 19 décembre 2001 portant exécution des articles 8, 12 et 13 de la loi du 27 décembre 1994 portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994 entre les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communauté européennes du 25 octobre 1993, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2011;

3°/1 l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2002 fixant les règles relatives au remboursement de la taxe sur les appareils automatiques de divertissement ;

4° l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 établissant les modalités de demande des exonérations du précompte immobilier visées à l'article 253, alinéa premier, 7° et 8° du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2006;

5° l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2010 portant la création d'une instance de contrôle flamande du respect des lois sur les taxes de circulation et portant modification de diverses dispositions;

6° l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 2010 portant exécution de la

compensatie voor de gederfde opbrengsten uit de gemeentelijke en de provinciale opcentiemen op de onroerende voorheffing op materieel en outillage en op energiezuinige gebouwen, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 15 maart 2013;

7° het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2011 tot vaststelling van de schalen van de administratieve boete inzake eurovignet;

8° hoofdstuk I van het ministerieel besluit van 17 juli 1970 tot uitvoering van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen;

8°/1 hoofdstuk II, afdeling 1, dat bestaat uit artikel 3 tot en met 5, en afdeling 3, dat bestaat uit artikel 7bis tot en met 7quinquies, van het ministerieel besluit van 17 juli 1970 tot uitvoering van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, voor wat betreft het Vlaamse Gewest;

9° het ministerieel besluit van 9 januari 1995 ter uitvoering van de wet van 27 december 1994 tot goedkeuring van het Verdrag inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens, ondertekend te Brussel op 9 februari 1994 door de Regeringen van het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, en tot invoering van een Eurovignet, overeenkomstig Richtlijn 93/89/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 25 oktober 1993, het laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 20 december 2002.

10° het koninklijk besluit van 31 maart 1936 houdende algemeen reglement van de successierechten, het laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 13 juli 2001, voor wat betreft het Vlaamse Gewest, met uitzondering

compensation pour la perte de produits des centimes additionnels communaux et provinciaux sur le précompte immobilier sur le matériel et l'outillage et sur les bâtiments peu énergivores, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2013;

7° l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2011 flamand fixant les échelles de l'amende administrative relative à l'Eurovignette;

8° l'arrêté ministériel du 17 juillet 1970 d'exécution du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus;

8°/1 Chapitre II, section 1ère, composée des articles 3 à 5, et section 3, composée des articles 7bis à 7quinquies, de l'arrêté ministériel du 17 juillet 1970 d'exécution du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, pour ce qui concerne la Région flamande ;

9° l'arrêté royal du 9 janvier 1995 portant exécution de la loi du 27 décembre 1994 portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2002.

10° l'arrêté royal du 31 mars 1936 portant règlement général des droits de succession, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, en ce qui concerne la Région flamande, à l'exception de l'article 2, de l'article

van artikel 2, artikel 2bis, artikel 2ter, artikel 4, artikel 7, artikel 8ter, artikel 8quater, artikel 13 en 14, bijlage 1, B, bijlage 2, bijlage 3 en bijlage 4;

11° het koninklijk besluit van 11 januari 1940 betreffende de uitvoering van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004, voor wat betreft het Vlaamse Gewest, met uitzondering van artikel 1, artikel 9/1, artikel 12, artikel 13, artikel 14 en artikel 15 en artikel 16 alsook van de bijlagen als die geen betrekking hebben op de registratiebelasting;

12° het koninklijk besluit van 18 juli 1972 betreffende de uitvoering der artikelen 117 en 120 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 oktober 1985, voor wat betreft het Vlaamse Gewest, met uitzondering van artikel 3;

13° artikel 1 van het koninklijk besluit van 13 november 1978 tot uitvoering van de wet van 27 april 1978 tot bevordering van de bilaterale en multilaterale ruil van ongebouwde landeigendommen en bossen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 13 december 1979, voor wat betreft het Vlaamse Gewest;

14° het koninklijk besluit van 26 november 1980 tot regeling van de toepassingsmodaliteiten van artikel 482 van het Wetboek der successierechten, voor wat betreft het Vlaamse Gewest;

15° het koninklijk besluit van 19 april 1999 tot vaststelling van de modaliteiten van de aandeelhouderschapsovereenkomst bedoeld in artikel 140ter, 3°, van het Wetboek der registratie, hypotheek- en griffierechten, voor wat betreft het Vlaamse Gewest;

16° het koninklijk besluit van 26 augustus 2003 houdende aanvullende regels betreffende de

2bis, de l'article 2ter, de l'article 4, de l'article 7, de l'article 8ter, de l'article 8quater, des articles 13 et 14, de l'annexe 1, B, et des annexes 2, 3 et 4 ;

11° l'arrêté royal du 11 janvier 1940 relatif à l'exécution du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004, en ce qui concerne la Région flamande, à l'exception de l'article 1er, de l'article 9/1, de l'article 12, des articles 13, 14, 15 et 16, ainsi que des annexes si elles ne se réfèrent pas à l'impôt d'enregistrement ;

12° l'arrêté royal du 18 juillet 1972 relatif à l'exécution des articles 117 et 120 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, modifié par l'arrêté royal du 3 octobre 1985, en ce qui concerne la Région flamande, à l'exception de l'article 3 ;

13° l'article 1er de l'arrêté royal du 13 novembre 1978 portant exécution de la loi du 27 avril 1978 encourageant les échanges bilatéraux et multilatéraux d'immeubles ruraux et forestiers non bâtis, modifié par l'arrêté royal du 13 décembre 1979, en ce qui concerne la Région flamande ;

14° l'arrêté royal du 26 novembre 1980 déterminant les modalités d'application de l'article 482 du Code des Droits de Succession, en ce qui concerne la Région flamande ;

15° l'arrêté royal du 19 avril 1999 fixant les modalités du pacte d'actionariat visé à l'article 140ter, 3°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, en ce qui concerne la Région flamande ;

16° l'arrêté royal du 26 août 2003 contenant des règles complémentaires relatives à la dation

inbetalinggeving van kunstwerken ter voldoening van de successierechten, tot vaststelling van de nadere regels betreffende de betaling en de teruggave van de schattingskosten bedoeld in artikel 83-3 van het Wetboek der successierechten en in artikel 111, vijfde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van elk van de artikelen van de wet van 21 juni 2001 tot wijziging van de gevolgen voor de inkomstenbelastingen van schenkingen aan de Staat en tot wijziging van de regeling voor de afgifte van kunstwerken ter betaling van successierechten, voor wat betreft het Vlaamse Gewest, met uitzondering van artikel 2, § 3, artikel 22, artikel 23, artikel 24, artikel 31, artikel 32 en met uitzondering van artikel 6, eerste lid, 4°, en artikel 8, tweede lid, voor zover die artikelen betrekking hebben op de inkomstenbelastingen;

17° het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2005 tot uitvoering van artikel 55ter en 55quater van het Wetboek der successierechten, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 23 juni 2006 en 14 juli 2006 en bij het ministerieel besluit van 21 december 2006;

18° het besluit van de Vlaamse Regering van 9 november 2007 betreffende de vorm van het attest tot het verkrijgen van kosteloze registratie in het kader van een Brownfieldproject dat het voorwerp uitmaakt van een Brownfieldconvenant;

19° het besluit van de Vlaamse Regering van 2 maart 2012 tot uitvoering van de artikelen 140quinquies en 140sexies van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten en de artikelen 60/4 en 60/5 van het Wetboek der successierechten;

20° het ministerieel besluit van 9 maart 2000 betreffende de formulieren voor aangifte inzake

d'oeuvres d'art comme mode de paiement des droits de succession, fixant les règles précises relatives au paiement et à la restitution des frais d'évaluation visés à l'article 83-3 du Code des droits de succession et à l'article 111, alinéa 5, du Code des impôts sur le revenu 1992 et fixant la date d'entrée en vigueur de chacun des articles de la loi du 21 juin 2001 visant à modifier les conséquences sur l'impôt sur le revenu des donations à l'Etat et à modifier les modalités des donations d'oeuvres d'art en paiement de droits de succession, en ce qui concerne la Région flamande, à l'exception de l'article 2, § 3, des articles 22, 23, 24, 31 et 32, et à l'exception de l'article 6, alinéa 1er, 4°, et de l'article 8, alinéa 2, pour autant que ces articles se réfèrent aux impôts sur le revenu ;

17° l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2005 portant exécution de l'article 55ter et 55quater du Code des Droits de Succession, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 23 juin 2006 et du 14 juillet 2006, ainsi que par l'arrêté ministériel du 21 décembre 2006 ;

18° l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2007 relatif à la forme de l'attestation visant l'obtention de l'enregistrement gratuit dans le cadre d'un projet Brownfield faisant l'objet d'une convention Brownfield ;

19° l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2012 portant exécution des articles 140quinquies et 140sexies du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et des articles 60/4 et 60/5 du Code des droits de succession ;

20° l'arrêté ministériel du 9 mars 2000 relatif aux formules de déclaration des droits de

successierechten, voor wat betreft het Vlaamse Gewest;

succession, en ce qui concerne la Région flamande ;

21° het ministerieel besluit van 30 januari 2004 houdende de werkwijze en de organisatie van de bijzondere commissie, belast onder meer met de schatting van kunstwerken voor de toepassing van sommige fiscale wetten voor wat betreft het Vlaamse Gewest;

21° l'arrêté ministériel du 30 janvier 2004 déterminant le fonctionnement et l'organisation de la commission spéciale chargée notamment de l'évaluation des oeuvres d'art pour l'application de certaines lois fiscales, en ce qui concerne la Région flamande ;

22° het ministerieel besluit van 20 april 2006 tot benoeming van de leden van de bijzondere commissie belast onder meer met de schatting van kunstwerken voor de toepassing van sommige fiscale wetten;

22° l'arrêté ministériel du 20 avril 2006 portant nomination des membres de la commission spéciale chargée notamment de l'évaluation des oeuvres d'art pour l'application de certaines lois fiscales ;

23° het ministerieel besluit van 25 april 2006 tot benoeming van de leden van de bijzondere commissie belast onder meer met de schatting van kunstwerken voor de toepassing van sommige fiscale wetten;

23° l'arrêté ministériel du 25 avril 2006 portant nomination des membres de la commission spéciale chargée notamment de l'évaluation des oeuvres d'art pour l'application de certaines lois fiscales ;

24° het ministerieel besluit van 5 oktober 2006 tot benoeming van de leden van de bijzondere commissie belast onder meer met de schatting van kunstwerken voor de toepassing van sommige fiscale wetten.

24° l'arrêté ministériel du 5 octobre 2006 portant nomination des membres de la commission spéciale chargée notamment de l'évaluation des oeuvres d'art pour l'application de certaines lois fiscales ;

---- historiek ----

---- historique ----

aangevuld door art. 38 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 dec. 2014 (B.S., 22.01.2015). Tekst treedt in werking vanaf 1 januari 2015. (art.41)

points 10° à 24° est ajouté par art. 38 du Arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014 (M.B., 22.01.2015). Texte est entré en vigueur le 1er janvier 2015 (art. 41)

gewijzigd door art. 8 van het besluit van 14.12.2018 (B.S., 28.12.2018). Tekst treedt in werking op 01.01.2019

modifié par l'art. 8 de l'arrêté du 14.12.2018 (M.B. 28.12.2018). Entre en vigueur le 01.01.2019

TITEL 6 - Citeertitel

TITRE 6 - Titre de citation

Art. 6.0.0.0.1.

Art. 6.0.0.0.1.

Dit besluit wordt aangehaald als: besluit Vlaamse Codex Fiscaliteit van 20 december 2013.

Le présent arrêté est cité comme : arrêté relatif au Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013.

TITEL 7 - Inwerkingtreddings- en uitvoeringsbepalingen

Art. 7.0.0.0.1.

Titel 1, 3, 4, 5, 6 en 7 van dit besluit treden in werking op 1 januari 2014, met uitzondering van titel 4, hoofdstuk 1 en artikel 5.0.0.0.1, 2°, 3° en 8° die in werking treden vanaf aanslagjaar 2014 voor wat betreft de bepalingen van de verkeersbelasting op de autovoertuigen, de belasting op de inverkeerstelling en het eurovignet die overeenkomstig de concordantietabel 1 uit bijlage 1 een corresponderende bepaling hebben in titel 2 van dit besluit.

Titel 2 treedt in werking vanaf aanslagjaar 2014.

Art. 7.0.0.0.2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor de financiën, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 20 december 2013.

De minister-president van de Vlaamse Regering,

K. PEETERS

De Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport,

Ph. MUYTERS

TITRE 7 - Dispositions d'entrée en vigueur et d'exécution

Art. 7.0.0.0.1.

Les titres 1er, 3, 4, 5, 6 et 7 du présent décret entrent en vigueur au 1er janvier 2014, à l'exception du titre 4, chapitre 1er, et l'article 5.0.0.0.1, 2°, 3° et 8° qui entrent en vigueur à partir de l'année d'imposition 2014 en ce qui concerne les dispositions relatives à la taxe de circulation, à la taxe de mise en circulation et à l'Eurovignette qui ont une disposition concordante au titre 2 du présent arrêté conformément au tableau de concordance 1er de l'annexe 1re

Le Titre 2 entre en vigueur à partir de l'année d'imposition 2014.

Art. 7.0.0.0.2.

Le Ministre flamand qui a les finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, 20 décembre 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

Le Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de l'Aménagement du Territoire et des Sports,

Ph. MUYTERS